07 संघ कार्यपालिका — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 52-78 | भाग पाँच (संघ) | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) 26 जनवरी की सुबह जयपुर के मानसरोवर में रहने वाली दसवीं की छात्रा **तनु** अपने दादाजी के साथ टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड देख रही है। कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ **राष्ट्रपति** को सलामी दे रही हैं। तनु पूछती है, "दादाजी, जब सेना राष्ट्रपति को सलामी देती है तो देश चलाते तो प्रधानमंत्री हैं न? फिर असली मालिक कौन है?" दादाजी हँसते हैं, "यही तो हमारे संविधान की सबसे सुंदर पहेली है। हर क़ानून, हर नियुक्ति, हर अध्यादेश **राष्ट्रपति के नाम** से निकलता है, पर फ़ैसला **प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद** करती है — जो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है।"

तनु की अगली उलझन — "और उपराष्ट्रपति?" दादाजी बताते हैं कि राजस्थान के झुंझुनूं ज़िले (किठाना गाँव) के **जगदीप धनखड़** उपराष्ट्रपति रहे, और उससे पहले सीकर (खाचरियावास) के **भैरों सिंह शेखावत** भी — जो राज्यसभा के सभापति के रूप में संसद का उच्च सदन चलाते थे। फिर दादाजी अख़बार दिखाते हैं — "राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री का इस्तीफ़ा स्वीकार किया (अनुच्छेद 75(2))"। तनु समझ जाती है कि इस अध्याय की चार कड़ियाँ हैं — **नाममात्र प्रधान (राष्ट्रपति), दूसरा सर्वोच्च पद (उपराष्ट्रपति), वास्तविक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री) और सामूहिक रूप से जवाबदेह मंत्रिपरिषद**।

✨ संविधान सभा में डॉ. भीमराव आंबेडकर से एक सदस्य ने पूछा — "क्या भारत का राष्ट्रपति भी अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा शक्तिशाली होगा?" आंबेडकर मुस्कुराए और बोले — "यदि हमारे संविधान के किसी पदाधिकारी की तुलना करनी हो तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं, बल्कि इंग्लैंड के सम्राट से होगी — जो राज्य का प्रधान तो है, पर शासन नहीं करता।" यही एक वाक्य भारत की पूरी संघीय कार्यपालिका (केंद्र सरकार की कार्यकारी व्यवस्था) की आत्मा है — एक ऐसी व्यवस्था जहाँ अधिकार और उत्तरदायित्व को जानबूझकर एक-दूसरे से अलग रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में बैठा राष्ट्रपति देश का नाममात्र प्रधान (कागज़ी रूप से प्रधान, पर व्यवहार में शासन न चलाने वाला) है, जबकि 7, लोक कल्याण मार्ग में बैठा प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक है — जिसके हाथ में असली शक्ति है। दोनों के बीच खड़ा है उपराष्ट्रपति — देश का दूसरा सर्वोच्च पद — जो राज्यसभा का पदेन (अपने पद के कारण अपने-आप मिलने वाला) सभापति भी है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकता है। और सबसे नीचे फैला है मंत्रिपरिषद का पूरा तंत्र — कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री — जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह रहकर पूरे देश का प्रशासन चलाता है। यह अध्याय इसी चार-स्तरीय शक्ति-संरचना — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद — को अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद और उदाहरण-दर-उदाहरण सरल भाषा में समझने का प्रयास है।

यह अध्याय पाँच भागों में है। **भाग अ** में राष्ट्रपति — निर्वाचन, मतों का मूल्य, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, महाभियोग, रिक्ति, सातों प्रकार की शक्तियाँ, वीटो, अध्यादेश, क्षमादान और संवैधानिक स्थिति। **भाग ब** में उपराष्ट्रपति। **भाग स** में प्रधानमंत्री — नियुक्ति से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों और विश्वास-अविश्वास प्रस्तावों के इतिहास तक। **भाग द** में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, किचन कैबिनेट, मंत्रिमंडल समितियाँ और मंत्री-समूह। **भाग य** में भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76), सरकार के कार्य का संचालन (अनुच्छेद 77-78) और अंत में शब्दावली, अध्याय सार व कालरेखा।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — राष्ट्रपति: संघ कार्यपालिका का परिचय, संसदीय बनाम अध्यक्षीय व्यवस्था एवं राष्ट्रपति पद
2	राष्ट्रपति का निर्वाचन — निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54)
3	मतों के मूल्य का सूत्र (अनुच्छेद 55) — राज्यवार आँकड़े एवं हल किए उदाहरण
4	निर्वाचन-विधि, क़ोटा, नामांकन एवं विवाद-निपटारा (अनुच्छेद 55, 62, 71)
5	राष्ट्रपति चुनाव 1952-2022, सभी राष्ट्रपति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति
6	योग्यताएँ, शपथ, पद की शर्तें, वेतन-भत्ते एवं उन्मुक्ति (अनुच्छेद 58, 59, 60, 361)
7	कार्यकाल एवं महाभियोग (अनुच्छेद 56, 57, 61)
8	पद रिक्ति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 62, 65, 70)
9	राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ (अनुच्छेद 53, 77)
10	राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ
11	वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियाँ तथा सलाहकारी संदर्भ (अनुच्छेद 143)
12	वीटो शक्ति — संसद एवं राज्यों के विधेयक (अनुच्छेद 111, 200, 201)
13	अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)
14	क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72)
15	राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति एवं परिस्थितिजन्य विवेक
16	भारत बनाम अमेरिका तुलना एवं अनुच्छेद एक नज़र में
17	भाग ब — उपराष्ट्रपति: उपराष्ट्रपति — परिचय, निर्वाचन, योग्यताएँ एवं शपथ (अनुच्छेद 63, 66, 69)
18	उपराष्ट्रपति — कार्यकाल, पद से हटाया जाना, शक्तियाँ एवं अमेरिका से तुलना (अनुच्छेद 64, 65, 67, 68)
19	उपराष्ट्रपति चुनाव 1952-2025, अनुच्छेद 63-71 एवं राजस्थान से जुड़ाव
20	भाग स — प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री — नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन (अनुच्छेद 75)
21	प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं भूमिका पर विद्वानों के विचार
22	राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंध, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री एवं कार्यवाहक सरकार (अनुच्छेद 74, 78)

OMKAR ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

23	भारत के प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री एवं विश्वास-अविश्वास प्रस्ताव
24	भाग द — मंत्रिपरिषद: केंद्रीय मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति, शपथ एवं वेतन (अनुच्छेद 74, 75, 88)
25	मंत्रियों की जवाबदेही — सामूहिक, व्यक्तिगत एवं कानूनी उत्तरदायित्व
26	मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद बनाम कैबिनेट एवं किचन कैबिनेट
27	मंत्रिमंडल की समितियाँ, मंत्री-समूह, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय
28	भाग य — महान्यायवादी, कार्य संचालन एवं निष्कर्ष: भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) एवं सॉलिसिटर जनरल
29	भारत सरकार के कार्य का संचालन (अनुच्छेद 77-78), नवीन विकास एवं राजस्थान से जुड़ा संदर्भ
30	निष्कर्ष — शब्दावली, अध्याय सार, कालरेखा एवं अंतिम बात

🏛️ भाग अ — राष्ट्रपति (भारत के प्रथम नागरिक)

इस भाग में खंड 1 से 16 तक — संघ कार्यपालिका की बनावट, राष्ट्रपति का निर्वाचन और मतों का मूल्य, योग्यता-शपथ-शर्तें, कार्यकाल और महाभियोग, रिक्ति, सातों प्रकार की शक्तियाँ, वीटो, अध्यादेश, क्षमादान, संवैधानिक स्थिति और अमेरिका से तुलना।

1. संघ कार्यपालिका का परिचय, संसदीय बनाम अध्यक्षीय व्यवस्था एवं राष्ट्रपति पद

संविधान का **भाग पाँच (संघ)** तीन अंगों की बात करता है — **कार्यपालिका** (अध्याय 1, अनुच्छेद 52-78), **संसद** (अध्याय 2, अनुच्छेद 79-122) और **संघ की न्यायपालिका** (अध्याय 4, अनुच्छेद 124-147)। "कार्यपालिका (Executive)" वह अंग है जो संसद के बनाए क़ानूनों को **लागू करता** है, नीतियाँ बनाता है और रोज़ का प्रशासन चलाता है। संघ कार्यपालिका में पाँच पदाधिकारी आते हैं — **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी**।

भारत ने ब्रिटेन की तरह **संसदीय शासन-प्रणाली (Parliamentary System)** अपनाई, जिसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक **नाममात्र या विधिक (de jure) कार्यपालिका** — राष्ट्रपति, जिनके नाम से सब काम होता है; दूसरी **वास्तविक (de facto) कार्यपालिका** — प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, जो असल फ़ैसले लेती है और **लोकसभा के प्रति जवाबदेह** रहती है। अमेरिका की **अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential System)** में ये दोनों भूमिकाएँ एक ही व्यक्ति — राष्ट्रपति — में होती हैं।

🔍 आसान परिभाषा: संसदीय शासन-प्रणाली (Parliamentary System)

📘 **परिभाषा:** वह शासन-व्यवस्था जिसमें वास्तविक कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका में से बनती है, उसी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है और उसका विश्वास खोते ही पद छोड़ देती है; राज्य का प्रधान (राष्ट्रपति/सम्राट) केवल औपचारिक प्रधान होता है।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार संसद से निकलती है और संसद को जवाब देती है — जब तक लोकसभा का भरोसा है, तब तक सरकार; भरोसा गया तो सरकार गई। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी स्कूल की प्रबंध समिति अपने में से एक सचिव चुने और सचिव हर महीने समिति को हिसाब दे — समिति नाराज़ हो तो सचिव बदल जाता है।

1.1 संसदीय बनाम अध्यक्षीय व्यवस्था — एक नज़र में

आधार	संसदीय व्यवस्था (भारत, ब्रिटेन)	अध्यक्षीय व्यवस्था (अमेरिका)
कार्यपालिका	दोहरी — नाममात्र (राष्ट्रपति) + वास्तविक (प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद)	एकल — राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों के प्रधान
मंत्री कहाँ से	संसद के सदस्य (गैर-सदस्य अधिकतम 6 माह)	संसद (कांग्रेस) के बाहर से; सदस्य होना वर्जित
जवाबदेही	मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से	सचिव केवल राष्ट्रपति के प्रति; राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति
कार्यकाल	निश्चित नहीं — लोकसभा का विश्वास रहने तक	निश्चित 4 वर्ष; अधिकतम 2 बार
विधायिका का विघटन	प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग हो सकती है	कांग्रेस भंग नहीं हो सकती
शक्ति-संबंध	कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ मेल (शक्तियों का संलयन)	शक्तियों का कठोर पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन
गुण	उत्तरदायी सरकार, विविध समाज का प्रतिनिधित्व, आसानी से बदली जा सकने वाली सरकार	स्थिर सरकार, विशेषज्ञ सचिव, तेज़ निर्णय
दोष	अस्थिरता (गठबंधन युग), मंत्रिमंडल की तानाशाही का डर	अनुत्तरदायी कार्यपालिका, विधायिका-कार्यपालिका गतिरोध

संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली क्यों चुनी? डॉ. आंबेडकर ने कहा कि लोकतांत्रिक कार्यपालिका में दो गुण चाहिए — **स्थिरता (Stability)** और **उत्तरदायित्व (Responsibility)**; दोनों एक साथ पूरी मात्रा में नहीं मिलते। अमेरिकी प्रणाली ज़्यादा स्थिरता देती है, ब्रिटिश प्रणाली ज़्यादा उत्तरदायित्व। भारत ने **उत्तरदायित्व को प्राथमिकता** दी, क्योंकि रोज़ और समय-समय पर दोनों तरह का मूल्यांकन — संसदीय प्रश्न, प्रस्ताव, बहस और चुनाव — संसदीय व्यवस्था में ही संभव है। साथ ही 1919 और 1935 के अधिनियमों से भारतीय नेता इस व्यवस्था से परिचित भी थे।

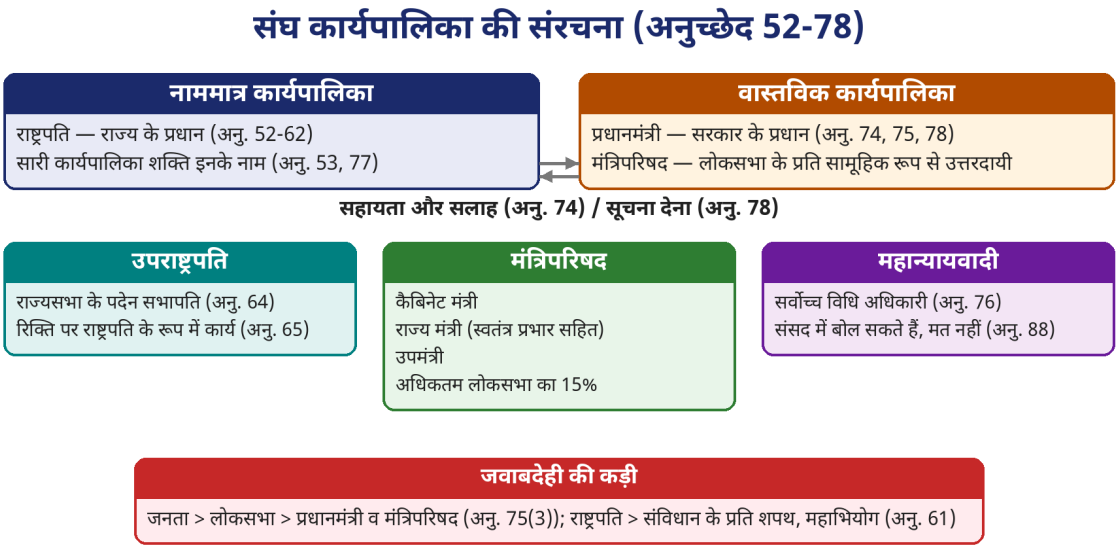
> *“ अध्यक्षीय प्रणाली में उत्तरदायित्व का आकलन समय-समय पर होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में यह रोज़ भी होता है और समय-समय पर भी। प्रारूप संविधान ने संसदीय व्यवस्था की सिफ़ारिश करते हुए स्थिरता से अधिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी है। ”* **— डॉ. भीमराव आंबेडकर, संविधान सभा (4 नवंबर 1948)**

📊 संविधान सभा में कार्यपालिका पर बहस — मुख्य पड़ाव

1. **1946-47** — संघ संविधान समिति (अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू) ने संसदीय प्रणाली और अप्रत्यक्ष रूप से चुने राष्ट्रपति की सिफ़ारिश की।
2. **फ़रवरी 1948** — प्रारूप संविधान में राष्ट्रपति का प्रावधान प्रारूप अनुच्छेद 41-43 में था; मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बात "निर्देश-पत्र" के रूप में सोची गई थी।
3. **दिसंबर 1948** — अनुच्छेद 43 (आज का 54) पर बहस; प्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव अस्वीकार हुआ।
4. **26 नवंबर 1949** — संविधान अंगीकृत; **24 जनवरी 1950** — डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए; **26 जनवरी 1950** — पद ग्रहण।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "राष्ट्रपति" शब्द

संविधान के हिंदी पाठ में "President" के लिए "राष्ट्रपति" शब्द चुना गया। सभा में "प्रधान" और "नेता" जैसे शब्दों पर भी चर्चा हुई थी, पर "राष्ट्रपति" — यानी "राष्ट्र का प्रमुख" — स्वीकार हुआ।



चित्र 7.1: संघ कार्यपालिका की संरचना — नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका

1.1 परिचय

बिंदु	विवरण
पद क्या है	भारत का प्रथम नागरिक और राज्य का प्रधान (Head of State)
संवैधानिक स्थान	भाग पाँच — संघ (The Union); अनुच्छेद 52 से 78 तक
संघ कार्यपालिका की संरचना	राष्ट्रपति + उपराष्ट्रपति + प्रधानमंत्री + मंत्रिपरिषद + महान्यायवादी (सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार)
कार्यकारी स्थिति	नाममात्र अथवा औपचारिक कार्यपालिका — कागज़ी तौर पर प्रधान, पर वास्तविक शासन-शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में
आंबेडकर की उपमा	संविधान सभा में कहा गया — भारत के राष्ट्रपति की तुलना इंग्लैंड के सम्राट (King) से करनी चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं

New India Education by Omkar Sir

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रपति — नाममात्र कार्यपालिका (Nominal Executive)

📘 **परिभाषा:** संविधान के अनुसार संघ की सारी कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित (अनुच्छेद 53) होती है, परंतु व्यवहार में वे यह शक्ति स्वयं प्रयोग नहीं करते।

💡 **आसान भाषा में:** राष्ट्रपति एक तरह की "मुहर" या "सील" हैं। सरकार का हर बड़ा निर्णय अंततः राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है, परंतु असली निर्णय मंत्रिपरिषद (जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं) लेती है, और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति (Assent) देते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कंपनी का चेयरमैन कागज़ों पर सबसे बड़ा पद रखता है, पर रोज़मर्रा का कामकाज CEO (यहाँ प्रधानमंत्री) चलाता है — वैसे ही राष्ट्रपति "State के मुखिया" हैं, "Government के मुखिया" प्रधानमंत्री हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रपति के तीन निवास

नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति के दो और आधिकारिक निवास हैं — शिमला (मशोबरा) का "द रिट्रीट" और हैदराबाद (बोलारम) का "राष्ट्रपति निलयम"।

📊 राष्ट्रपति पद — पाँच मूल तथ्य

1. अनुच्छेद 52 — "भारत का एक राष्ट्रपति होगा"; पद कभी रिक्त न रहे, इसके लिए अनुच्छेद 56, 62 और 65 की व्यवस्था।
2. राष्ट्रपति **भारत के प्रथम नागरिक** हैं और राजकीय वरीयता-क्रम में सबसे ऊपर।
3. वे संसद के अंग हैं (अनुच्छेद 79), पर किसी सदन के सदस्य नहीं; सदस्य चुने जाएँ तो पद ग्रहण करते ही सीट रिक्त (अनुच्छेद 59(1))।

📖 4 नवंबर 1948 — "राष्ट्रपति वैसा ही, जैसा इंग्लैंड का सम्राट"

4 नवंबर 1948 को नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने प्रारूप संविधान पेश किया। सदस्यों के मन में सबसे बड़ा सवाल था — जब पद का नाम "राष्ट्रपति" रखा है, तो क्या वह अमेरिकी राष्ट्रपति जितना शक्तिशाली होगा? आंबेडकर ने साफ़ कहा कि नाम के अलावा दोनों में कुछ भी समान नहीं; भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति **इंग्लैंड के सम्राट** जैसी होगी — वे **राज्य के प्रधान** होंगे, **कार्यपालिका के नहीं**; राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, शासन नहीं।

उन्होंने एक और अंतर बताया — अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी सचिव को कभी भी हटा सकता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति तब तक किसी मंत्री को नहीं हटा सकते जब तक मंत्रियों के पास संसद में बहुमत है। यानी असली शक्ति **बहुमत वाली मंत्रिपरिषद** के पास रहेगी, और राष्ट्रपति उस **मुहर** की तरह होंगे जिससे राष्ट्र के निर्णय जनता तक पहुँचते हैं।

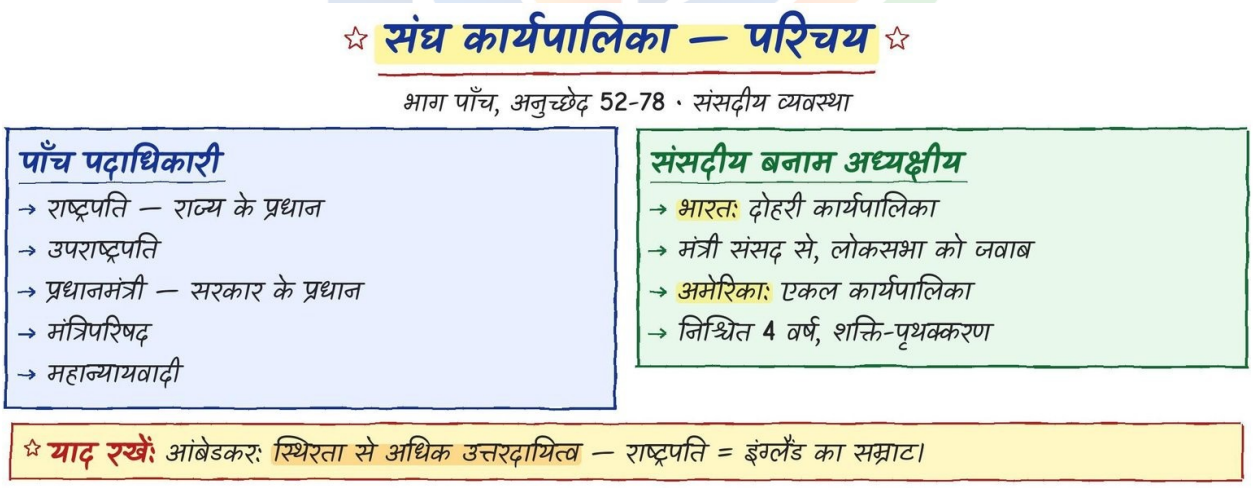
आगे चलकर **42वें संशोधन (1976)** ने इस परंपरा को अनुच्छेद 74 में लिखकर सलाह को बाध्यकारी बनाया और **44वें संशोधन (1978)** ने राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया — पर मूल विचार वही रहा जो आंबेडकर ने 1948 में रखा था।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रपति के "परिचय" से अगला प्रश्न निकलता है — ऐसे नाममात्र प्रधान को चुना कैसे जाए? यहीं से निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54) की बात शुरू होती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** आंबेडकर: भारत का राष्ट्रपति "राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं" — उसकी तुलना इंग्लैंड के सम्राट से।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रपति भवन

रायसीना पहाड़ी पर बना **राष्ट्रपति भवन** पहले "वायसराय हाउस" था, जिसे वास्तुकार **एडविन लुटियंस (Edwin Lutyens)** ने बनाया और जो 1929 में पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसमें रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के दो आधिकारिक विश्राम स्थल हैं — शिमला का **राष्ट्रपति निवास (मशोबरा)** और हैदराबाद का **राष्ट्रपति निलयम**।



चित्र 7.2: संघ कार्यपालिका का परिचय एवं संसदीय बनाम अध्यक्षीय व्यवस्था — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

2. राष्ट्रपति का निर्वाचन — निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54)

अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक **निर्वाचक मंडल (Electoral College)** करेगा, जिसमें — (क) संसद के दोनों सदनों के **निर्वाचित** सदस्य, और (ख) राज्यों की विधानसभाओं के **निर्वाचित** सदस्य होंगे। अनुच्छेद 54 के स्पष्टीकरण के अनुसार "राज्य" में **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** और **पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र** भी शामिल हैं — यह स्पष्टीकरण **70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992** ने जोड़ा, जो **1 जून 1995** से लागू हुआ। इसका सीधा नियम याद रखें — **"चुना हुआ है तो वोट देगा, मनोनीत है तो नहीं"**।

2.1 निर्वाचक मंडल (राष्ट्रपति को चुनने वाला समूह) — अनुच्छेद 54

🔍 आसान परिभाषा: निर्वाचक मंडल (Electoral College)

📘 **परिभाषा:** वह समूह जिसके सदस्य किसी पद के लिए मतदान करने के अधिकारी होते हैं — राष्ट्रपति के मामले में यह पूरी जनता सीधे नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक विशेष समूह होता है।

💡 **आसान भाषा में:** आम चुनाव में जनता सीधे वोट डालती है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती — इसकी जगह जनता द्वारा पहले से चुने गए सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसे "अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election)" कहते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी सोसाइटी का अध्यक्ष सीधे सभी फ्लैट-मालिकों द्वारा नहीं, बल्कि पहले चुनी गई प्रबंध समिति (Managing Committee) द्वारा चुना जाए — वैसे ही राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर चुनते हैं।

निर्वाचक मंडल में शामिल	निर्वाचक मंडल से बाहर
संसद के निर्वाचित सदस्य (लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों)	संसद के मनोनीत (नामांकित) सदस्य
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक)	राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य
दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक (70वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़े)	किसी भी स्तर पर विधान परिषद (राज्य की ऊपरी सदन) के सभी सदस्य
	शेष अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य

⚠️ महत्वपूर्ण नोट

104वें संविधान संशोधन 2019 ने लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के मनोनयन की व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया। अतः अब निर्वाचक मंडल की गणना में इस श्रेणी का कोई प्रश्न नहीं रह गया है।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट

यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी हो और नए चुनाव न हुए हों, तो उस भंग विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।

◆ अप्रत्यक्ष चुनाव ही क्यों? — संविधान सभा की बहस

1. **संसदीय व्यवस्था से मेल:** राष्ट्रपति केवल नाममात्र प्रधान हैं; जनता से सीधे चुने व्यक्ति को कोई वास्तविक शक्ति न देना अजीब होता और वह प्रधानमंत्री से टकराव का केंद्र बन सकता था।
2. **ख़र्च और समय:** करोड़ों मतदाताओं वाला सीधा चुनाव बहुत महँगा और थकाने वाला होता, जबकि पद प्रतीकात्मक है।
3. **केवल संसद क्यों नहीं?** कुछ सदस्यों ने कहा कि सिर्फ़ सांसद चुनें; पर तब बहुमत वाला दल हमेशा अपना उम्मीदवार चुनता और राष्ट्रपति **राज्यों का प्रतिनिधि** नहीं रह जाता। विधायकों को जोड़ने से राष्ट्रपति **संघ और राज्यों — दोनों** का प्रतिनिधि बनते हैं, जो संघीय ढाँचे के अनुरूप है।
4. **शब्दों पर आपत्ति:** सभा में यह भी कहा गया कि एक ही पद के चुनाव में "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" शब्द भ्रामक है — सही नाम **"वरीयता मत" या "वैकल्पिक मत" (Preferential/Alternative Vote)** होगा; और "एकल संक्रमणीय मत" भी पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि हर मतदाता कई वरीयताएँ देता है।

सदस्य	राष्ट्रपति चुनाव में	राष्ट्रपति महाभियोग में	उपराष्ट्रपति चुनाव में
लोकसभा/राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य	✅ हाँ	✅ हाँ	✅ हाँ
राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य	❌ नहीं	✅ हाँ	✅ हाँ
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य	✅ हाँ	❌ नहीं	❌ नहीं
दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक	✅ हाँ (70वाँ संशोधन)	❌ नहीं	❌ नहीं
विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित या मनोनीत)	❌ नहीं	❌ नहीं	❌ नहीं
पुडुचेरी के मनोनीत विधायक	❌ नहीं	❌ नहीं	❌ नहीं

⚠️ भ्रम से बचें — जम्मू-कश्मीर और विधानसभा का भंग होना

सन् 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में **जम्मू-कश्मीर की विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी** (2018 में भंग; 2019 में राज्य का पुनर्गठन होकर केंद्रशासित प्रदेश बना), इसलिए उसके विधायक निर्वाचक मंडल में नहीं थे। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की नई विधानसभा अक्टूबर 2024 में चुनी गई; अनुच्छेद 54 का स्पष्टीकरण अभी केवल दिल्ली और पुडुचेरी का नाम लेता है — इसलिए अगले (2027) चुनाव में उसकी भागीदारी का प्रश्न संवैधानिक/विधिक स्पष्टता पर निर्भर है।

भंग विधानसभा वोट नहीं देती और ऐसी स्थिति में भी चुनाव **टलता नहीं** — अनुच्छेद 71(4) कहता है कि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति होने के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।

🔍 आसान परिभाषा: निर्वाचक मंडल (Electoral College)

📘 **परिभाषा:** मतदाताओं का वह सीमित और संविधान द्वारा तय समूह जो किसी पद के लिए जनता की ओर से मतदान करता है; राष्ट्रपति के लिए इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं (अनुच्छेद 54)।

💡 **आसान भाषा में:** जनता सीधे वोट नहीं डालती; जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं — इसलिए यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी विद्यालय में हर कक्षा के चुने हुए मॉनिटर मिलकर पूरे विद्यालय का "हेड बॉय" चुनें — सारे विद्यार्थी सीधे वोट नहीं डालते।

📖 1974 — जब गुजरात विधानसभा के बिना हुआ राष्ट्रपति चुनाव

सन् 1974 की शुरुआत में गुजरात में महँगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्रों का **"नवनिर्माण आंदोलन"** इतना फैला कि मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा और **मार्च 1974** में गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई। उसी वर्ष अगस्त में राष्ट्रपति चुनाव होना था। प्रश्न उठा — एक पूरे राज्य के विधायक ही नहीं हैं, तो क्या चुनाव टालना चाहिए? क्या अधूरे निर्वाचक मंडल से चुना राष्ट्रपति वैध होगा?

राष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने **अनुच्छेद 143** के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगी। जून 1974 में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव **कार्यकाल पूरा होने से पहले ही** होना चाहिए (अनुच्छेद 62), भले किसी विधानसभा के भंग होने से निर्वाचक मंडल अधूरा हो; अनुच्छेद 71 भी कहता है कि निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।

इसी राय के आधार पर अगस्त 1974 में फ़ख़रुद्दीन अली अहमद चुने गए — गुजरात के विधायकों के बिना। आगे असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाएँ भी अलग-अलग चुनावों में भंग होने के कारण भाग नहीं ले सकीं; 2022 में जम्मू-कश्मीर दूसरी बार बाहर रहा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** निर्वाचक मंडल कौन बनाता है, यह तय होने के बाद अगला प्रश्न है — हर सदस्य के वोट का "वज़न" कितना हो? यही अनुच्छेद 55 का मत-मूल्य सूत्र है।

📌 **याद रखने लायक बात:** भंग विधानसभा वोट नहीं देती, पर राष्ट्रपति चुनाव समय पर ही होता है (1974 का राष्ट्रपति संदर्भ)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को क्यों नहीं चुनते?

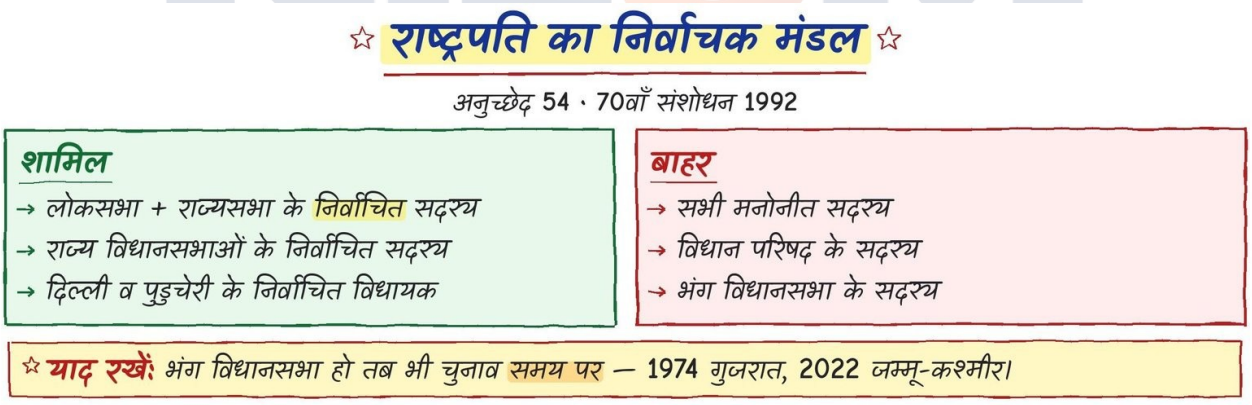
राज्यसभा के 12 सदस्यों को स्वयं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं (अनुच्छेद 80); जिन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं, वही राष्ट्रपति को चुनें — यह उचित नहीं माना गया। विधान परिषदें भी बाहर हैं, क्योंकि वे केवल छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश) में हैं।

📊 निर्वाचक मंडल 2022 — संख्या में

1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य — **543**; राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य — **233** (12 मनोनीत बाहर)।
2. राज्यों व दो केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायक — **4,033**।
3. कुल निर्वाचक — **4,809**; कुल मत-मूल्य — **10,86,431**; जीत के लिए आधे से अधिक वैध मत-मूल्य।
4. सबसे अधिक विधायक — उत्तर प्रदेश (403); सबसे कम — पुडुचेरी (30 निर्वाचित)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — विधायक कहाँ वोट देते हैं?

सांसद सामान्यतः नई दिल्ली में संसद भवन में और विधायक अपने राज्य की **विधानसभा भवन** में मतदान करते हैं। निर्वाचन आयोग की अनुमति से कोई सांसद अपने राज्य की राजधानी में और कोई विधायक दिल्ली में भी वोट डाल सकता है। सभी मतपेटियाँ दिल्ली लाकर एक साथ गिनी जाती हैं।



चित्र 7.3: राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. मतों के मूल्य का सूत्र (अनुच्छेद 55) — राज्यवार आँकड़े एवं हल किए उदाहरण

अनुच्छेद 55 दो सिद्धांत रखता है — (1) **एकरूपता (Uniformity):** अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व का पैमाना एक जैसा हो, यानी बड़े राज्य के विधायक का वोट उसकी बड़ी आबादी के अनुपात में भारी हो; (2) **समता (Parity):** सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत-मूल्य और संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के कुल मत-मूल्य लगभग **बराबर** हों, ताकि न राज्य भारी पड़ें, न संघ।

📊 मत-मूल्य का आधार — जनगणना का सफ़र

1. शुरुआत में हर राष्ट्रपति चुनाव में उस समय की **अंतिम प्रकाशित जनगणना** के आँकड़े लिए जाते थे।
2. **42वें संशोधन (1976)** ने आधार को सन् 2000 तक **1971 की जनगणना** पर स्थिर किया, ताकि जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों का वज़न न घटे।
3. **84वें संशोधन (2001)** ने इसे **2026 के बाद की पहली जनगणना** के आँकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ा दिया।
4. अगली जनगणना (**जनगणना 2027**) की संदर्भ-तिथि **1 मार्च 2027** है; उसके आँकड़े प्रकाशित होने तक 1971 ही आधार रहेगा।

3.1 मतों के मूल्य का सूत्र (Value of Votes Formula) — अनुच्छेद 55

🔍 आसान परिभाषा: मतों का मूल्य क्यों तय किया जाता है?

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद और हर विधायक का एक वोट होता है, परंतु हर वोट का "मूल्य" (गिनती में वज़न) बराबर नहीं होता — इसे राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** यदि सभी विधायकों का वोट बराबर मान लिया जाए तो एक बहुत छोटी आबादी वाले राज्य के विधायक का वोट, उतना ही असर डालेगा जितना एक बड़ी आबादी वाले राज्य के विधायक का — जो अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए हर राज्य के विधायक के वोट को उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में "भार (Weight)" दिया जाता है, ताकि बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बड़ा और छोटी जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व छोटा — पर उचित — बना रहे। 🏠 **उदाहरण:** उत्तर प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से लगभग 3 गुना अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश के हर विधायक के वोट का मूल्य राजस्थान के हर विधायक के वोट से कहीं अधिक (208 बनाम 129) रखा गया है।

🧮 विधायक (MLA) के एक वोट का मूल्य कैसे निकालें

राज्य की जनसंख्या (सन् 1971 की जनगणना के अनुसार) ÷ (उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या × 1000)। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में: 8 करोड़ 38 लाख 49 हज़ार 905 ÷ (403 × 1000) = 208 (सबसे अधिक मूल्य); जबकि सबसे कम मूल्य सिक्किम का केवल 7 है (अरुणाचल प्रदेश एवं मिज़ोरम में 8)।

🧮 सांसद (MP) के एक वोट का मूल्य कैसे निकालें

सभी राज्यों के विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। सन् 2022 में: 5,43,231 ÷ 776 = 700 (हर सांसद के वोट का मूल्य)।

बिंदु	विवरण
84वें संविधान संशोधन 2001 का प्रभाव	जनसंख्या का आधार सन् 1971 की जनगणना ही बना रहेगा — जब तक सन् 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित नहीं होते। इसका उद्देश्य है — जिन राज्यों ने जनसंख्या-नियंत्रण की नीति अच्छे से अपनाई, उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिलने से बचाना
सन् 2022 के आँकड़े	सभी विधायकों (कुल 4,033) के वोटों का मूल्य = 5,43,231; सभी सांसदों (कुल 776) के वोटों का मूल्य = 5,43,200; कुल जोड़ = 10,86,431
उद्देश्य — एकरूपता एवं समानता	(1) सभी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता (Uniformity) बनी रहे; (2) राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समान संतुलन (Parity) बना रहे

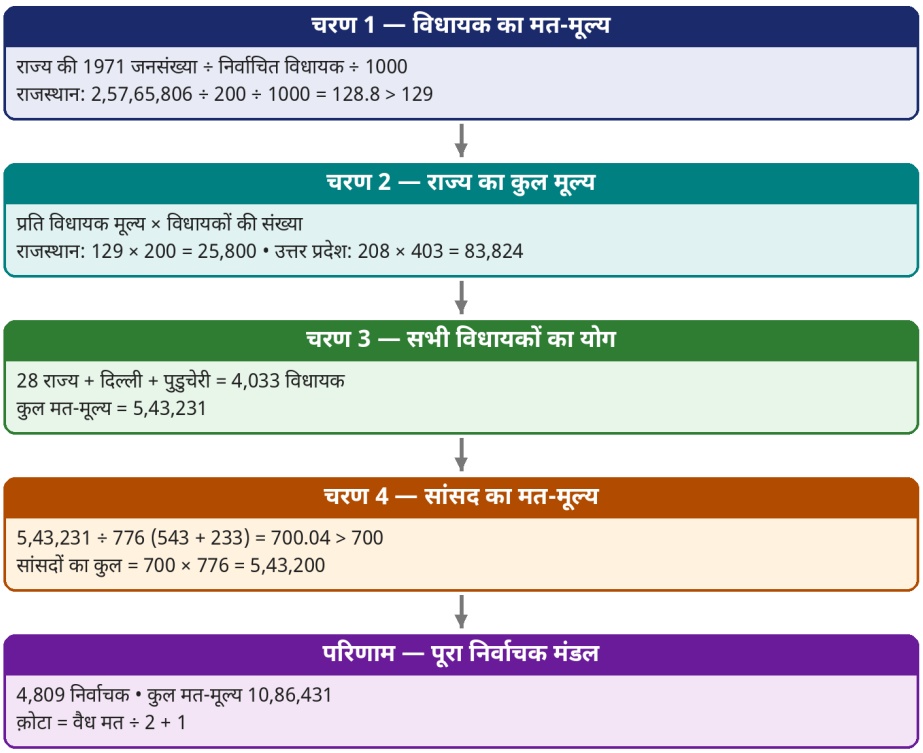
📌 राजस्थान से जुड़ा उदाहरण

राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। सन् 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य 129 आता है (2,57,65,806 ÷ 200 = 1,28,829; इसे 1000 से भाग देने पर 128.8, यानी पूर्णांक में 129) — यह उत्तर प्रदेश के 208 और सिक्किम के 7 के बीच का एक मध्यम-ऊँचा मूल्य है; राजस्थान के सभी 200 विधायकों के मतों का कुल मूल्य 129 × 200 = 25,800 होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या-आधारित सूत्र में बड़े राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य स्वाभाविक रूप से अधिक होता है।

💡 पूर्णांक बनाने का नियम — अनुच्छेद 55(2)(b)

जनसंख्या ÷ विधायक संख्या को 1000 से भाग देने पर जो **शेष** बचे, वह **500 या उससे अधिक** हो तो मत-मूल्य में 1 जोड़ा जाता है, कम हो तो छोड़ दिया जाता है। **राजस्थान:** 1,28,829 → 128, शेष 829 → मत-मूल्य **129**। **सिक्किम:** 2,09,843 ÷ 32 = 6,557 → 6, शेष 557 → **7**। **उत्तर प्रदेश:** 8,38,49,905 ÷ 403 = 2,08,064 → 208, शेष 64 → **208**।

मतों के मूल्य की गणना — राष्ट्रपति चुनाव 2022



चित्र 7.4: मतों के मूल्य की गणना — विधायक से सांसद तक (राष्ट्रपति चुनाव 2022)

◆ हल किए हुए उदाहरण (Worked Examples)

💡 उदाहरण 1 — राजस्थान का विधायक

1971 की जनसंख्या = **2,57,65,806**; निर्वाचित विधायक = **200**

चरण 1: 2,57,65,806 ÷ 200 = 1,28,829.03

चरण 2: 1,28,829.03 ÷ 1000 = 128.83 → नियम: आधे से ज़्यादा शेष हो तो एक बढ़ाओ → **129**

राज्य का कुल मूल्य = 129 × 200 = **25,800**

💡 उदाहरण 2 — उत्तर प्रदेश और सिक्किम (सबसे बड़ा और सबसे छोटा)

उत्तर प्रदेश: 8,38,49,905 ÷ 403 ÷ 1000 = 208.06 → **208**; कुल 208 × 403 = 83,824

सिक्किम: 2,09,843 ÷ 32 ÷ 1000 = 6.56 → **7**; कुल 7 × 32 = 224

यानी उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट सिक्किम के लगभग **30 विधायकों** के बराबर है — पर हर विधायक लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधि है, यही "एकरूपता" है।

💡 उदाहरण 3 — सांसद के वोट का मूल्य (2022)

सभी 4,033 विधायकों का कुल मत-मूल्य = **5,43,231**

संसद के निर्वाचित सदस्य = 543 (लोकसभा) + 233 (राज्यसभा) = **776**

5,43,231 ÷ 776 = 700.04 → **700** (सांसद के मूल्य में केवल पूर्णांक भाग लिया जाता है)

सांसदों का कुल मूल्य = 700 × 776 = **5,43,200** → कुल निर्वाचक मंडल = **10,86,431**

📌 ध्यान दें — 2017 में सांसद का मूल्य 708 क्यों था?

सन् 2017 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा (87 विधायक) भी निर्वाचक मंडल में थी, इसलिए विधायकों का कुल मूल्य ज़्यादा था और एक सांसद का मूल्य **708** आया। 2022 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा न होने से यह घटकर **700** रह गया। (सूत्र वही, बस विधायकों का कुल मूल्य बदला।)

3.2 राष्ट्रपति चुनाव 2022 — मतों के मूल्य से जुड़े मुख्य आँकड़े

श्रेणी	संख्या	प्रत्येक का मूल्य	कुल मूल्य
निर्वाचित विधायक (28 राज्य + दिल्ली व पुडुचेरी; जम्मू-कश्मीर की विधानसभा उस समय गठित नहीं थी)	4,033	राज्य-दर-राज्य भिन्न (7 से 208 तक)	5,43,231
निर्वाचित सांसद (लोकसभा + राज्यसभा)	776 (543+233)	प्रत्येक का मूल्य 700	5,43,200
कुल योग (पूरा निर्वाचक मंडल)	4,809 (4033+776)	—	10,86,431

> 📌 **राज्यवार मत-मूल्य — उल्लेखनीय आँकड़े**
>
> सबसे अधिक: उत्तर प्रदेश — प्रति विधायक 208; सबसे कम: सिक्किम — प्रति विधायक केवल 7 (अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में 8); राजस्थान — प्रति विधायक 129। याद रखने का सूत्र: राज्य की 1971 जनगणना जनसंख्या ÷ (उस राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या × 1000)।

◆ राष्ट्रपति चुनाव 2022 — सभी राज्यों का मत-मूल्य (1971 की जनगणना पर आधारित)

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	निर्वाचित विधायक	प्रति विधायक मूल्य	राज्य का कुल मूल्य
उत्तर प्रदेश	403	208	83,824
महाराष्ट्र	288	175	50,400
पश्चिम बंगाल	294	151	44,394
बिहार	243	173	42,039
तमिलनाडु	234	176	41,184
मध्य प्रदेश	230	131	30,130
कर्नाटक	224	131	29,344
आंध्र प्रदेश	175	159	27,825
गुजरात	182	147	26,754
राजस्थान	200	129	25,800
ओडिशा	147	149	21,903
केरल	140	152	21,280
तेलंगाना	119	132	15,708
असम	126	116	14,616
झारखंड	81	176	14,256
पंजाब	117	116	13,572
छत्तीसगढ़	90	129	11,610
हरियाणा	90	112	10,080
उत्तराखंड	70	64	4,480
दिल्ली (रा.रा.क्षे.)	70	58	4,060
हिमाचल प्रदेश	68	51	3,468
त्रिपुरा	60	26	1,560
मणिपुर	60	18	1,080
मेघालय	60	17	1,020
गोवा	40	20	800
नगालैंड	60	9	540
अरुणाचल प्रदेश	60	8	480
पुडुचेरी	30	16	480
मिज़ोरम	40	8	320
सिक्किम	32	7	224

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	निर्वाचित विधायक	प्रति विधायक मूल्य	राज्य का कुल मूल्य
कुल (30)	4,033	—	5,43,231

🔍 आसान परिभाषा: एकरूपता और समतुल्यता (Uniformity and Parity)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 55 के दो सिद्धांत — एकरूपता: हर राज्य के विधायकों के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में तय हो; समतुल्यता: सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत-मूल्य के बराबर ही सभी निर्वाचित सांसदों का कुल मत-मूल्य हो।

💡 **आसान भाषा में:** जिस विधायक के पीछे ज़्यादा लोग हैं, उसका वोट भारी; और राज्यों का कुल वज़न व संसद का कुल वज़न बराबर — ताकि न राज्य भारी पड़ें, न संसद। 🏠 **उदाहरण:** जैसे तराजू के एक पलड़े में सारे राज्य और दूसरे में पूरी संसद — दोनों पलड़े बराबर रखे जाते हैं।

📖 जयपुर की कक्षा में "एक वोट, अलग-अलग वज़न" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका **सीमा जी** ने बच्चों से पूछा — "अगर स्कूल का अध्यक्ष चुनना हो और कक्षा 6 में 60 बच्चे हों जबकि कक्षा 12 में सिर्फ़ 10, तो क्या दोनों कक्षाओं के मॉनिटर का वोट बराबर होना चाहिए?" बच्चे बोले — "नहीं, कक्षा 6 का मॉनिटर ज़्यादा बच्चों की आवाज़ है!" सीमा जी मुस्कुराईं — "बस, यही है **एकरूपता (Uniformity)**।"

फिर उन्होंने बोर्ड पर लिखा — राजस्थान के एक विधायक के पीछे 1971 में लगभग **1,28,829** लोग थे, इसलिए उसके वोट का मूल्य **129**; उत्तर प्रदेश के विधायक के पीछे लगभग 2,08,000 लोग, इसलिए **208**; सिक्किम के विधायक के पीछे लगभग 6,560 लोग, इसलिए **7**। "अब बताओ, अगर सभी विधायकों का कुल वज़न 5,43,231 हो, तो 776 सांसदों का कुल वज़न भी लगभग उतना ही क्यों रखा गया?"

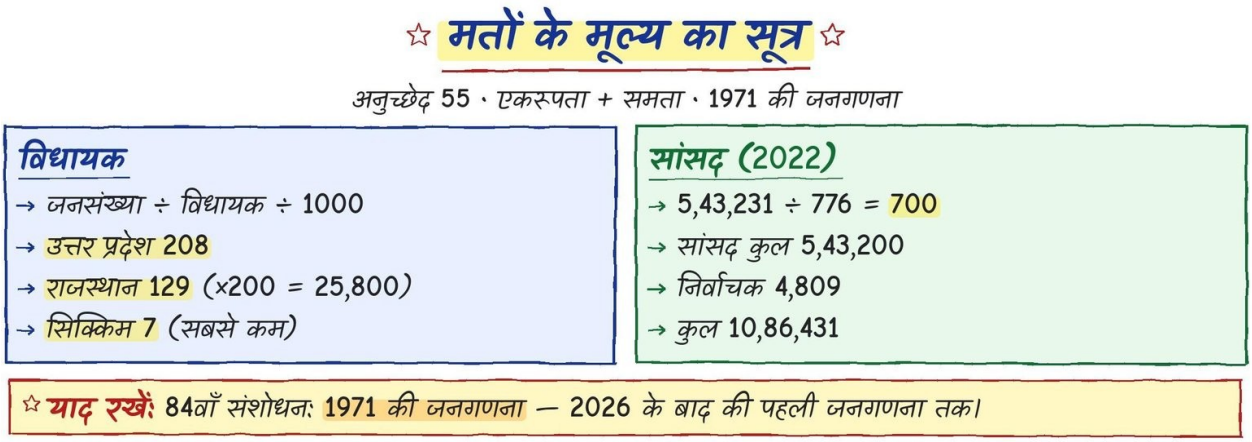
एक छात्र बोला — "ताकि राज्य और केंद्र — दोनों की आवाज़ बराबर रहे!" सीमा जी ने ताली बजाई — "यही **समता (Parity)** है।" इसी कारण हर सांसद के वोट का मूल्य 700 रखा गया, ताकि दोनों पलड़े लगभग बराबर रहें — 5,43,231 बनाम 5,43,200।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मत-मूल्य समझने के बाद अगला कदम है — इन मूल्यों वाले वोट गिने कैसे जाते हैं? यही एकल संक्रमणीय मत और क़ोटा का विषय है।

📌 **याद रखने लायक बात:** एकरूपता = राज्यों के बीच जनसंख्या-अनुपात; समता = सभी विधायक बनाम सभी सांसद (लगभग बराबर)।

📊 राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान का कुल वज़न (2022)

1. **राजस्थान विधानसभा:** 200 विधायक × 129 = **25,800**।
2. **राजस्थान से सांसद:** लोकसभा 25 + राज्यसभा 10 = 35; 35 × 700 = **24,500**।
3. **कुल:** 25,800 + 24,500 = **50,300** — यह पूरे देश के कुल मत-मूल्य **10,86,431** का लगभग **4.6%** है।
4. **तुलना:** उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों का कुल मत-मूल्य 83,824 — राजस्थान विधानसभा के कुल (25,800) का तीन गुने से भी अधिक।



चित्र 7.5: मतों के मूल्य का सूत्र एवं हल किए उदाहरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. निर्वाचन-विधि, क़ोटा, नामांकन एवं विवाद-निपटारा (अनुच्छेद 55, 62, 71)

मत-मूल्य तय होने के बाद असली मतदान **आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Proportional Representation by means of Single Transferable Vote)** से और **गुप्त मतदान (Secret Ballot)** द्वारा होता है। चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी **भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324)** की है; व्यवस्था **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952** और **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974** में है। राष्ट्रपति चुनाव में **राज्यसभा या लोकसभा के महासचिव** बारी-बारी से **निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer)** बनाए जाते हैं।

पहलू	विवरण
निर्वाचन-विधि	आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation) + एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote — प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता-क्रम में अंकित करता है) + गुप्त मतदान
क़ोटा का सूत्र	जीतने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत = (कुल वैध मत ÷ 2) + 1 — अर्थात् उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है
मतदान प्रक्रिया	प्रत्येक सदस्य को एक ही मतपत्र मिलता है; उस पर वह अपनी वरीयताएँ 1, 2, 3 इत्यादि क्रम में अंकित करता है। सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार के मतपत्र रद्द होकर, उन पर अंकित अगली वरीयता के उम्मीदवार को स्थानांतरित हो जाते हैं
विवाद निपटारा	राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हर विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय होता है; उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण (कुछ सीटें रिक्त) होने भर से चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया	(अ) संसदीय शासन-प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका है — इसलिए सीधे जनता द्वारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं; (ब) करोड़ों मतदाताओं की सूची तैयार कर सीधा चुनाव कराना अत्यंत खर्चीला और समय-खपाऊ होता; (स) यदि केवल संसद से चुनाव होता तो सत्तारूढ़ दल का ही बहुमत रहता — राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता

🔍 आसान परिभाषा: एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)

📘 **परिभाषा:** वरीयता-आधारित मतदान पद्धति जिसमें हर मतदाता उम्मीदवारों के आगे 1, 2, 3... वरीयता लिखता है; कोई उम्मीदवार क़ोटा न पाए तो सबसे कम प्रथम-वरीयता वाले को बाहर कर उसके मतपत्रों की अगली वरीयता दूसरों में जोड़ दी जाती है, जब तक कोई क़ोटा न पा ले।

💡 **आसान भाषा में:** आपका वोट बेकार नहीं जाता — आपका पहला पसंदीदा हार जाए तो आपका वोट आपकी दूसरी पसंद के पास "स्थानांतरित" हो जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कक्षा में मॉनिटर चुनते समय हर बच्चा पसंद का क्रम लिखे; सबसे कम पसंद वाला बाहर हो, तो उसके समर्थकों की दूसरी पसंद गिन ली जाए।

🧮 क़ोटा का सूत्र

क़ोटा = [कुल वैध मत ÷ (निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार + 1)] + 1

राष्ट्रपति के लिए: क़ोटा = (कुल वैध मत ÷ 2) + 1 — भिन्न हो तो केवल पूर्णांक भाग

💡 हल किया उदाहरण — मतों का स्थानांतरण (काल्पनिक संख्याएँ)

मान लीजिए कुल वैध मत-मूल्य = **10,00,000**; तो क़ोटा = 10,00,000 ÷ 2 + 1 = **5,00,001**।

पहली गिनती (प्रथम वरीयता): उम्मीदवार क = 4,60,000; ख = 3,90,000; ग = 1,50,000 — कोई क़ोटा तक नहीं पहुँचा।

सबसे कम मत वाले **ग** बाहर; उनके मतपत्रों पर दूसरी वरीयता देखी गई — 1,00,000 मूल्य के मतपत्रों पर क, 50,000 पर ख।

दूसरी गिनती: क = 4,60,000 + 1,00,000 = **5,60,000** (क़ोटा पार) → क निर्वाचित।

राष्ट्रपति निर्वाचन — अधिसूचना से शपथ तक



चित्र 7.6: राष्ट्रपति निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया — अधिसूचना से शपथ तक

◆ नामांकन, जमानत और विवाद — मुख्य नियम

विषय	राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
प्रस्तावक + अनुमोदक	50 + 50 निर्वाचक (1997 से पहले 10 + 10)	20 + 20 निर्वाचक
जमानत राशि	₹15,000 (1997 से पहले ₹2,500)	₹15,000
जमानत ज़ब्ती	कुल वैध मतों के 1/6 से कम मिलने पर	कुल वैध मतों के 1/6 से कम मिलने पर
चुनाव का समय (अनुच्छेद 62/68)	कार्यकाल पूरा होने से पहले; अन्य रिक्ति में 6 माह के भीतर	कार्यकाल पूरा होने से पहले; अन्य रिक्ति में "यथाशीघ्र"
विवाद (अनुच्छेद 71)	केवल सर्वोच्च न्यायालय; याचिका परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर	केवल सर्वोच्च न्यायालय
चुनाव शून्य घोषित होने पर	उससे पहले किए गए कार्य वैध बने रहते हैं (अनुच्छेद 71(2))	वही नियम

⚠️ भ्रम से बचें — "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" शब्द

संविधान राष्ट्रपति चुनाव को "आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा" कहता है, पर सीट केवल **एक** होती है; इसलिए व्यवहार में यह **वरीयता-आधारित पूर्ण बहुमत पद्धति** है — जीतने के लिए कुल वैध मत-मूल्य के आधे से अधिक (विजय-क़ोटा) चाहिए।

मतदाता जितने उम्मीदवार हैं उतनी वरीयताएँ दे सकता है, पर **पहली वरीयता देना अनिवार्य** है — उसके बिना मतपत्र अवैध।

मतदान **गुप्त** होता है और दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) इस चुनाव पर लागू नहीं होता; इसलिए दल "व्हिप" जारी नहीं कर सकते।

📊 राष्ट्रपति चुनाव — रोचक आँकड़े

1. सबसे अधिक मत-प्रतिशत — **1957** में डॉ. राजेंद्र प्रसाद (99.35%); सबसे कम — **1969** में वी.वी. गिरि (50.22%)।
2. एकमात्र निर्विरोध — **1977**, नीलम संजीव रेड्डी (अन्य सभी नामांकन जाँच में अस्वीकार हुए)।
3. **1997** में के.आर. नारायणन को 94.97% मिले; प्रतिद्वंद्वी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन थे।
4. **2002** — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सामने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थीं (आज़ाद हिंद फ़ौज की रानी झाँसी रेजिमेंट)।
5. **2022** — द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 मत-मूल्य (64.03%), यशवंत सिन्हा को 3,80,177।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मतपत्र और विशेष पेन

राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन (EVM) का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वरीयता-आधारित मतदान के लिए मतपत्र ज़रूरी है। सांसदों को हरे और विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र दिए जाते हैं, और वरीयता लिखने के लिए निर्वाचन आयोग का दिया **विशेष बैंगनी स्याही वाला पेन** ही मान्य होता है।

📖 1969 — "अंतरात्मा की आवाज़" और दूसरी वरीयता से जीता चुनाव

मई 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के निधन के बाद कांग्रेस के भीतर खींचतान शुरू हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ("सिंडिकेट") ने **नीलम संजीव रेड्डी** को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया, जबकि प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी** ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्दलीय उम्मीदवार **वी.वी. गिरि** का साथ दिया और सांसदों-विधायकों से **"अंतरात्मा की आवाज़ (Conscience Vote)"** पर मतदान करने को कहा।

अगस्त 1969 की मतगणना में **पहली वरीयता** के मतों से कोई भी उम्मीदवार क़ोटा तक नहीं पहुँचा। तब एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार सबसे कम मत वाले उम्मीदवारों के मतपत्रों की **दूसरी वरीयता** गिनी गई — और इन्हीं स्थानांतरित मतों से गिरि आगे निकल गए। अंतिम परिणाम: गिरि **4,20,077 (50.22%)**, रेड्डी 4,05,427।

यह भारत के इतिहास का **सबसे कड़ा राष्ट्रपति चुनाव** है और एकमात्र ऐसा चुनाव जिसमें फ़ैसला दूसरी वरीयता से हुआ। इसके कुछ ही महीनों बाद नवंबर 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। विडंबना देखिए — वही नीलम संजीव रेड्डी 1977 में **निर्विरोध** राष्ट्रपति बने।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मतगणना की प्रक्रिया समझने के बाद अब देखें कि 1952 से 2022 तक किस-किस चुनाव में क्या हुआ और कौन-कौन राष्ट्रपति बने।

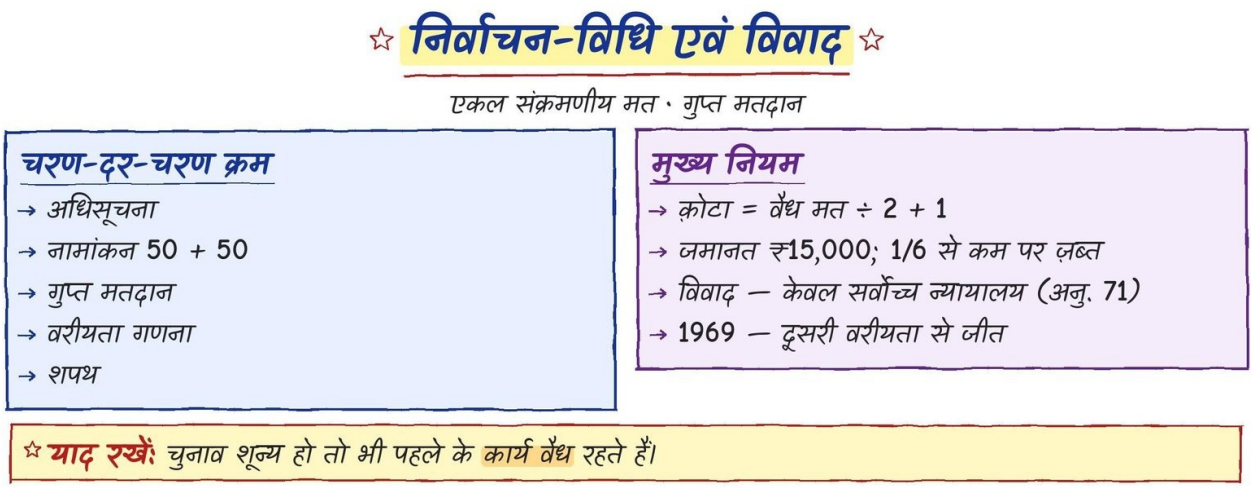
📌 **याद रखने लायक बात:** 1969 — एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव जिसका फ़ैसला दूसरी वरीयता के मतों से हुआ (वी.वी. गिरि)।

📊 नामांकन से जुड़े नियम — एक नज़र में

1. एक निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकता।
2. एक उम्मीदवार अधिकतम **चार** नामांकन-पत्र दाखिल कर सकता है।
3. जमानत राशि भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारी कोषागार में जमा होती है।
4. नामांकन की जाँच निर्वाचन अधिकारी करते हैं; अधूरे नामांकन (जैसे 1977 में) अस्वीकार हो जाते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — चुनाव की अधिसूचना कब?

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के अनुसार निर्वाचन आयोग कार्यकाल समाप्त होने से **60 दिन पहले** या उसके बाद अधिसूचना जारी कर सकता है, ताकि नया राष्ट्रपति समय पर पद ग्रहण कर सके।



चित्र 7.7: निर्वाचन-विधि, क़ोटा, नामांकन एवं विवाद — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. राष्ट्रपति चुनाव 1952-2022, सभी राष्ट्रपति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति

पहले राष्ट्रपति **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** को संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को अंतरिम रूप से चुना था; पहला वास्तविक चुनाव **मई 1952** में हुआ। तब से 2022 तक **16 राष्ट्रपति चुनाव** हुए हैं और **15 व्यक्ति** राष्ट्रपति बने हैं (डॉ. राजेंद्र प्रसाद दो बार)। नीचे पहली तालिका चुनावों की है और दूसरी हर राष्ट्रपति के कार्यकाल की।

5.1 तालिका — राष्ट्रपति चुनाव सन् 1952 से 2022 तक (एवं आगामी चुनाव)

क्र.	वर्ष	विजयी राष्ट्रपति (प्राप्त मत %)	मुख्य प्रतिद्वंद्वी	उल्लेखनीय बात
1	1952	डॉ. राजेंद्र प्रसाद (83.81%)	के.टी. शाह	प्रथम राष्ट्रपति
2	1957	डॉ. राजेंद्र प्रसाद (99.35%)	एन.एन. दास	एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए
3	1962	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (98.24%)	सी. हरि राम	इससे पहले वे देश के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे
4	1967	डॉ. ज़ाकिर हुसैन (56.23%)	के. सुब्बा राव	पद पर रहते हुए मृत्यु (सन् 1969); उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने
5	1969	वी.वी. गिरि (50.22%)	एन. संजीव रेड्डी	अब तक का सबसे निकट का मुकाबला; इससे पहले वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके थे
6	1974	फखरुद्दीन अली अहमद (80.18%)	त्रिदेव चौधरी	पद पर रहते हुए मृत्यु (सन् 1977); उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने
7	1977	नीलम संजीव रेड्डी	—	एकमात्र निर्विरोध (बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के) चुनाव
8	1982	ज्ञानी जैल सिंह (72.73%)	एच.आर. खन्ना	जेब वीटो का प्रयोग — डाक-कार्यालय संशोधन विधेयक 1986 पर
9	1987	आर. वेंकटरमण (72.29%)	वी.आर. कृष्ण अय्यर	परम वीटो का प्रयोग — सांसद वेतन विधेयक 1991 पर
10	1992	डॉ. शंकर दयाल शर्मा (65.86%)	जॉर्ज स्वेल	—
11	1997	के.आर. नारायणन (94.97%)	टी.एन. शेषन	उत्तर प्रदेश (1997) और बिहार (1998) में लगाई जाने वाली राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लौटाई
12	2002	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (89.58%)	लक्ष्मी सहगल	"जनता के राष्ट्रपति" के रूप में लोकप्रिय
13	2007	प्रतिभा पाटिल (65.82%)	बी.एस. शेखावत	देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति
14	2012	प्रणब मुखर्जी (68.12%)	पी.ए. संगमा	—
15	2017	राम नाथ कोविंद (65.65%)	मीरा कुमार	—
16	2022	द्रौपदी मुर्मू (64.03%)	यशवंत सिन्हा	जनजातीय (आदिवासी) समुदाय की प्रथम राष्ट्रपति; वर्तमान (सन् 2026 तक) राष्ट्रपति
17	2027 (संभावित)	—	—	द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जुलाई 2027 में पूर्ण होगा; अगला राष्ट्रपति चुनाव मध्य-2027 में संभावित

◆ भारत के राष्ट्रपति — कार्यकाल सहित

क्र.	राष्ट्रपति	कार्यकाल	याद रखने लायक बात
1	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	26 जनवरी 1950 – 13 मई 1962	सबसे लंबा कार्यकाल; बिहार; दो बार निर्वाचित
2	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1962 – 13 मई 1967	दार्शनिक; जन्मदिन 5 सितंबर "शिक्षक दिवस"
3	डॉ. ज़ाकिर हुसैन	13 मई 1967 – 3 मई 1969	पद पर मृत्यु; सबसे छोटा कार्यकाल; भारत रत्न 1963
4	वी.वी. गिरि	24 अगस्त 1969 – 24 अगस्त 1974	निर्दलीय जीते; दूसरी वरीयता की गिनती से विजय
5	फ़ख़रुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त 1974 – 11 फ़रवरी 1977	आपातकाल (1975) की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर; पद पर मृत्यु
6	नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई 1977 – 25 जुलाई 1982	एकमात्र निर्विरोध; पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे
7	ज्ञानी ज़ैल सिंह	25 जुलाई 1982 – 25 जुलाई 1987	पहले सिख राष्ट्रपति; डाक विधेयक पर जेब वीटो
8	आर. वेंकटरमण	25 जुलाई 1987 – 25 जुलाई 1992	चार प्रधानमंत्रियों के साथ काम; त्रिशंकु लोकसभा 1989
9	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई 1992 – 25 जुलाई 1997	पहले उपराष्ट्रपति भी रहे; 1996 में वाजपेयी को आमंत्रण
10	के.आर. नारायणन	25 जुलाई 1997 – 25 जुलाई 2002	पहले दलित राष्ट्रपति; 1997 और 1998 में सलाह लौटाई
11	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई 2002 – 25 जुलाई 2007	"मिसाइल मैन"; लाभ का पद विधेयक 2006 लौटाया
12	प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	25 जुलाई 2007 – 25 जुलाई 2012	पहली महिला राष्ट्रपति; इससे पहले राजस्थान की राज्यपाल (2004-07)
13	प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई 2012 – 25 जुलाई 2017	वित्त, रक्षा, विदेश मंत्री रहे; भारत रत्न 2019
14	राम नाथ कोविंद	25 जुलाई 2017 – 25 जुलाई 2022	इससे पहले बिहार के राज्यपाल; "एक राष्ट्र एक चुनाव" समिति के अध्यक्ष (2023)
15	द्रौपदी मुर्मू	25 जुलाई 2022 से	पहली जनजातीय राष्ट्रपति; ओडिशा; सबसे कम आयु (64) में पद संभाला; इससे पहले झारखंड की राज्यपाल

कार्यवाहक राष्ट्रपति / राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन	अवधि	कारण
वी.वी. गिरि (उपराष्ट्रपति)	3 मई 1969 – 20 जुलाई 1969	ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु
न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (मुख्य न्यायाधीश)	20 जुलाई 1969 – 24 अगस्त 1969	गिरि ने चुनाव लड़ने हेतु उपराष्ट्रपति पद छोड़ा
बी.डी. जत्ती (उपराष्ट्रपति)	11 फ़रवरी 1977 – 25 जुलाई 1977	फ़ख़रुद्दीन अली अहमद की मृत्यु

📌 ध्यान दें — अगला राष्ट्रपति चुनाव

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पाँच वर्षीय कार्यकाल **24 जुलाई 2027** को पूरा होगा, इसलिए अनुच्छेद 62(1) के अनुसार अगला (17वाँ) राष्ट्रपति चुनाव उससे पहले — 2027 के मध्य में — होना है। अक्टूबर 2026 तक निर्वाचन आयोग ने इसकी तिथियाँ घोषित नहीं की थीं।

🔍 आसान परिभाषा: निर्विरोध निर्वाचन (Unopposed Election)

📘 **परिभाषा:** नामांकन-पत्रों की जाँच और नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद यदि केवल एक ही वैध उम्मीदवार बचे, तो निर्वाचन अधिकारी मतदान कराए बिना उसे निर्वाचित घोषित कर देता है।

💡 **आसान भाषा में:** मैदान में अकेला उम्मीदवार बचा तो वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं — वह सीधे जीता हुआ घोषित। 🏠 **उदाहरण:** जैसे मोहल्ले की समिति के अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नाम आए, तो बैठक में तालियों से उसी को अध्यक्ष मान लिया जाता है। भारत में राष्ट्रपति पद पर ऐसा केवल एक बार हुआ — नीलम संजीव रेड्डी (1977)।

📊 राष्ट्रपति के आधिकारिक प्रतीक

1. राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल — शपथ ग्रहण, पद्म पुरस्कार और राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार करने के समारोह यहीं होते हैं।
2. हर वर्ष राष्ट्रपति भवन का **अमृत उद्यान** (पहले मुग़ल गार्डन) आम जनता के लिए खोला जाता है।
3. "राष्ट्रपति अंगरक्षक" दस्ता राष्ट्रपति के समारोहों में घुड़सवार सुरक्षा देता है।
4. राष्ट्रपति के पद-मुक्त होने पर उन्हें आजीवन सुसज्जित आवास और कर्मचारी मिलते हैं।

📊 राष्ट्रपति — "पहले" जो याद रखें

1. पहले राष्ट्रपति — डॉ. राजेंद्र प्रसाद; पहले मुस्लिम राष्ट्रपति — डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1967)।
2. पहले सिख — ज्ञानी ज़ैल सिंह (1982); पहले दलित — के.आर. नारायणन (1997)।
3. पहली महिला — प्रतिभा पाटिल (2007); पहली जनजातीय — द्रौपदी मुर्मू (2022)।
4. दक्षिण भारत से पहले — डॉ. एस. राधाकृष्णन (1962); वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (2002)।
5. भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति — राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, ज़ाकिर हुसैन, वी.वी. गिरि, कलाम, प्रणब मुखर्जी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रपति का ध्वज और अभिवादन

राष्ट्रपति को **21 तोपों की सलामी** दी जाती है। गणतंत्र दिवस परेड में सलामी राष्ट्रपति लेते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर लाल क़िले से ध्वज प्रधानमंत्री फहराते हैं — यह अंतर "राज्य के प्रधान" और "सरकार के प्रधान" की भूमिका को दिखाता है।

📖 उपरबेड़ा से रायसीना तक — द्रौपदी मुर्मू

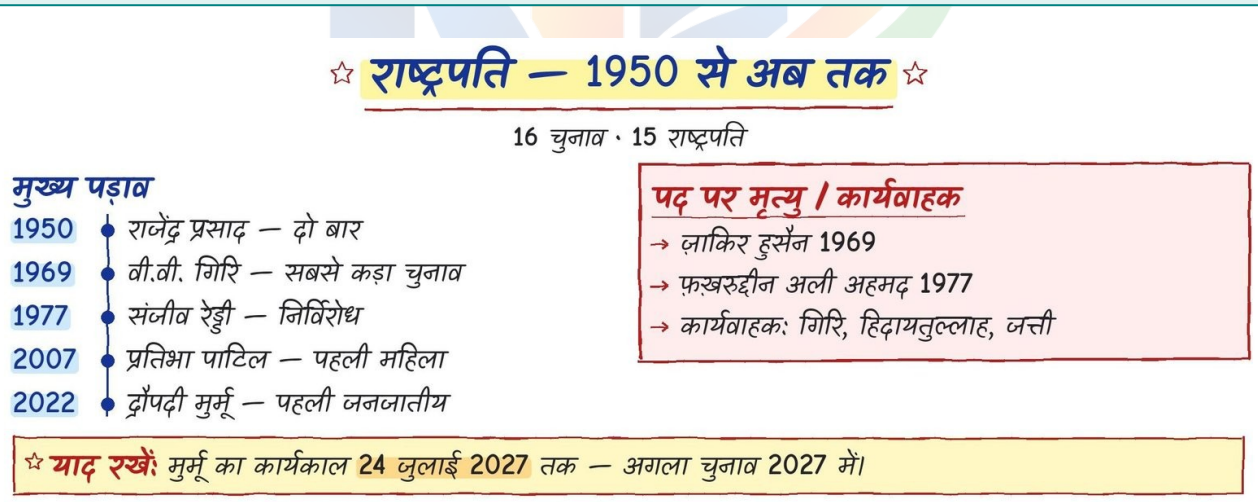
20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के **उपरबेड़ा** गाँव में एक संथाल परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। गाँव से कॉलेज जाने वाली वे पहली लड़कियों में थीं। भुवनेश्वर से स्नातक के बाद उन्होंने सिंचाई विभाग में लिपिक और फिर रायरंगपुर के एक विद्यालय में **बिना वेतन शिक्षिका** के रूप में काम किया।

1997 में वे रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद बनीं, फिर दो बार विधायक और ओडिशा सरकार में मंत्री रहीं। 2015 से 2021 तक वे **झारखंड की पहली महिला राज्यपाल** रहीं — और पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली उस राज्य की पहली राज्यपाल भी। जीवन में पति और दो बेटों को खोने के गहरे दुख के बावजूद उन्होंने सार्वजनिक जीवन नहीं छोड़ा।

21 जुलाई 2022 को मतगणना में उन्हें 64.03% मत-मूल्य मिला और **25 जुलाई 2022** को मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। वे देश की **पहली जनजातीय राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति** और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति बनीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रपतियों की सूची से अगला प्रश्न निकलता है — कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य कब होता है, शपथ में क्या कहता है और पद पर रहते उसे क्या सुविधाएँ व छूट मिलती हैं?

📌 **याद रखने लायक बात:** द्रौपदी मुर्मू — 15वीं राष्ट्रपति, 25 जुलाई 2022; शपथ मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने दिलाई।



चित्र 7.8: राष्ट्रपति चुनाव 1952-2022 एवं सभी राष्ट्रपति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

6. योग्यताएँ, शपथ, पद की शर्तें, वेतन-भत्ते एवं उन्मुक्ति (अनुच्छेद 58, 59, 60, 361)

राष्ट्रपति बनने के लिए **अनुच्छेद 58** चार योग्यताएँ रखता है, शपथ **अनुच्छेद 60** में है, पद की शर्तें **अनुच्छेद 59** में और कानूनी छूट **अनुच्छेद 361** में। यहाँ एक बारीक बात — राष्ट्रपति पद के लिए **लोकसभा** का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए (न्यूनतम आयु 25 नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के लिए अलग से 35 वर्ष), जबकि उपराष्ट्रपति के लिए **राज्यसभा** का सदस्य बनने की योग्यता।

6.1 योग्यताएँ — अनुच्छेद 58

क्र.	आवश्यक योग्यता
1	भारत का नागरिक होना चाहिए
2	आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए
3	लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो
4	संघ, राज्य, स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी सार्वजनिक निकाय के अधीन कोई ऐसा पद न रखता हो जिसमें आर्थिक लाभ मिलता हो (इसे "लाभ का पद" कहते हैं)

📌 अपवाद एवं अतिरिक्त शर्तें

पदस्थ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, और संघ या राज्य के मंत्री — इन्हें "लाभ का पद" धारण करने वाला नहीं माना जाता, अतः ये सभी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक (यानी 50 लोग जो नामांकन का प्रस्ताव रखें और 50 लोग जो उसका समर्थन करें) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में ₹15,000 की जमानत-राशि जमा करनी होती है; यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 1/6 भाग से भी कम वोट मिलें तो यह जमानत-राशि जब्त कर ली जाती है (सन् 1997 से पहले यह नियम 10 प्रस्तावक + 10 अनुमोदक + ₹2,500 जमानत का था)।

6.2 शपथ अथवा प्रतिज्ञान — अनुच्छेद 60

शपथ में ली जाने वाली 3 प्रतिज्ञाएँ	सरल अर्थ
1. पद का निष्ठापूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा	राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करना
2. संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण एवं परिरक्षण की प्रतिज्ञा	संविधान और देश के कानून की हर हाल में रक्षा करना
3. जनता की सेवा और कल्याण की प्रतिज्ञा	अपने-आप को भारत की जनता की सेवा और कल्याण के प्रति समर्पित करना

📌 शपथ कौन दिलाता है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश); उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी यही शपथ लेते हैं।

6.3 पद की शर्तें, वेतन-भत्ते एवं उन्मुक्ति (कानूनी छूट) — अनुच्छेद 59 एवं 361

विषय	विवरण
पद की 5 शर्तें	(1) संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं रह सकते — यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो तो पद ग्रहण करते ही उसकी सदन-सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है; (2) कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते; (3) राष्ट्रपति भवन का निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार; (4) संसद द्वारा निर्धारित वेतन-भत्ते पाने का अधिकार; (5) कार्यकाल के दौरान इन वेतन-भत्तों को घटाया नहीं जा सकता
वेतन एवं सुविधाएँ	₹5 लाख प्रति माह (वित्त अधिनियम 2018 के तहत, 1 जनवरी 2016 से लागू); पद छोड़ने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को — पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50% प्रति माह (सन् 2008 से; पहले यह ₹3 लाख प्रति वर्ष था), साथ ही सुसज्जित आवास, टेलीफोन, वाहन, चिकित्सा-सुविधा, यात्रा-सुविधा, सचिवीय स्टाफ तथा ₹1 लाख प्रति वर्ष कार्यालय-व्यय भी मिलता है
उन्मुक्ति यानी कानूनी छूट (अनुच्छेद 361)	(अ) अपने सरकारी कार्यों के लिए राष्ट्रपति पर कोई व्यक्तिगत मुकदमा नहीं चल सकता; (ब) कार्यकाल के दौरान — चाहे सरकारी कार्य हो या व्यक्तिगत — किसी भी फौजदारी (आपराधिक) कार्यवाही से पूर्ण छूट; (स) कार्यकाल में गिरफ्तारी या कारावास संभव नहीं; (द) व्यक्तिगत कार्यों से जुड़ी दीवानी (सिविल) कार्यवाही केवल 2 माह पूर्व नोटिस देकर ही शुरू हो सकती है; (य) कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन सभी छूटों के बिना सामान्य कानूनी प्रक्रिया लागू होती है

🔍 आसान परिभाषा: लाभ का पद (Office of Profit)

📘 **परिभाषा:** सरकार (संघ, राज्य, स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण) के अधीन ऐसा पद जिस पर नियुक्ति और हटाना सरकार के हाथ में हो और जिससे वेतन/भत्ते जैसा आर्थिक लाभ मिले; संविधान इसकी परिभाषा नहीं देता, अदालतें हर मामले में तय करती हैं।

💡 **आसान भाषा में:** जो व्यक्ति सरकार से तनख़्वाह वाला पद ले रहा हो, वह निष्पक्ष होकर सरकार की निगरानी या उच्च संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता — हितों का टकराव होगा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई क्रिकेट मैच का अंपायर किसी एक टीम से वेतन भी ले रहा हो — उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठेगा।

उन्मुक्ति (अनुच्छेद 361)	सरल व्याख्या
सरकारी कार्यों के लिए व्यक्तिगत छूट	पद के कर्तव्य निभाते हुए किए कार्यों के लिए राष्ट्रपति किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं; पर सरकार (भारत संघ) पर मुक़दमा हो सकता है
आपराधिक कार्यवाही	कार्यकाल में निजी कार्यों के लिए भी कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं हो सकती
गिरफ़्तारी	कार्यकाल में गिरफ़्तारी या कारावास का आदेश जारी नहीं हो सकता
दीवानी कार्यवाही	निजी कार्यों पर दीवानी मुक़दमा हो सकता है, पर **दो माह पहले लिखित सूचना** देनी होगी
अपवाद	राष्ट्रपति का आचरण संसद में **महाभियोग** की जाँच में परखा जा सकता है (अनुच्छेद 61)

📊 वेतन, पेंशन और सुविधाएँ — एक नज़र में

1. राष्ट्रपति का वेतन **₹5 लाख प्रति माह** (वित्त अधिनियम 2018, 1 जनवरी 2016 से) — पहले ₹1.5 लाख; वेतन **भारत की संचित निधि पर भारित** होता है, यानी संसद में मतदान नहीं होता।
2. कार्यकाल के दौरान वेतन-भत्ते **घटाए नहीं** जा सकते (अनुच्छेद 59(4))।
3. सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की पेंशन — वेतन का **50% प्रति माह** (2008 के संशोधन से); साथ में सुसज्जित आवास, फ़ोन, कार, चिकित्सा, यात्रा, सचिवीय सहायक।
4. दिवंगत राष्ट्रपति के जीवनसाथी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन।

⚠️ भ्रम से बचें — शपथ, त्यागपत्र और वेतन

राष्ट्रपति को शपथ **भारत के मुख्य न्यायाधीश** दिलाते हैं (उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश); पर राष्ट्रपति अपना **त्यागपत्र उपराष्ट्रपति** को देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को नहीं।

राष्ट्रपति की शपथ में "संविधान और विधि का **परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण**" तथा "भारत की जनता की सेवा" का वचन है — यह मंत्रियों की शपथ से अलग है, जिसमें गोपनीयता की शपथ भी होती है।

राष्ट्रपति का वेतन संसद क़ानून से तय करती है (अनुच्छेद 59(3)); 2018 से यह **₹5 लाख प्रति माह** है। कार्यकाल के दौरान वेतन-भत्ते **घटाए नहीं** जा सकते (अनुच्छेद 59(4))।

📖 "परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" — शपथ के तीन शब्दों की कहानी

राष्ट्रपति की शपथ (अनुच्छेद 60) में वे वचन देते हैं कि वे अपनी पूरी योग्यता से **"संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण"** करेंगे (to preserve, protect and defend)। ध्यान दीजिए — प्रधानमंत्री या मंत्री की शपथ में यह वाक्य नहीं है; वे केवल संविधान के प्रति "श्रद्धा और निष्ठा" और कर्तव्य निभाने की शपथ लेते हैं।

यह अंतर संयोग नहीं है। संविधान सभा ने राष्ट्रपति को **संविधान का संरक्षक** माना — इसलिए उन्हें शपथ भी देश के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी, **भारत के मुख्य न्यायाधीश**, दिलाते हैं। इसी शपथ के आधार पर विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रपति "रबर स्टैंप" भर नहीं हैं; उनका दायित्व है कि वे मंत्रिपरिषद को सलाह दें, चेतावनी दें और ज़रूरत पड़ने पर पुनर्विचार के लिए कहें।

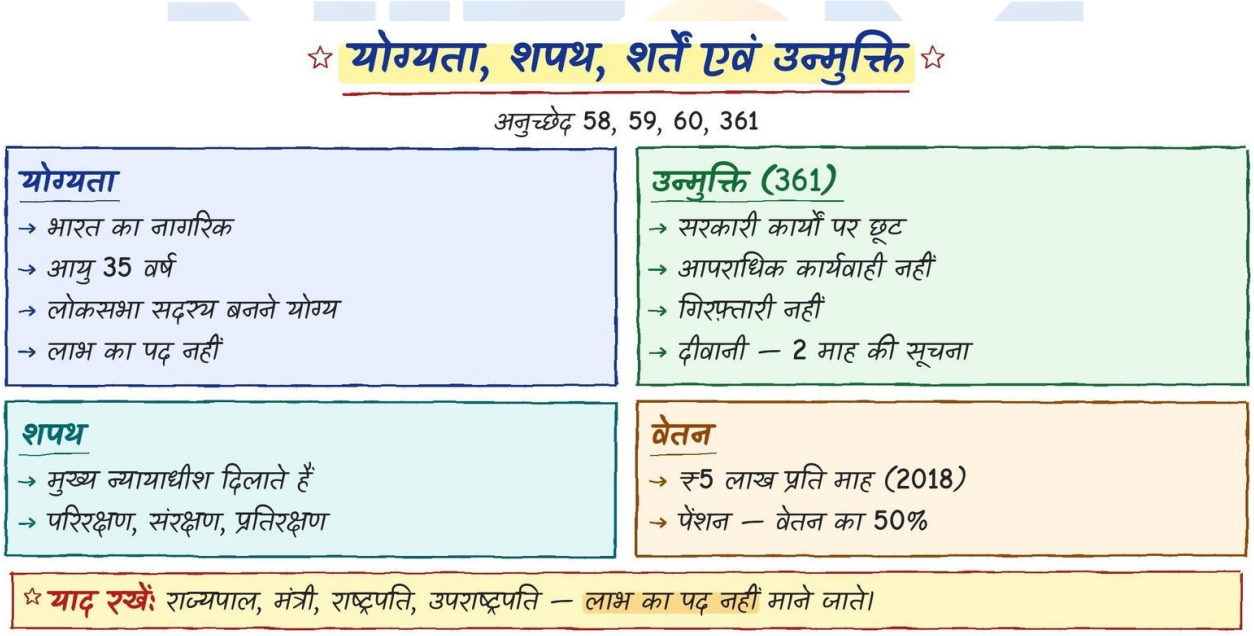
यही शपथ महाभियोग से भी जुड़ी है — अनुच्छेद 61 का एकमात्र आधार है **"संविधान का अतिक्रमण"**। यानी जिस संविधान की रक्षा की शपथ ली, उसका उल्लंघन ही पद से हटाने का कारण बन सकता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** शपथ से अगली कड़ी है — राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहते हैं और संविधान के अतिक्रमण पर उन्हें हटाया कैसे जाता है (अनुच्छेद 56 और 61)।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रपति की शपथ: संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण — मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — लाभ का पद — प्रसिद्ध प्रसंग

2006 में "लाभ का पद" विवाद के कारण कई सांसदों की सदस्यता पर प्रश्न उठा; इसी के बाद **संसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006** आया, जिसे राष्ट्रपति कलाम ने पहले लौटाया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वही सिद्धांत लागू है — उम्मीदवार किसी सरकार के अधीन लाभ का पद न रखे, सिवाय उन पदों के जिन्हें अनुच्छेद 58(2) और 66(4) स्वयं छूट देते हैं।



चित्र 7.9: योग्यताएँ, शपथ, पद की शर्तें एवं उन्मुक्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. कार्यकाल एवं महाभियोग (अनुच्छेद 56, 57, 61)

राष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं (**अनुच्छेद 56**), दोबारा चुने जा सकते हैं (**अनुच्छेद 57**) और केवल एक ही आधार पर — **"संविधान का अतिक्रमण (Violation of the Constitution)"** — **महाभियोग (Impeachment)** से हटाए जा सकते हैं (**अनुच्छेद 61**)। "महाभियोग" शब्द अमेरिका से लिया गया है, पर भारत में प्रक्रिया अलग है — अमेरिका में आरोप केवल निचला सदन (प्रतिनिधि सभा) लगाता है और सुनवाई केवल सीनेट करती है, जबकि भारत में **कोई भी सदन** आरोप लगा सकता है और **दूसरा सदन** जाँच करता है।

7.1 कार्यकाल — अनुच्छेद 56

पहलू	विवरण
अवधि	5 वर्ष — पद ग्रहण की तारीख से गिनी जाती है; इसके बाद भी नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने तक पुराने राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं
इस्तीफा	राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र भेजकर पद छोड़ सकते हैं
पुनर्निर्वाचन	कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार पुनः राष्ट्रपति चुना जा सकता है — कोई संख्या-सीमा नहीं; परंतु व्यवहार में केवल डॉ. राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 पूरे कार्यकाल निभाए
बीच की अवधि (Interregnum) से बचाव का प्रावधान	यदि 5 वर्ष पूरे होने पर भी नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो पाए, तो पुराने राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नया राष्ट्रपति पदभार न ग्रहण कर ले — इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता
अमेरिका से अंतर	अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है; भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है

📌 ध्यान दें — इस्तीफ़ा और पुनर्निर्वाचन

राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा **उपराष्ट्रपति** को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत **लोकसभा अध्यक्ष** को देते हैं (अनुच्छेद 56(2))।

अब तक किसी राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा नहीं दिया; केवल वी.वी. गिरि ने 1969 में **कार्यवाहक राष्ट्रपति** के रूप में पद छोड़ा था।

7.2 महाभियोग यानी पद से हटाने की प्रक्रिया — अनुच्छेद 61

🔍 आसान परिभाषा: महाभियोग (Impeachment)

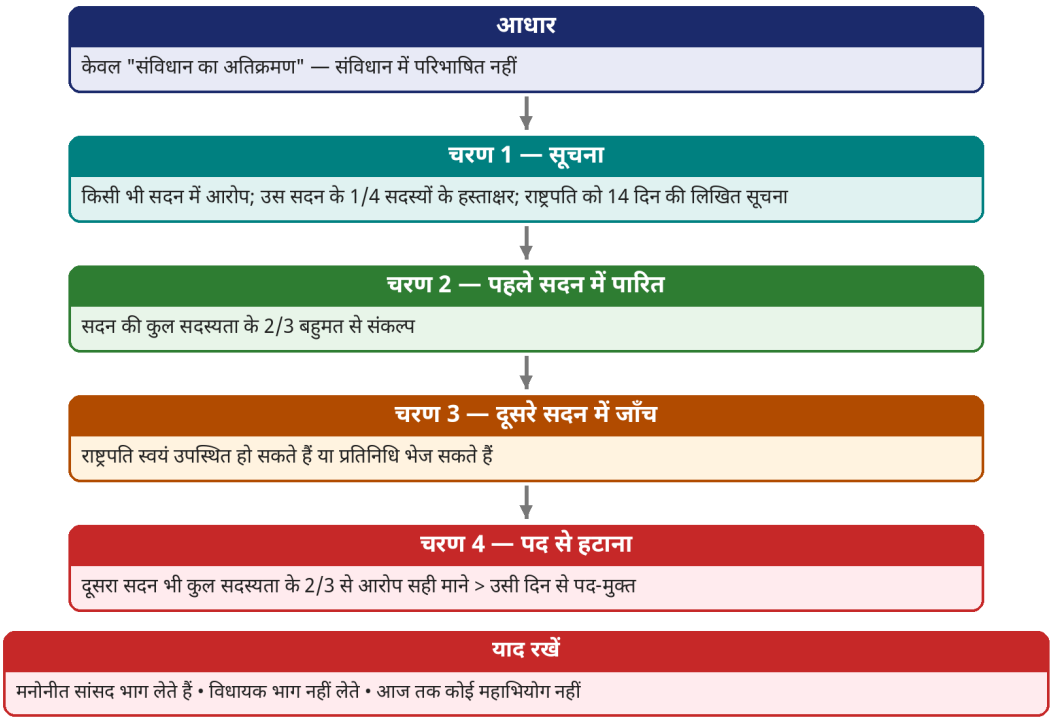
📘 **परिभाषा:** राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने की एक अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संवैधानिक प्रक्रिया — जो संसद के दोनों सदन मिलकर चलाते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र आधार है "संविधान का उल्लंघन" — परंतु संविधान ने कहीं यह स्पष्ट नहीं किया कि "संविधान का उल्लंघन" ठीक-ठीक क्या माना जाएगा; यह संसद के विवेक पर छोड़ा गया है। अत्यंत कठोर प्रक्रिया होने के कारण, आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया गया है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कंपनी के डायरेक्टर को हटाने के लिए बोर्ड की दो-तिहाई सहमति चाहिए होती है, वैसे ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग 2/3 बहुमत चाहिए — यही कठोरता है कि आज तक यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाई।

चरण	क्या होता है	विशेष बात
चरण 1 — प्रस्ताव प्रस्तुत करना	संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप-प्रस्ताव लाया जा सकता है	उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक + राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना (नोटिस) देनी होगी
चरण 2 — उसी सदन में पारित करना	प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा	यहाँ "कुल सदस्यता" का 2/3 चाहिए — न कि केवल उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3
चरण 3 — दूसरे सदन में जाँच	अब दूसरा सदन इन आरोपों की जाँच करता है	राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने और बचाव करने का पूरा अधिकार है
चरण 4 — पद से निष्कासन	दूसरे सदन को भी इन आरोपों को अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा	जिस तारीख को यह प्रस्ताव पारित होता है, उसी तारीख से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं

महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं	महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते
◆ **संसद के मनोनीत (नामांकित) सदस्य — भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, फिर भी महाभियोग में वोट डाल सकते हैं**	◆ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक) — भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, फिर भी महाभियोग में उनकी कोई भूमिका नहीं है

राष्ट्रपति पर महाभियोग — अनुच्छेद 61



चित्र 7.10: राष्ट्रपति पर महाभियोग — चार चरणों की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61)

पद	हटाने का आधार	कहाँ शुरू	आवश्यक बहुमत
राष्ट्रपति (अनु. 61)	संविधान का अतिक्रमण	कोई भी सदन (1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, 14 दिन की सूचना)	दोनों सदनों में कुल सदस्यता का 2/3
उपराष्ट्रपति (अनु. 67ख)	कोई आधार नहीं लिखा	केवल राज्यसभा (14 दिन की सूचना)	राज्यसभा में प्रभावी बहुमत + लोकसभा की सहमति (साधारण बहुमत)
सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनु. 124(4), 217)	सिद्ध कदाचार या असमर्थता	लोकसभा (100 सदस्य) या राज्यसभा (50 सदस्य)	हर सदन में कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 (विशेष बहुमत)

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रपति पर महाभियोग में **2/3 बहुमत सदन की कुल सदस्यता** का चाहिए — उपस्थित सदस्यों का नहीं।

आज तक **किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं** चला है।

सेवानिवृत्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति **कितनी ही बार** दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है — पर अब तक केवल डॉ. राजेंद्र प्रसाद ही दो बार चुने गए।

🔍 आसान परिभाषा: महाभियोग (Impeachment)

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रपति को "संविधान के उल्लंघन" के आधार पर पद से हटाने की संसदीय, अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 61) — एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उसकी जाँच करता है, और दोनों सदनों में कुल सदस्य-संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित होने पर राष्ट्रपति उसी दिन से पद से हट जाते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** देश के सबसे ऊँचे पद पर बैठे व्यक्ति पर भी "संविधान तोड़ने" का मुक़दमा संसद चला सकती है — एक सदन आरोप लगाए, दूसरा सुनवाई करे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी सहकारी समिति के अध्यक्ष पर नियम तोड़ने का आरोप लगे, तो पहले कुछ सदस्य लिखित शिकायत देते हैं, फिर पूरी आमसभा सुनवाई करके दो-तिहाई मत से उसे हटा देती है।

📖 अमेरिका में चार बार महाभियोग, भारत में एक बार भी नहीं

अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप **प्रतिनिधि सभा** लगाती है और **सीनेट** सुनवाई करके दो-तिहाई बहुमत से हटा सकती है। वहाँ अब तक तीन राष्ट्रपतियों पर चार बार महाभियोग चला — **एंड्रयू जॉनसन (1868)**, **बिल क्लिंटन (1998)** और **डोनाल्ड ट्रंप (2019 और 2021)** — पर हर बार सीनेट में आवश्यक दो-तिहाई मत न मिलने से वे बरी हो गए। जॉनसन तो सिर्फ़ एक मत से बचे थे।

रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी (वॉटरगेट कांड), पर उन्होंने **अगस्त 1974** में पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। अमेरिकी आधार है "राजद्रोह, रिश्वत या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार", जबकि भारत में केवल **"संविधान का अतिक्रमण"**।

भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला। कारण साफ़ है — राष्ट्रपति लगभग हर काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, इसलिए संविधान के उल्लंघन का आरोप उन पर व्यक्तिगत रूप से टिकना कठिन है; और दोनों सदनों में **कुल सदस्यता का दो-तिहाई** जुटाना बहुत कठिन शर्त है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** महाभियोग, इस्तीफ़ा या मृत्यु — किसी भी कारण से पद खाली हो जाए तो देश को कौन चलाएगा? यही रिक्ति और कार्यवाहक राष्ट्रपति का विषय है।

📌 **याद रखने लायक बात:** भारत में आज तक कोई महाभियोग नहीं; आधार केवल "संविधान का अतिक्रमण"।

📊 दुनिया में राष्ट्रपतियों पर महाभियोग — कुछ उदाहरण

1. **दक्षिण कोरिया:** संसद ने दिसंबर 2016 में राष्ट्रपति **पार्क ग्यून-हे (Park Geun-hye)** पर महाभियोग पारित किया; 10 मार्च 2017 को संवैधानिक न्यायालय ने उन्हें पद से हटा दिया।
2. **दक्षिण कोरिया:** राष्ट्रपति **यून सुक-योल (Yoon Suk Yeol)** पर 14 दिसंबर 2024 को महाभियोग पारित हुआ; 4 अप्रैल 2025 को संवैधानिक न्यायालय ने उन्हें हटा दिया।
3. **ब्राज़ील:** राष्ट्रपति **डिल्मा रूसेफ़ (Dilma Rousseff)** को 31 अगस्त 2016 को सीनेट ने महाभियोग से हटाया।
4. **पेरू:** कांग्रेस ने नवंबर 2020 में राष्ट्रपति **मार्टिन विज़कारा (Martín Vizcarra)** को "नैतिक अक्षमता" के आधार पर हटाया।
5. **भारत:** 1950 से आज तक किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद में नहीं आया; यहाँ अंतिम निर्णय संसद का है, किसी न्यायालय का नहीं।

📊 महाभियोग — संख्याओं में

1. आरोप की सूचना पर उस सदन के कम से कम **1/4 सदस्यों** के हस्ताक्षर — लोकसभा में लगभग 136, राज्यसभा में लगभग 62 (पूरी सदस्यता के आधार पर)।
2. राष्ट्रपति को **14 दिन** पहले लिखित सूचना।
3. हर सदन में **कुल सदस्यता का 2/3** — लोकसभा 543 में से कम से कम 362, राज्यसभा 245 में से कम से कम 164।
4. दूसरा सदन जाँच करता है या करवाता है; राष्ट्रपति को उपस्थित होने और प्रतिनिधि भेजने का अधिकार।
5. संकल्प पारित होने की **तिथि से ही** पद रिक्त; फिर 6 माह के भीतर नया चुनाव।

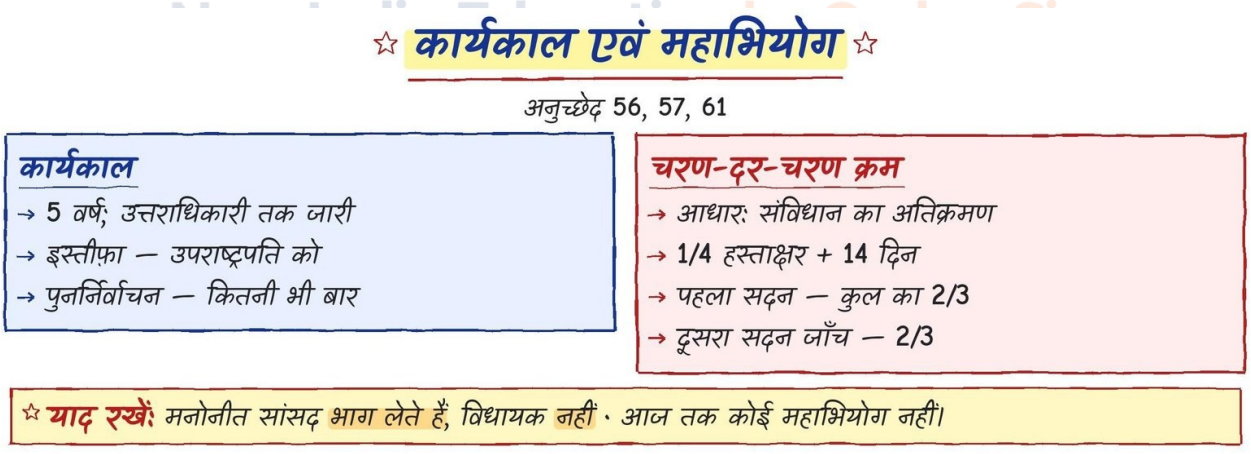
⚠️ भ्रम से बचें — "महाभियोग" शब्द कहाँ-कहाँ

संविधान में **"महाभियोग (Impeachment)"** शब्द केवल **राष्ट्रपति** के लिए (अनुच्छेद 61) प्रयोग हुआ है।

न्यायाधीशों, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिए संविधान "हटाया जाना (Removal)" शब्द प्रयोग करता है — बोलचाल में इन्हें भी "महाभियोग" कह दिया जाता है, पर परीक्षा में यह अंतर पूछा जाता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — न्यायाधीशों के मामले

न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया अब तक कई बार शुरू हुई — 1993 में न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध लोकसभा में प्रस्ताव गिर गया; 2011 में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया, पर लोकसभा में मतदान से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया।



चित्र 7.11: कार्यकाल एवं महाभियोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. पद रिक्ति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 62, 65, 70)

संविधान ऐसा कोई क्षण नहीं आने देता जब देश बिना राष्ट्रपति के हो — इसे **अंतराल (Interregnum)** से बचाव कहते हैं। कार्यकाल पूरा होने पर नया राष्ट्रपति आने तक पुराने राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं (अनुच्छेद 56(1)(ग)); अन्य कारणों से पद खाली हो तो **अनुच्छेद 65** के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और दोनों न हों तो **अनुच्छेद 70** के तहत संसद का बनाया **राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969** लागू होता है — जिसमें मुख्य न्यायाधीश और फिर सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश का क्रम है।

8.1 पद रिक्त होने की स्थिति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति की श्रृंखला — अनुच्छेद 65

पद रिक्त होने के 5 कारण	कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है — क्रम से
1. 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर	1. सबसे पहले — उपराष्ट्रपति (अधिकतम 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति)
2. राष्ट्रपति के इस्तीफा देने पर	2. यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हों तो → भारत के मुख्य न्यायाधीश
3. महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने पर	3. यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हों तो → सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश
4. मृत्यु होने पर (जैसे डॉ. ज़ाकिर हुसैन — 1969; फखरुद्दीन अली अहमद — 1977)	
5. अन्य किसी कारण से (जैसे अयोग्य ठहराया जाना अथवा चुनाव को शून्य घोषित किया जाना)	

स्थिति	क्या होता है
मृत्यु/इस्तीफा/महाभियोग से पद रिक्त होने पर	6 माह के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य है; नए राष्ट्रपति को पूरे 5 वर्ष का नया कार्यकाल मिलता है
कार्यकाल पूरा होने से पद रिक्त होने पर	चुनाव पहले ही करा लिया जाता है; तब तक पुराने राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं — इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अवसर नहीं मिलता
राष्ट्रपति के अस्थायी रूप से अनुपस्थित/बीमार होने पर	उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं; राष्ट्रपति के वापस लौटते ही उपराष्ट्रपति की यह भूमिका समाप्त हो जाती है
कार्यवाहक राष्ट्रपति को मिलने वाले अधिकार	राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, सभी कानूनी छूट (उन्मुक्तियाँ) तथा राष्ट्रपति के बराबर वेतन

स्थिति	उपराष्ट्रपति "राष्ट्रपति के रूप में कार्य" करते हैं?	राज्यसभा की अध्यक्षता
राष्ट्रपति का पद रिक्त (मृत्यु, इस्तीफ़ा, महाभियोग)	हाँ — नया राष्ट्रपति आने तक (चुनाव 6 माह के भीतर)	नहीं; उपसभापति करते हैं
राष्ट्रपति बीमार/विदेश यात्रा/अनुपस्थित	हाँ — राष्ट्रपति के लौटने तक "कृत्यों का निर्वहन"	नहीं
कार्यकाल समाप्त, नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया	नहीं — पुराने राष्ट्रपति ही बने रहते हैं	उपराष्ट्रपति सामान्य रूप से

> 📌 **ध्यान दें**
> राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को **राष्ट्रपति के वेतन-भत्ते** मिलते हैं, **राज्यसभा के सभापति के नहीं** (अनुच्छेद 64 का परंतुक)। इस अवधि में वे राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करते।

🔍 आसान परिभाषा: कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President)

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने से रिक्त हो, अथवा राष्ट्रपति अनुपस्थिति या बीमारी से कार्य न कर सकें, तब उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 65) और दोनों पद रिक्त हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969) राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** कुर्सी ख़ाली न रहे, इसलिए अस्थायी रूप से कोई और राष्ट्रपति का काम संभालता है — पूरे अधिकार और वेतन के साथ, पर केवल नए राष्ट्रपति के आने तक। 🏠 **उदाहरण:** जैसे प्रधानाचार्य के अवकाश पर जाने पर उप-प्रधानाचार्य विद्यालय चलाते हैं; और दोनों न हों तो सबसे वरिष्ठ शिक्षक।

📖 1969 — जब मुख्य न्यायाधीश ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया

3 मई 1969 को राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन का निधन हुआ और उपराष्ट्रपति **वी.वी. गिरि** कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। पर जुलाई में गिरि ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए **उपराष्ट्रपति पद और कार्यवाहक राष्ट्रपति — दोनों** से इस्तीफ़ा दे दिया। अब देश में न राष्ट्रपति थे, न उपराष्ट्रपति!

ऐसी स्थिति के लिए संसद ने उसी वर्ष **राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969** बनाया था, जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश **एम. हिदायतुल्लाह** ने **20 जुलाई से 24 अगस्त 1969** तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया। इसी दौरान **31 जुलाई 1969** को अमेरिकी राष्ट्रपति **रिचर्ड निक्सन** भारत आए और उनका स्वागत राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने किया।

आगे चलकर हिदायतुल्लाह 1979 में उपराष्ट्रपति भी बने — इस तरह वे **मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** — तीनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रपति पद की सारी व्यवस्था देखने के बाद अब हम उनकी शक्तियों की ओर बढ़ते हैं — पहले कार्यकारी शक्तियाँ, जो अनुच्छेद 53 और 77 से निकलती हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** हिदायतुल्लाह — मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति (1969) और उपराष्ट्रपति (1979-84) — तीनों पद।

💡 जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभालें — तीन नियम

(1) उस अवधि में वे **राज्यसभा के सभापति** का काम नहीं करते — सदन उपसभापति चलाते हैं (अनुच्छेद 64 का परंतुक)। (2) उन्हें **राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार** मिलते हैं (अनुच्छेद 65(3))। (3) पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने से रिक्त हुआ हो, तो नया चुनाव **छह माह के भीतर** ज़रूरी है (अनुच्छेद 62(2))।

📊 राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 — मुख्य बातें

1. अनुच्छेद 70 के तहत बना — जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों का पद रिक्त हो या दोनों अनुपस्थित हों।
2. ऐसी स्थिति में **भारत के मुख्य न्यायाधीश**, और वे भी न हों तो **सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश** राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं।
3. कृत्य निभाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ और वेतन-भत्ते मिलते हैं; उस अवधि में वे न्यायाधीश के रूप में काम नहीं करते।
4. अब तक केवल एक बार प्रयोग — **1969**, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (35 दिन)।

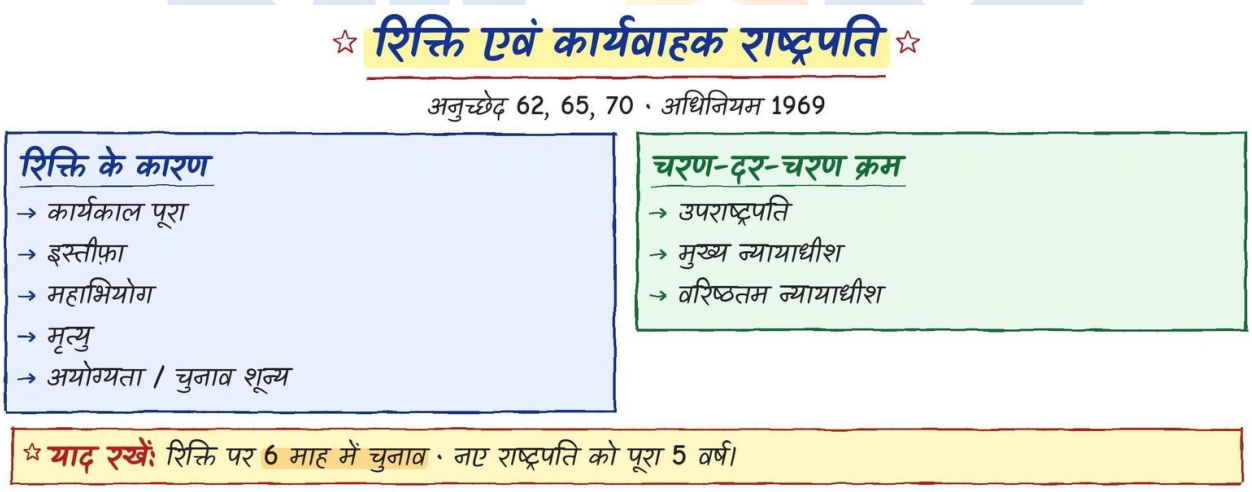
📌 ध्यान दें — उपराष्ट्रपति "राष्ट्रपति बनते" नहीं

रिक्ति पर उपराष्ट्रपति केवल **"राष्ट्रपति के रूप में कार्य"** करते हैं (Act as President); वे शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बन जाते — यह अमेरिका से बड़ा अंतर है, जहाँ उपराष्ट्रपति पूरा शेष कार्यकाल राष्ट्रपति रहता है।

उदाहरण — 1969 में वी.वी. गिरि और 1977 में बी.डी. जत्ती केवल कुछ महीनों के लिए कार्यवाहक रहे, जब तक नया चुनाव नहीं हुआ।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे छोटा कार्यवाहक काल

न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक का काल सबसे छोटा "कार्यवाहक" काल है। बी.डी. जत्ती ने फ़रवरी से जुलाई 1977 के बीच कार्य किया और इसी दौरान आपातकाल के बाद नई जनता पार्टी सरकार ने शपथ ली।



चित्र 7.12: पद रिक्ति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

9. राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ (अनुच्छेद 53, 77)

अनुच्छेद 53(1) के अनुसार **संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित** है, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करते हैं। **अनुच्छेद 53(2)** उन्हें **संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश (Supreme Command)** देता है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार **अनुच्छेद 73** तय करता है — जिन विषयों पर संसद क़ानून बना सकती है (संघ सूची और, सीमित रूप से, समवर्ती सूची), उन सब पर संघ की कार्यपालिका शक्ति चलती है।

9.1 कार्यकारी शक्तियाँ (कुल 12 प्रकार की शक्तियाँ) — अनुच्छेद 53

क्र.	कार्यकारी शक्ति
1	भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं; आदेश एवं दस्तावेज़ों (Orders and Instruments) को प्रमाणित करने की प्रक्रिया तय करने के लिए नियम बना सकते हैं
2	संघ सरकार (केंद्र सरकार) के कार्यों को विभिन्न मंत्रियों के बीच बाँटने के लिए नियम (कार्य-संचालन नियम) बना सकते हैं ताकि कामकाज सुविधाजनक ढंग से चले
3	प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं; ये सभी राष्ट्रपति की इच्छा-पर्यंत (जब तक राष्ट्रपति चाहें) पद पर बने रहते हैं
4	महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति करते हैं तथा उनका पारिश्रमिक तय करते हैं; वे भी राष्ट्रपति की इच्छा-पर्यंत पद पर रहते हैं
5	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG), मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की नियुक्ति करते हैं
6	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं
7	प्रधानमंत्री से संघ के प्रशासन से जुड़े किसी भी मामले और विधायी प्रस्ताव के संबंध में जानकारी माँग सकते हैं
8	प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं कि यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है जो पूरे मंत्रिमंडल (Cabinet) के सामने नहीं रखा गया, तो उसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा जाए
9	पिछड़े वर्गों (Backward Classes) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जाँच के लिए आयोग गठित कर सकते हैं
10	अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं ताकि केंद्र-राज्य और राज्य-राज्य के बीच सहयोग बढ़े
11	संघ राज्यक्षेत्रों (केंद्रशासित प्रदेशों) का सीधे प्रशासन चलाते हैं — इसके लिए नियुक्त प्रशासकों (उपराज्यपाल आदि) के माध्यम से
12	किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) घोषित कर सकते हैं तथा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े कार्य करते हैं

अनुच्छेद 77	**भारत सरकार के कार्य का संचालन**
	(1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई **राष्ट्रपति के नाम से** की हुई कही जाएगी। (2) राष्ट्रपति के नाम से बने आदेश किस रीति से अधिप्रमाणित होंगे, यह राष्ट्रपति के नियम तय करेंगे; इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि वह राष्ट्रपति ने नहीं बनाया। (3) राष्ट्रपति सरकार के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने और मंत्रियों में बाँटने के नियम बनाएँगे — **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961** और **(कार्य संचालन) नियम, 1961**।

◆ राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ

पदाधिकारी	अनुच्छेद	पद पर रहने का आधार
प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री	75	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (व्यवहार में लोकसभा का विश्वास)
भारत के महान्यायवादी	76	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)	148	6 वर्ष या 65 वर्ष आयु; हटाना न्यायाधीश की तरह
मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्त	324	चयन समिति की सिफ़ारिश पर (2023 का अधिनियम)
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य	316	6 वर्ष या 65 वर्ष आयु
राज्यपाल	155	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (सामान्यतः 5 वर्ष)
वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य	280	हर 5 वर्ष (या पहले) गठन
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	124, 217	कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर; 65/62 वर्ष तक
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग आयोग	338, 338क, 338ख	राष्ट्रपति के आदेश से तय शर्तें
अंतरराज्यीय परिषद, पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषा आयोग	263, 340, 344	आवश्यकता अनुसार गठन

🔍 आसान परिभाषा: प्रसादपर्यंत सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)

📘 **परिभाषा:** वह सिद्धांत जिसके अनुसार कुछ पदाधिकारी तब तक ही पद पर रहते हैं जब तक नियुक्त करने वाले (यहाँ राष्ट्रपति) की "प्रसन्नता" बनी रहे; भारत में यह प्रसन्नता व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह से तय होती है और कुछ पदों पर संविधान ने सुरक्षा भी दी है (जैसे अनुच्छेद 311)।

💡 **आसान भाषा में:** मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी — इन्हें बिना कारण बताए भी हटाया जा सकता है, क्योंकि ये "राष्ट्रपति की मर्ज़ी" तक पद पर हैं; पर यह मर्ज़ी असल में सरकार की होती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार में मुखिया की सहमति तक ही कोई रिश्तेदार घर की चाबी रखता है।

⚠️ भ्रम से बचें — अनुच्छेद 77 का "राष्ट्रपति के नाम से"

भारत सरकार की हर कार्यकारी कार्रवाई **राष्ट्रपति के नाम से** व्यक्त की जाती है (अनुच्छेद 77(1)); इसका अर्थ यह नहीं कि हर फ़ाइल राष्ट्रपति स्वयं देखते हैं।

राष्ट्रपति के नाम से बने और प्रमाणित आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती **नहीं** दी जा सकती कि वह राष्ट्रपति ने स्वयं नहीं बनाया या निष्पादित नहीं किया (अनुच्छेद 77(2))।

काम का बँटवारा और सुविधाजनक संचालन राष्ट्रपति द्वारा बनाए **कार्य आवंटन नियम, 1961** और **कार्य संचालन नियम, 1961** से होता है (अनुच्छेद 77(3))।

📊 संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा (अनुच्छेद 73)

1. संघ सूची के सभी विषयों पर संघ की कार्यपालिका शक्ति।
2. समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यपालिका शक्ति सामान्यतः **राज्यों** की, जब तक संविधान या संसद का क़ानून अलग न कहे।
3. संधियों और समझौतों से मिले अधिकार भी संघ की कार्यपालिका शक्ति में।
4. राष्ट्रपति यह शक्ति "स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से" प्रयोग करते हैं — अधीनस्थ अधिकारी में मंत्री भी शामिल माने गए (रामजवाया कपूर 1955)।

📖 "राष्ट्रपति के आदेश से..." (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले **अर्जुन** का चयन केंद्र सरकार की नौकरी में हुआ। नियुक्ति-पत्र पर लिखा था — **"भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर"** और नीचे एक अवर सचिव के हस्ताक्षर। अर्जुन चौंका — "क्या सच में राष्ट्रपति जी ने मेरी फ़ाइल देखी?"

उसके चाचा, जो सेवानिवृत्त अधिकारी थे, हँसे — "नहीं बेटा। **अनुच्छेद 77(1)** कहता है कि भारत सरकार की हर कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। **अनुच्छेद 77(2)** के नियमों के तहत अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर करके आदेश को अधिप्रमाणित करते हैं, और ऐसे आदेश को कोई इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि उसे राष्ट्रपति ने स्वयं नहीं बनाया।"

"और फ़ैसला कौन करता है?" अर्जुन ने पूछा। चाचा बोले — "**कार्य आवंटन नियम 1961** बताते हैं कि भर्ती किस मंत्रालय का विषय है; **कार्य संचालन नियम** बताते हैं कि कौन-सा फ़ैसला मंत्री, सचिव या कैबिनेट लेगी। राष्ट्रपति का नाम संविधान की **एकता** का प्रतीक है, निर्णय मंत्रिपरिषद और उसके अधिकारियों का।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** कार्यपालिका का काम राष्ट्रपति के नाम से होता है; पर संसद में भी राष्ट्रपति की भूमिका है — अगली कड़ी उनकी विधायी शक्तियाँ हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 77: सरकार की हर कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से; अधिप्रमाणित आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं।

📊 राष्ट्रपति शासन से जुड़ी कार्यकारी शक्ति

1. अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं।
2. अनुच्छेद 239 — केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति, अपने नियुक्त प्रशासक/उपराज्यपाल के माध्यम से।
3. पाँचवीं और छठी अनुसूची — अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी शक्तियाँ; अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना।
4. अनुच्छेद 263 — अंतरराज्यीय परिषद का गठन; अनुच्छेद 280 — वित्त आयोग।

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रपति **केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और लोकपाल** की नियुक्ति भी करते हैं, पर ये पद संवैधानिक नहीं, बल्कि **वैधानिक** (क़ानून से बने) हैं — परीक्षा में यह अंतर बार-बार पूछा जाता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग — ये **संवैधानिक** निकाय हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रपति और सशस्त्र बल

तीनों सेनाओं के कमीशन अधिकारी राष्ट्रपति के नाम से कमीशन पाते हैं, और उनके सेवा में रहने का आधार भी राष्ट्रपति का "प्रसादपर्यंत" (अनुच्छेद 310) होता है।

New India Education by Omkar Sir



चित्र 7.13: राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी **अनुच्छेद 79** के अनुसार **संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा**। इसलिए उन्हें संसद का **अभिन्न अंग** कहा जाता है — कोई भी विधेयक उनकी स्वीकृति के बिना क़ानून नहीं बनता। यह ब्रिटिश व्यवस्था ("सम्राट संसद का अंग") से लिया गया है, अमेरिकी से नहीं।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — संसद को संबोधन और संदेश (अनुच्छेद 86)**
> राष्ट्रपति किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं, और किसी लंबित विधेयक या अन्य विषय पर सदन को संदेश भेज सकते हैं; सदन को उस पर यथाशीघ्र विचार करना होता है।

10.1 विधायी शक्तियाँ (कुल 13 प्रकार की शक्तियाँ)

क्र.	विधायी शक्ति
1	संसद का सत्र बुलाना, सत्र स्थगित करना, और लोकसभा को भंग करना; दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना (जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं)
2	प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करना
3	किसी भी सदन को संदेश भेजना — चाहे यह किसी लंबित विधेयक (Bill) के बारे में हो या किसी अन्य विषय पर
4	यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हों, तो किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त करना; राज्यसभा में भी यही व्यवस्था
5	राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज-सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन (नामांकन)
6	कुछ विशेष प्रकार के विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या अनुमति लेना अनिवार्य है — जैसे धन विधेयक (Money Bill), वित्तीय विधेयक, या राज्य की सीमाएँ बदलने वाले विधेयक
7	संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों पर — निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर — निर्णय देना
8	संसद से पारित विधेयकों पर: (अ) स्वीकृति (Assent) दे सकते हैं; (ब) स्वीकृति रोक सकते हैं (परम वीटो); (स) पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं — धन विधेयक पर यह अधिकार नहीं है; यदि संसद उसे दुबारा पास कर दे तो स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है
9	राज्य विधानमंडल के उन विधेयकों पर जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखे हों: (अ) स्वीकृति दे सकते हैं; (ब) स्वीकृति रोक सकते हैं; (स) राज्यपाल को पुनर्विचार का निर्देश दे सकते हैं (धन विधेयक को छोड़कर), परंतु यदि राज्य विधानमंडल उसे दुबारा भेजे तो राष्ट्रपति का स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है (इसे "राज्य स्तर पर परम वीटो" कहते हैं)
10	अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 123) — जब संसद का सत्र न चल रहा हो; संसद के दुबारा मिलने पर 6 सप्ताह के भीतर उसकी स्वीकृति आवश्यक
11	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग आदि की रिपोर्टें संसद के सामने रखना
12	संघ राज्यक्षेत्रों (जैसे अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, लद्दाख, पुडुचेरी) के लिए — जब वहाँ की विधानसभा भंग या स्थगित हो — विनियम (Regulations) बना सकते हैं

◆ विधायी शक्तियों से जुड़े अनुच्छेद — एक नज़र में

अनुच्छेद	शक्ति	याद रखने की बात
85	सत्र आहूत करना, सत्रावसान, लोकसभा का विघटन	दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं
86, 87	सदनों को संबोधित करना, संदेश भेजना; विशेष अभिभाषण	आम चुनाव के बाद पहला सत्र और हर वर्ष का पहला सत्र
108	संयुक्त बैठक बुलाना	अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष; धन व संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं
111	विधेयकों पर स्वीकृति/रोकना/लौटाना	धन विधेयक लौटाया नहीं जा सकता
80(1)(क), 80(3)	राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन	साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा
103	सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय	निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार (राय बाध्यकारी)
117, 274, 3	कुछ विधेयकों के लिए पूर्व सिफ़ारिश	धन/वित्त विधेयक, राज्यों के हित वाले कर, नए राज्य
123	अध्यादेश	संसद का सत्र न हो तब
240	केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विनियम	अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव, लद्दाख

📌 ध्यान दें — पूर्व सिफ़ारिश वाले विधेयक

(1) भारत की संचित निधि से व्यय वाला विधेयक; (2) राज्यों की सीमा बदलने या नया राज्य बनाने वाला विधेयक (अनुच्छेद 3); (3) धन विधेयक; (4) ऐसा कर लगाने/बदलने वाला विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो; (5) "कृषि आय" की परिभाषा बदलने वाला विधेयक; (6) राज्यों को धन-वितरण के सिद्धांत बदलने वाला विधेयक; (7) संघ के लिए किसी कर पर अधिभार लगाने वाला विधेयक।

राज्य स्तर पर — व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला राज्य विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी से ही राज्य विधानमंडल में आ सकता है (अनुच्छेद 304(ख))।

🔍 आसान परिभाषा: संयुक्त बैठक (Joint Sitting)

📘 **परिभाषा:** किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो (एक सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर असहमति हो, या छह माह तक विधेयक पारित न हो), तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और फ़ैसला उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है (अनुच्छेद 108)।

💡 **आसान भाषा में:** दोनों सदन आपस में न मानें तो दोनों को एक ही हॉल में बैठाकर गिनती से फ़ैसला — संख्या में बड़ी लोकसभा का पलड़ा भारी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे घर में दो भाई किसी बात पर न मानें, तो पूरे परिवार की बैठक बुलाकर सबके हाथ उठवाकर फ़ैसला कर लिया जाए। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती।

📊 संसद के सत्र — राष्ट्रपति की भूमिका

1. सामान्यतः तीन सत्र — बजट सत्र (फ़रवरी-मई), मानसून सत्र (जुलाई-सितंबर), शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।
2. सत्र बुलाने की तिथि **संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति** तय करती है और राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं।
3. हर आम चुनाव के बाद और हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के **अभिभाषण** से होती है; यह भाषण सरकार लिखती है।
4. अभिभाषण पर "धन्यवाद प्रस्ताव" पारित न होना सरकार की हार माना जाता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — लोकसभा का विघटन

राष्ट्रपति ने अब तक कई बार प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पहले लोकसभा भंग की है — जैसे 1970 (इंदिरा गांधी), 1979 (चरण सिंह), 1991, 1997 और 1999 में। राज्यसभा स्थायी सदन है, वह भंग नहीं होती।

📖 तीन संयुक्त बैठकें — जब दोनों सदन एक साथ बैठे

जब कोई साधारण विधेयक एक सदन पारित करे और दूसरा उसे अस्वीकार कर दे, या छह माह तक पारित न करे, या ऐसे संशोधन करे जो पहले सदन को मंज़ूर न हों — तब **अनुच्छेद 108** के तहत राष्ट्रपति **दोनों सदनों की संयुक्त बैठक** बुला सकते हैं। अध्यक्षता **लोकसभा अध्यक्ष** करते हैं और फ़ैसला उपस्थित व मतदान करने वाले कुल सदस्यों के **साधारण बहुमत** से होता है।

स्वतंत्र भारत में ऐसा केवल **तीन बार** हुआ — (1) **1961**: दहेज प्रतिषेध विधेयक; (2) **1978**: बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक; (3) **2002**: आतंकवाद निवारण विधेयक (POTA), जिसे राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया था और 26 मार्च 2002 की संयुक्त बैठक में पारित किया गया।

यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का एक दुर्लभ पर महत्वपूर्ण रूप है। पर ध्यान रहे — **धन विधेयक** (जिस पर राज्यसभा केवल सिफ़ारिश कर सकती है) और **संविधान संशोधन विधेयक** (जिसे दोनों सदनों को अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है) पर संयुक्त बैठक नहीं होती।

🎯 **इस कहानी से समझें:** विधायी शक्तियों के बाद अब राष्ट्रपति की बाकी पाँच श्रेणियों की शक्तियाँ — वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन — और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति।

📌 **याद रखने लायक बात:** संयुक्त बैठक केवल 3 बार: 1961 (दहेज), 1978 (बैंकिंग सेवा आयोग), 2002 (POTA)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मनोनयन

लोकसभा में आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन 104वें संशोधन (2020) से समाप्त; अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं।

☆ विधायी शक्तियाँ ☆

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग (अनु. 79)

संसद पर
- → सत्र बुलाना, सत्रावसान (85)
- → लोकसभा भंग
- → अभिभाषण (87)
- → संयुक्त बैठक (108)
- → 12 मनोनयन — राज्यसभा

विधेयक पर
- → पूर्व सिफ़ारिश — धन विधेयक, अनु. 3
- → स्वीकृति / वीटो (111)
- → अध्यादेश (123)
- → अयोग्यता — निर्वाचन आयोग की राय (103)

☆ **याद रखें:** संयुक्त बैठक केवल 3 बार — 1961, 1978, 2002।

चित्र 7.14: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियाँ तथा सलाहकारी संदर्भ (अनुच्छेद 143)

कार्यकारी और विधायी शक्तियों के अलावा राष्ट्रपति के पास पाँच और श्रेणियों की शक्तियाँ हैं — **वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन**। न्यायिक शक्तियों में सबसे चर्चित दो हैं — **क्षमादान (अनुच्छेद 72)**, जिस पर आगे अलग खंड है, और **सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति (अनुच्छेद 143)**।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — आकस्मिकता निधि**
>
> **भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)** राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है; अचानक आए खर्च के लिए राष्ट्रपति इसमें से अग्रिम दे सकते हैं, जिसकी बाद में संसद से स्वीकृति ली जाती है। यह निधि वित्त सचिव के माध्यम से राष्ट्रपति की ओर से संचालित होती है।

11.1 वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियाँ

श्रेणी	शक्तियाँ एवं कार्य
वित्तीय शक्तियाँ	(अ) धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किए जा सकते हैं; (ब) केंद्रीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) संसद के सामने रखा जाता है; (स) अनुदान की माँग केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही रखी जाती है; (द) आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित खर्चों के लिए राशि दे सकते हैं; (य) हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं
न्यायिक शक्तियाँ	(अ) मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति; (ब) किसी कानूनी अथवा तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय (Advisory Opinion) माँग सकते हैं — अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, यह सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता; (स) अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति — जिसके 5 प्रकार होते हैं
राजनयिक शक्तियाँ	(अ) राष्ट्र की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं (संसद की मंज़ूरी आवश्यक); (ब) अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं; (स) राजदूत तथा उच्चायुक्त आदि भेजते और उनसे मिलते हैं
सैन्य शक्तियाँ	(अ) भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) होते हैं; (ब) थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं; (स) युद्ध की घोषणा या शांति की घोषणा — संसद की मंज़ूरी के साथ
आपातकालीन शक्तियाँ	(अ) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) — युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में; (ब) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356/365) — किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर; (स) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) — देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर

◆ सलाहकारी क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 143

अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति किसी भी **विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न** पर सर्वोच्च न्यायालय की राय माँग सकते हैं; न्यायालय राय देने से **मना भी कर सकता** है। **अनुच्छेद 143(2)** के तहत संविधान-पूर्व संधियों/समझौतों से जुड़े विवादों पर राय माँगी जा सकती है और वहाँ न्यायालय को राय **देनी ही होगी**। दोनों में राय राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी नहीं** है। सुनवाई कम से कम **पाँच न्यायाधीशों** की पीठ करती है (अनुच्छेद 145(3))।

वर्ष	संदर्भ	परिणाम
1951	दिल्ली विधि अधिनियम संदर्भ (पहला संदर्भ)	विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन की सीमाएँ
1958	केरल शिक्षा विधेयक	अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार (अनुच्छेद 30)
1960	बेरुबारी संघ	भारत का क्षेत्र किसी देश को देने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक
1965	केशव सिंह (विधानमंडल के विशेषाधिकार)	विशेषाधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन
1974	राष्ट्रपति चुनाव (गुजरात विधानसभा भंग)	विधानसभा भंग होने पर भी चुनाव समय पर होगा

वर्ष	संदर्भ	परिणाम
1978	विशेष न्यायालय विधेयक	विधेयक वैध
1993	अयोध्या (राम जन्मभूमि)	न्यायालय ने राय देने से मना किया (1994)
1998	न्यायाधीशों की नियुक्ति (तीसरा न्यायाधीश मामला)	कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश
2012	2जी स्पेक्ट्रम/प्राकृतिक संसाधन आवंटन	नीलामी हर संसाधन के लिए अनिवार्य नहीं
2025	राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति	20 नवंबर 2025 की राय — न्यायालय समय-सीमा नहीं थोप सकता, "मानी गई स्वीकृति" नहीं

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रपति के अंगरक्षक

राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता — **"राष्ट्रपति अंगरक्षक (President's Bodyguard)"** — 1773 में बना, भारतीय सेना की **सबसे पुरानी** घुड़सवार रेजिमेंट है। सैन्य शक्ति के तहत राष्ट्रपति थल, नौ और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और संसद की मंज़ूरी के अधीन युद्ध की घोषणा या शांति कर सकते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: सलाहकारी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी क़ानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकते हैं; 143(1) में न्यायालय राय देने से मना कर सकता है, जबकि 143(2) (संविधान-पूर्व संधियों से जुड़े विवाद) में राय देना अनिवार्य है। दी गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े न्यायालय से "क़ानूनी सलाह" ले सकते हैं — पर यह फ़ैसला नहीं, केवल राय है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई परिवार बड़ा सौदा करने से पहले अनुभवी वकील से राय ले — राय सुनी जाती है, पर अंतिम फ़ैसला परिवार का।

📖 बेरुबारी — एक गाँव ने बताया कि देश की ज़मीन कैसे दी जाती है

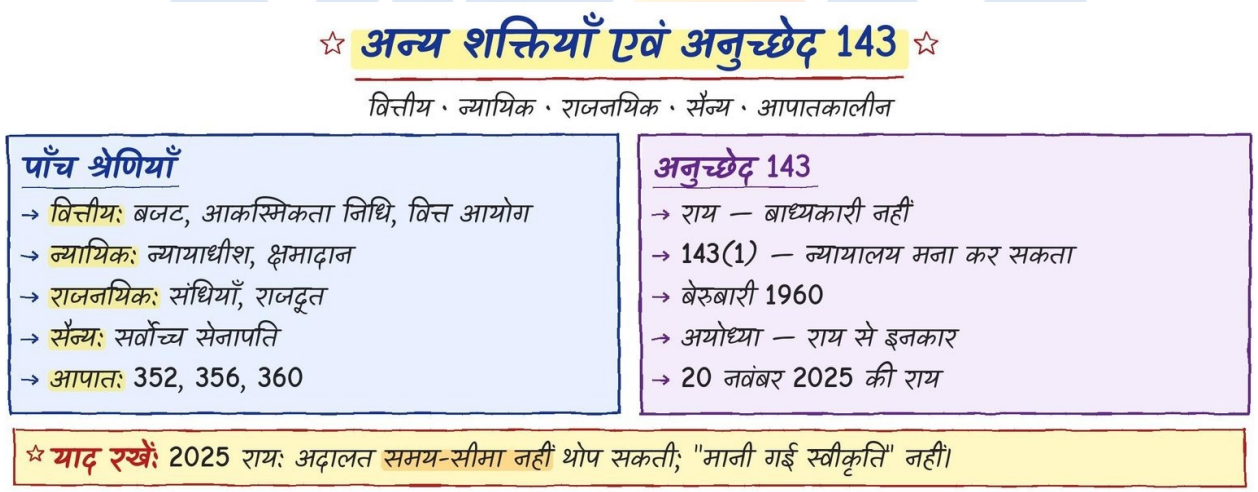
सन् **1958** में प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फ़िरोज़ ख़ान नून के बीच सीमा-समझौता हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल के **बेरुबारी संघ (Berubari Union)** का आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) को देने की बात थी। बंगाल में विरोध हुआ — क्या सरकार केवल एक कार्यकारी समझौते से देश की ज़मीन दे सकती है?

राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने **अनुच्छेद 143** के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगी। **1960** में न्यायालय ने कहा कि भारत का क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत साधारण क़ानून काफ़ी नहीं, बल्कि **अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन** चाहिए। इसी राय में न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है (जिसे 1973 में केशवानंद भारती मामले में बदला गया)।

इसके बाद **9वाँ संविधान संशोधन (1960)** पारित हुआ। यह उदाहरण दिखाता है कि अनुच्छेद 143 की राय बाध्यकारी न होते हुए भी सरकार उसे सम्मान देती है और उससे संविधान का विकास होता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सलाहकारी शक्ति के बाद अब राष्ट्रपति की सबसे चर्चित विधायी शक्ति — विधेयकों पर वीटो — जो संसद और राज्यों दोनों के विधेयकों पर चलती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** बेरुबारी संदर्भ (1960): देश का क्षेत्र देने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक → 9वाँ संशोधन।



चित्र 7.15: वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियाँ एवं अनुच्छेद 143 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

12. वीटो शक्ति — संसद एवं राज्यों के विधेयक (अनुच्छेद 111, 200, 201)

वीटो (Veto) लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है **"मैं मना करता हूँ"**। राष्ट्रपति को यह शक्ति दो उद्देश्यों से दी गई — (क) संसद के **जल्दबाज़ी में और बिना सोचे-समझे** बनाए क़ानूनों को रोकना, और (ख) **असंवैधानिक** क़ानून को रोकना। पर याद रखें — राष्ट्रपति यह शक्ति भी सामान्यतः **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर ही प्रयोग करते हैं।

📌 ध्यान दें — वीटो का प्रयोग भी सलाह पर

परम वीटो सामान्यतः दो स्थितियों में — (1) **गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक** (जिसे सरकार नहीं चाहती), (2) जब विधेयक पारित होने के बाद पर स्वीकृति से पहले **मंत्रिमंडल बदल जाए** और नई सरकार स्वीकृति न देने की सलाह दे।

1954 (पेप्सू) और 1991 (सांसद वेतन) दोनों उदाहरण इसी श्रेणी के हैं।

12.1 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (विधेयक को रोकने की शक्ति)

🔍 आसान परिभाषा: वीटो शक्ति (Veto Power) क्या है

📘 **परिभाषा:** वीटो का सीधा अर्थ है "मैं मना करता हूँ (I forbid)" — यह वह शक्ति है जिससे राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** हर विधेयक जो संसद के दोनों सदनों से पास होकर आता है, उस पर कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent) आवश्यक होती है। वीटो शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति यह स्वीकृति रोक सकते हैं, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या उस पर कोई कार्रवाई ही न करें। 🏠 **उदाहरण:** दुनिया भर में वीटो शक्ति के 4 अलग-अलग प्रकार पाए जाते हैं — भारत में इनमें से 3 प्रकार प्रयोग में आते हैं, नीचे तालिका में तुलना दी गई है।

◆ वीटो के 4 प्रकार — भारत और अमेरिका की तुलना

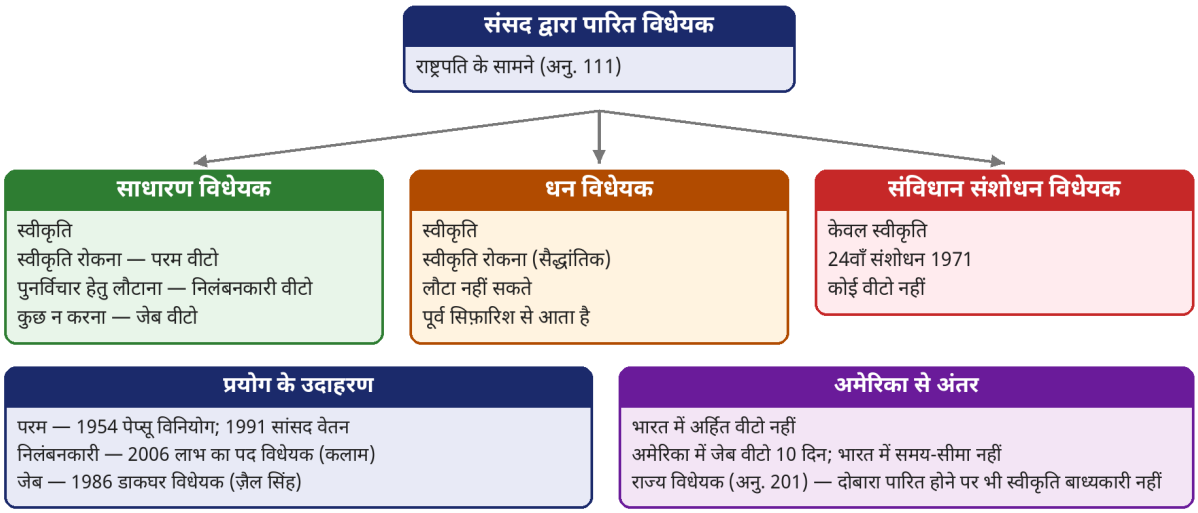
वीटो का प्रकार	इसका अर्थ	भारत में उपलब्ध है?	अमेरिका में उपलब्ध है?
परम वीटो (Absolute Veto)	विधेयक पर स्वीकृति (Assent) पूरी तरह रोक देना — जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है	✅ हाँ	✅ हाँ
अर्हित वीटो (Qualified Veto)	विधायिका उच्च (कड़े) बहुमत से इस वीटो को पलट (Override) सकती है	❌ नहीं	✅ हाँ (2/3 बहुमत से)
निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)	विधायिका साधारण बहुमत से इस वीटो को पलट सकती है	✅ हाँ	❌ नहीं (2/3 बहुमत चाहिए)
जेब वीटो (Pocket Veto)	विधेयक पर न स्वीकृति दें, न अस्वीकृति — बस उसे अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखें	✅ हाँ (कोई समय-सीमा नहीं)	सीमित (केवल 10 दिन की समय-सीमा)

ऐतिहासिक उदाहरण (परम वीटो का प्रयोग)	विवरण
सन् 1954 — डॉ. राजेंद्र प्रसाद	पेप्सू विनियोग विधेयक (PEPSU Appropriation Bill) पर स्वीकृति रोकी। यह विधेयक संसद ने तब पास किया था जब पेप्सू (एक तत्कालीन राज्य) में राष्ट्रपति शासन लागू था; परंतु स्वीकृति के समय तक वहाँ से राष्ट्रपति शासन हट चुका था
सन् 1991 — आर. वेंकटरमण	सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने वाले विधेयक पर स्वीकृति रोकी। यह विधेयक लोकसभा के भंग होने से ठीक पहले, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लिए बिना ही पारित कर दिया गया था

ऐतिहासिक उदाहरण (जेब वीटो का प्रयोग)	विवरण
सन् 1986 — ज्ञानी जैल सिंह	भारतीय डाक-कार्यालय संशोधन विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह विधेयक राजीव गांधी सरकार लेकर आई थी जो प्रेस (समाचार-पत्रों) की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता — इसकी व्यापक आलोचना हुई। सन् 1989 में अगले राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने इसे पुनर्विचार के लिए भेजा; तब तक बनी नई नेशनल फ्रंट सरकार ने इस विधेयक को ही समाप्त कर दिया

📌 महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय राष्ट्रपति की जेब वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसकी कोई समय-सीमा नहीं है। दूसरी ओर, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई भी वीटो अधिकार नहीं है — 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया गया है।



चित्र 7.16: राष्ट्रपति की वीटो शक्ति — विधेयक के प्रकार के अनुसार विकल्प

विधेयक	संसद के विधेयक (अनु. 111)	राज्य के आरक्षित विधेयक (अनु. 201)
साधारण विधेयक	स्वीकृति / रोकना / पुनर्विचार हेतु लौटाना (दोबारा पारित हो तो स्वीकृति अनिवार्य)	स्वीकृति / रोकना / राज्यपाल को लौटाने का निर्देश (दोबारा पारित होने पर भी स्वीकृति बाध्यकारी नहीं)
धन विधेयक	स्वीकृति या रोकना — लौटा नहीं सकते	स्वीकृति या रोकना — लौटा नहीं सकते
संविधान संशोधन विधेयक	केवल स्वीकृति (24वाँ संशोधन 1971)	राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक आता ही नहीं

💡 निलंबनकारी वीटो का प्रसिद्ध उदाहरण — 2006

मई 2006 में राष्ट्रपति **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** ने **संसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006** — जिसे "लाभ का पद विधेयक" कहा गया — पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। संसद ने उसे बिना बदलाव के दोबारा पारित किया, तो अगस्त 2006 में कलाम को **स्वीकृति देनी पड़ी**। यही निलंबनकारी वीटो की सीमा है — साधारण बहुमत से दोबारा पारित होते ही वीटो समाप्त।

12.2 राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो — अनुच्छेद 200 एवं 201

राज्यपाल के पास 4 विकल्प (अनुच्छेद 200)	राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प (अनुच्छेद 201)
◆ **विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं** ◆ **विधेयक पर स्वीकृति रोक सकते हैं** ◆ **विधेयक को (धन विधेयक को छोड़कर) राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं** ◆ **विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित (Reserve) रख सकते हैं**	◆ सुरक्षित रखे गए विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं ◆ स्वीकृति रोक सकते हैं ◆ राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए; परंतु यदि राज्य विधानमंडल इसे दुबारा भेज दे, तो राष्ट्रपति का स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है — इसी को "राज्य स्तर का परम वीटो" कहते हैं

📌 राज्य विधेयकों पर जेब वीटो भी संभव

राज्य के विधेयकों के मामले में संविधान ने कोई समय-सीमा तय नहीं की है, इसलिए राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर जेब वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं।

📌 नवीन विकास — राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय-सीमा का प्रश्न (2025)

8 अप्रैल 2025 — "तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल" मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल के लिए 1 से 3 माह और राष्ट्रपति के लिए 3 माह की समय-सीमा तय की थी।

13 मई 2025 — राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को भेजे।

20 नवंबर 2025 — पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत राय दी: राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 में तीन ही विकल्प हैं (स्वीकृति, रोककर टिप्पणी सहित लौटाना, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना); अदालत **समय-सीमा नहीं थोप सकती** और **"मानी गई स्वीकृति (Deemed Assent)"** संविधान के लिए अपरिचित है; पर **लंबी, बिना कारण और अनिश्चित निष्क्रियता** पर सीमित न्यायिक जाँच हो सकती है। राष्ट्रपति हर आरक्षित विधेयक पर अनुच्छेद 143 का संदर्भ भेजने के लिए बाध्य नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: जेबी वीटो (Pocket Veto)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक पर निर्णय की कोई समय-सीमा नहीं दी गई है; इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति विधेयक पर न स्वीकृति देते हैं, न लौटाते हैं, न अस्वीकार करते हैं — बस उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** विधेयक को "जेब में रख लेना" — न हाँ, न ना; समय बीतता जाता है और विधेयक क़ानून नहीं बन पाता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई अधिकारी किसी अर्ज़ी को न मंज़ूर करे, न ख़ारिज — बस दराज़ में रख दे। 1986 में ज़ैल सिंह ने डाकघर (संशोधन) विधेयक के साथ यही किया।

📖 1986 — ज़ैल सिंह की "जेब" में तीन साल रहा डाक विधेयक

सन् 1986 में राजीव गांधी सरकार ने **भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक** पारित कराया, जिससे सरकार को "सार्वजनिक आपात" या "जनहित" के नाम पर डाक को रोकने और खोलने का व्यापक अधिकार मिल जाता। प्रेस और विपक्ष ने इसे **निजता और प्रेस की स्वतंत्रता** पर हमला बताया।

राष्ट्रपति **ज्ञानी ज़ैल सिंह** ने विधेयक पर न स्वीकृति दी, न अस्वीकृति, न उसे लौटाया — बस उसे **अपने पास रोके रखा**। उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध भी तनावपूर्ण थे। संविधान में समय-सीमा न होने से यह पूरी तरह संवैधानिक था — इसे ही **जेब वीटो** कहा गया।

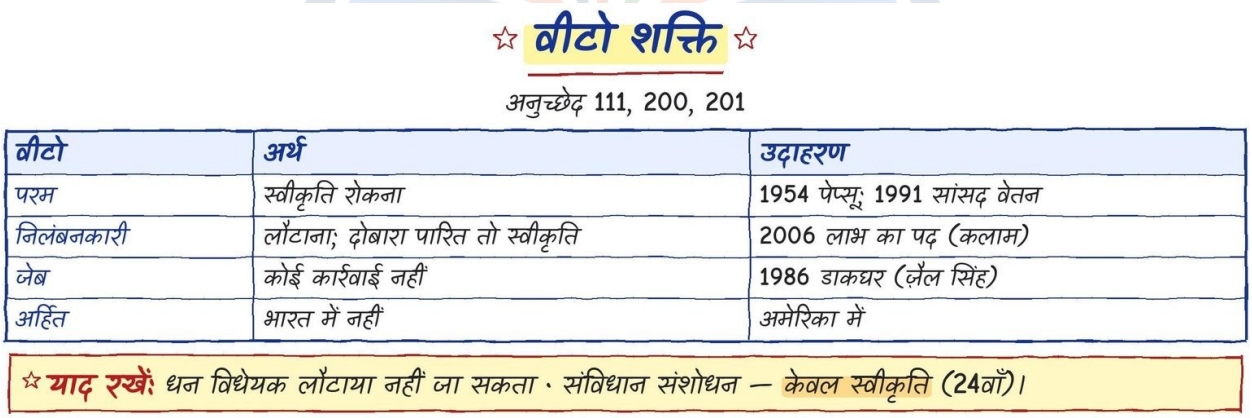
ज़ैल सिंह का कार्यकाल 1987 में समाप्त हुआ; अगले राष्ट्रपति **आर. वेंकटरमण** ने 1989-90 में विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया, और तब तक नई **राष्ट्रीय मोर्चा सरकार** ने इसे छोड़ ही दिया। इसीलिए कहा जाता है — "भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है", क्योंकि वहाँ 10 दिन की सीमा है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** वीटो विधेयक को रोकता है; पर जब संसद बैठी ही न हो और तुरंत क़ानून चाहिए हो, तब राष्ट्रपति के पास दूसरा उपकरण है — अध्यादेश।

📌 **याद रखने लायक बात:** जेब वीटो का एकमात्र प्रसिद्ध उदाहरण — ज़ैल सिंह, भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक 1986।

📊 दुनिया और भारत में वीटो — तुलना

1. **अमेरिका — योग्य वीटो (Qualified Veto):** राष्ट्रपति विधेयक लौटा सकता है, पर कांग्रेस के दोनों सदन दो-तिहाई बहुमत से उसे फिर पारित कर दें, तो वह क़ानून बन जाता है।
2. **अमेरिका — जेबी वीटो:** राष्ट्रपति को रविवार छोड़कर 10 दिन मिलते हैं; इस बीच कांग्रेस का सत्र स्थगित हो जाए और वह हस्ताक्षर न करे, तो विधेयक समाप्त हो जाता है।
3. **भारत:** राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो हैं, पर योग्य वीटो नहीं; लौटाया गया विधेयक संसद साधारण बहुमत से फिर पारित कर दे, तो स्वीकृति देनी ही होगी।
4. **राज्य विधेयक:** राज्यपाल द्वारा आरक्षित (धन विधेयक से भिन्न) विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटवा सकते हैं; विधानसभा छह माह में फिर पारित करे, तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं (अनुच्छेद 201)।
5. **धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक:** धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व-सिफ़ारिश से ही आता है और लौटाया नहीं जा सकता; संशोधन विधेयक पर 24वें संशोधन (1971) के बाद स्वीकृति अनिवार्य है।



चित्र 7.17: वीटो शक्ति — संसद एवं राज्यों के विधेयक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्य विधेयक और राष्ट्रपति

राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय की कोई समय-सीमा संविधान में नहीं; 20 नवंबर 2025 की राय ने भी यही दोहराया।

13. अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)

अध्यादेश (Ordinance) राष्ट्रपति की **सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति** मानी जाती है। यह संसद के क़ानून जितना ही प्रभावी होता है, पर **अस्थायी** होता है। संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने इसे इस आधार पर उचित ठहराया कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और अचानक कोई स्थिति आ जाए, तब कार्यपालिका के पास तुरंत क़ानून बनाने का रास्ता होना चाहिए। यह शक्ति ब्रिटेन या अमेरिका के संविधान में नहीं है; इसकी जड़ **भारत शासन अधिनियम 1935** में है।

13.1 अध्यादेश जारी करने की शक्ति — अनुच्छेद 123

🔍 आसान परिभाषा: अध्यादेश (Ordinance) क्या है

📘 **परिभाषा:** जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विषय पर तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता आ पड़े, तब राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला एक अस्थायी कानून, जिसका बल और प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए सामान्य कानून (Act) के बराबर होता है।

💡 **आसान भाषा में:** संसद साल भर लगातार नहीं चलती — उसके सत्रों के बीच अंतराल होता है। यदि इसी बीच कोई अत्यावश्यक स्थिति आ जाए जिसमें तुरंत कानून बनाना ज़रूरी हो, तो संसद के फिर से बैठने का इंतज़ार करने की बजाय राष्ट्रपति तुरंत एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं — जो संसद के दुबारा बैठने पर उसकी मंज़ूरी का इंतज़ार करता है। यह राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति मानी जाती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी घर में मुखिया की अनुपस्थिति में कोई अत्यावश्यक फैसला परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को तुरंत लेना पड़े, पर बाद में पूरे परिवार से उस पर सहमति लेनी हो — वैसे ही राष्ट्रपति संसद के न चलने पर अध्यादेश जारी करते हैं, पर संसद के दुबारा बैठने पर उसे स्वीकृति देना ज़रूरी होता है, वरना वह अपने-आप समाप्त हो जाता है।

अध्यादेश शक्ति पर लगी 4 सीमाएँ	विस्तार से विवरण
1. यह कब जारी हो सकता है	केवल तब जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, अथवा कोई एक सदन सत्र में न हो। यदि दोनों सदन सत्र में चल रहे हों तो कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, और यदि गलती से जारी हो जाए तो वह शून्य (अमान्य) माना जाएगा। यह याद रखें — अध्यादेश संसद की शक्ति के "बराबर की समानांतर शक्ति" नहीं है
2. तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होनी चाहिए	राष्ट्रपति को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। कूपर मामला 1970 (Cooper Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की इस "संतुष्टि" को दुर्भावनापूर्ण (Malafide) आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सन् 1975 के 38वें संशोधन ने इस न्यायिक समीक्षा को बंद कर दिया था, परंतु सन् 1978 के 44वें संशोधन ने इसे फिर से खोल दिया
3. संसद जितने ही विषयों पर बनेगा अध्यादेश	राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है — वही सारी संवैधानिक सीमाएँ यहाँ भी लागू होंगी। अध्यादेश मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकता (अनुच्छेद 13 में अध्यादेश को भी "कानून" माना गया है)। अध्यादेश से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। हाँ, यह भूतलक्षी (पुरानी तारीख से लागू) प्रभाव से जारी हो सकता है
4. संसद की स्वीकृति अनिवार्य	संसद के दुबारा बैठने के 6 सप्ताह के भीतर उसकी स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। यदि दोनों सदन इसके विरुद्ध अस्वीकृति प्रस्ताव पारित कर दें, तो अध्यादेश उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश का अधिकतम जीवनकाल — 6 माह + 6 सप्ताह होता है (क्योंकि दो सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम 6 माह ही रखा जा सकता है)। राष्ट्रपति स्वयं भी इसे कभी भी वापस ले सकते हैं

◆ डी.सी. वाधवा मामला 1986 (सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय)

क्र.	विवरण
1	बिहार राज्य के राज्यपाल ने सन् 1967 से 1981 के बीच कुल 256 अध्यादेश जारी किए, और कुछ को तो 1 से लेकर 14 वर्षों तक बार-बार दुबारा जारी (Repromulgate) करते रहे
2	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — विधानमंडल में इन्हें विधेयक के रूप में लाने का प्रयास किए बिना बार-बार दुबारा जारी करना संविधान का उल्लंघन है; ऐसे अध्यादेश को न्यायालय रद्द कर सकता है
3	इस मामले से यह सिद्धांत स्थापित हुआ — अध्यादेश-निर्माण एक "आपातकालीन शक्ति" है, यह विधानमंडल की सामान्य कानून-निर्माण शक्ति का विकल्प नहीं बन सकती

◆ अध्यादेश से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय

मामला	वर्ष	निर्णय
आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (बैंक राष्ट्रीयकरण)	1970	राष्ट्रपति की "संतुष्टि" को दुर्भावना (Mala fide) के आधार पर चुनौती दी जा सकती है
38वाँ संशोधन	1975	संतुष्टि को अंतिम और न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया
44वाँ संशोधन	1978	38वें का यह प्रावधान हटाया — संतुष्टि फिर से न्यायिक जाँच योग्य
ए.के. रॉय बनाम भारत संघ	1982	अध्यादेश शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन; अध्यादेश भी अनुच्छेद 13 में "विधि" है
डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य	1986	बार-बार पुनः जारी करना संविधान के साथ धोखा
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (7 न्यायाधीश)	2 जनवरी 2017	पुनः जारी करना "संविधान के साथ कपट"; अध्यादेश को विधानमंडल के सामने न रखना संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन; संतुष्टि न्यायिक पुनरावलोकन से परे नहीं

⚠️ भ्रम से बचें

अध्यादेश से **संविधान में संशोधन नहीं** हो सकता।

अध्यादेश **पूर्वव्यापी (Retrospective)** भी हो सकता है और किसी क़ानून या कर-क़ानून को बदल सकता है।

अध्यादेश का **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) से कोई संबंध नहीं** — शांति काल में भी जारी हो सकता है।

राज्यों में यही शक्ति **राज्यपाल** के पास **अनुच्छेद 213** में है।

🔍 आसान परिभाषा: अध्यादेश (Ordinance)

📘 **परिभाषा:** जब संसद के दोनों सदन (या कोई एक सदन) सत्र में न हों और राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि तुरंत कार्रवाई ज़रूरी है, तब मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया गया अस्थायी क़ानून (अनुच्छेद 123); संसद के फिर से बैठने के छह सप्ताह बाद यह अपने-आप समाप्त हो जाता है, जब तक संसद इसे क़ानून के रूप में पारित न कर दे।

💡 **आसान भाषा में:** संसद की छुट्टी के दिनों का "आपातकालीन क़ानून" — तुरंत लागू, पर संसद लौटते ही उसकी मंज़ूरी ज़रूरी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे घर के बड़े बाहर गए हों और अचानक नल फट जाए, तो घर में मौजूद सदस्य तुरंत मिस्त्री बुला लेते हैं — पर बड़ों के लौटते ही उन्हें बताकर मंज़ूरी लेनी होती है।

📖 एक अर्थशास्त्री जिसने 256 अध्यादेश गिन डाले

पुणे के **गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान** के प्रोफ़ेसर **डॉ. डी.सी. वाधवा** बिहार के क़ानूनों पर शोध कर रहे थे। उन्होंने पाया कि 1967 से 1981 के बीच बिहार के राज्यपाल ने **256 अध्यादेश** जारी किए और उनमें से कई को विधानसभा में विधेयक लाए बिना बार-बार **पुनः जारी** किया गया — कुछ अध्यादेश तो **14 वर्ष** तक इसी तरह चलते रहे! यानी क़ानून विधानसभा नहीं, बल्कि राजभवन बना रहा था।

उन्होंने यह शोध एक पुस्तक के रूप में छापा और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। **20 दिसंबर 1986** को मुख्य न्यायाधीश **पी.एन. भगवती** की पीठ ने कहा कि अध्यादेश की शक्ति **आपातकालीन** है; उसे विधायिका के विकल्प के रूप में प्रयोग करना और बिना विधेयक लाए बार-बार दोहराना **"संविधान के साथ धोखा"** है।

तीन दशक बाद **2 जनवरी 2017** को सात न्यायाधीशों की पीठ ने **कृष्ण कुमार सिंह** मामले में इसी सिद्धांत को और मज़बूत किया — अध्यादेश को विधानमंडल के सामने रखना संवैधानिक दायित्व है, और पुनः जारी करना संविधान के साथ कपट।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अध्यादेश विधायी शक्ति है; अब राष्ट्रपति की सबसे मानवीय न्यायिक शक्ति की ओर — क्षमादान (अनुच्छेद 72)।

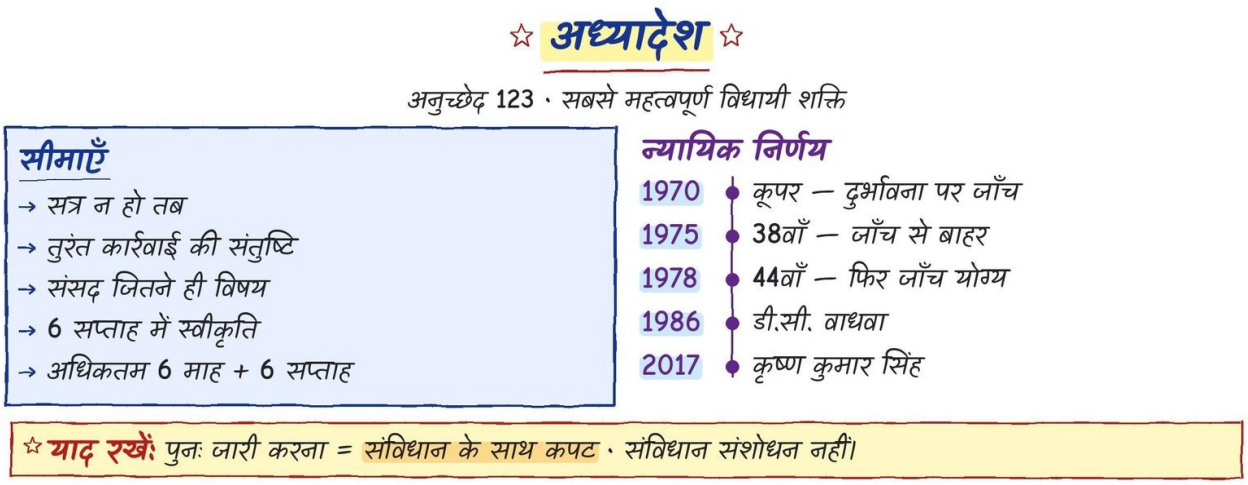
📌 **याद रखने लायक बात:** डी.सी. वाधवा (1986): बार-बार अध्यादेश पुनः जारी करना असंवैधानिक; कृष्ण कुमार सिंह (2017) ने पुष्टि की।

📊 अध्यादेश बार-बार — दो चर्चित उदाहरण

1. **भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश:** दिसंबर 2014 में जारी, फिर 3 अप्रैल 2015 और 30 मई 2015 को दोबारा; विधेयक राज्यसभा में पारित न होने पर अगस्त 2015 में इसे समाप्त होने दिया गया।
2. **शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश:** 2016 में पाँच बार जारी (7 जनवरी से 22 दिसंबर तक); मार्च 2017 में संसद से अधिनियम बना।
3. ऐसे ही उदाहरणों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने **कृष्ण कुमार सिंह (2017)** में कहा कि विधायिका के सामने रखे बिना अध्यादेश बार-बार जारी करना **"संविधान के साथ धोखा"** है।

📊 अध्यादेश — आँकड़े और तथ्य

1. 1952 से अब तक संघ स्तर पर **700 से अधिक** अध्यादेश जारी हुए हैं; सबसे अधिक 1990 के दशक में।
2. अध्यादेश का अधिकतम जीवन — 6 माह (सत्रों का अंतर) + 6 सप्ताह = लगभग 7.5 माह।
3. संसद के दोनों सदन अलग-अलग तिथियों पर बैठें, तो 6 सप्ताह **बाद वाली तिथि** से गिने जाते हैं।
4. अध्यादेश को बदलने वाला विधेयक लाते समय लोकसभा नियमों के अनुसार यह बताना होता है कि अध्यादेश क्यों ज़रूरी था।



चित्र 7.18: अध्यादेश जारी करने की शक्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72)

अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा देने या सज़ा कम/स्थगित/परिवर्तित करने की शक्ति देता है — तीन तरह के मामलों में: (1) **सैनिक न्यायालय (Court Martial)** द्वारा दी गई सज़ा; (2) **संघ के क़ानून** के विरुद्ध अपराध की सज़ा; (3) **मृत्युदंड** के सभी मामले। इस शक्ति के दो उद्देश्य हैं — न्यायिक भूल सुधारने का रास्ता खुला रखना और अत्यधिक कठोर लगने वाली सज़ा से राहत देना।

14.1 क्षमादान की शक्ति (सज़ा माफ करने की शक्ति) — अनुच्छेद 72

🔍 आसान परिभाषा: क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power)

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रपति को दी गई वह शक्ति जिससे वे किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को माफ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या उसका स्वरूप बदल सकते हैं — विशेषकर तब जब सज़ा किसी सैनिक न्यायालय ने दी हो, किसी संघीय कानून के उल्लंघन पर दी गई हो, या मृत्युदंड हो।

💡 **आसान भाषा में:** यह न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसले पर "ऊपर की अदालत (Court of Appeal)" जैसी शक्ति नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र एक अलग शक्ति है, जिसका उद्देश्य है — यदि किसी मामले में मानवीय आधार पर या नई परिस्थितियों के आधार पर सज़ा में राहत देना ज़रूरी लगे, तो अंतिम रास्ता खुला रहे। 🏠 **उदाहरण:** उदाहरण के लिए — यदि कोई फाँसी की सज़ा पाया दोषी बुढ़ापे, गंभीर बीमारी या मानवीय आधार पर दया-याचिका लगाता है, तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या आजीवन कारावास में बदल सकते हैं — जैसा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कई प्रसिद्ध मामलों में हुआ है।

क्षमादान के 5 प्रकार	अर्थ एवं प्रभाव
1. क्षमा (Pardon)	सज़ा और दोष-सिद्धि (Conviction) — दोनों को पूरी तरह हटा देती है; व्यक्ति सभी दंडों, सज़ाओं और अयोग्यताओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है — मानो अपराध हुआ ही न हो
2. लघुकरण (Commutation)	एक प्रकार की सज़ा को उससे हल्के प्रकार की सज़ा में बदल देती है — जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में, या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। यहाँ सज़ा का "स्वरूप" ही बदल जाता है
3. परिहार या परिमार्जन (Remission)	सज़ा का स्वरूप बदले बिना, केवल उसकी अवधि घटा देती है — जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को घटाकर 1 वर्ष का कठोर कारावास कर देना
4. विराम (Respite)	किसी विशेष कारण से (जैसे शारीरिक अक्षमता, या गर्भवती महिला होने पर) मूल सज़ा की जगह कम कठोर सज़ा देना
5. प्रविराम (Reprieve)	सज़ा (विशेषकर मृत्युदंड) को अस्थायी रूप से रोक देना — ताकि दोषी को क्षमा अथवा लघुकरण के लिए आवेदन करने का समय मिल सके

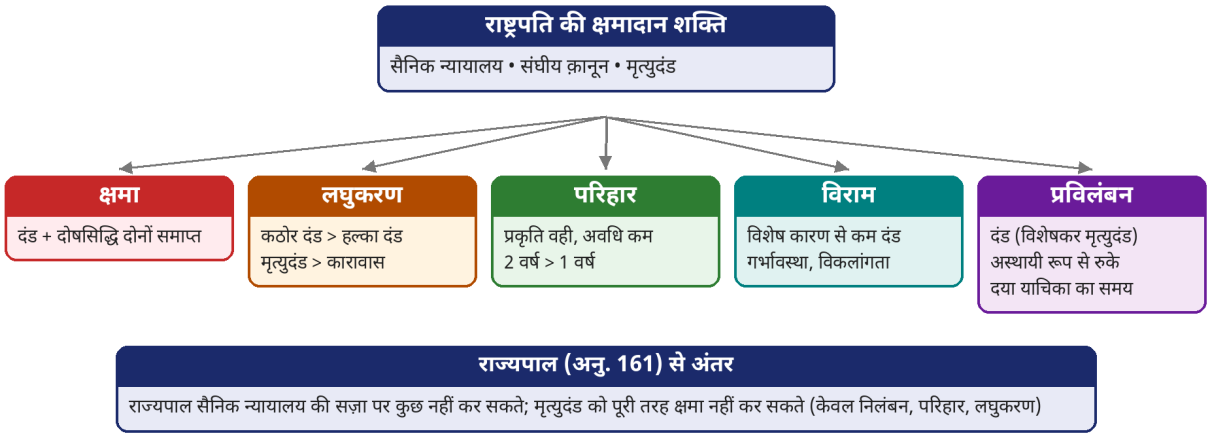
अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की शक्ति)	अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की शक्ति) से अंतर
राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय (Court Martial) द्वारा दी गई सज़ा माफ कर सकते हैं	राज्यपाल सैनिक न्यायालय की सज़ा माफ नहीं कर सकते
राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकते हैं	राज्यपाल मृत्युदंड पूरी तरह माफ नहीं कर सकते — हाँ, वे इसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं
संघीय कानून, सैनिक न्यायालय और मृत्युदंड — ये तीनों केवल राष्ट्रपति के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं	राज्यपाल की शक्ति केवल राज्य के कानूनों से जुड़े अपराधों तक सीमित है
राज्य के कानून के तहत दिए गए मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं	मृत्युदंड को रोकने, घटाने या बदलने का अधिकार दोनों — राष्ट्रपति और राज्यपाल — साझा रूप से रखते हैं

A C A D E M Y
New India Education by Omkar Sir

◆ केहर सिंह मामला 1988 — सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय 5 सिद्धांत

क्र.	सिद्धांत
1	दया याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) का कोई अधिकार नहीं है
2	राष्ट्रपति चाहें तो न्यायालय द्वारा जुटाए गए सबूतों की स्वयं फिर से जाँच कर सकते हैं और न्यायालय से अलग राय भी रख सकते हैं
3	यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा — केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही — प्रयोग की जाती है
4	सर्वोच्च न्यायालय को इस शक्ति के प्रयोग हेतु कोई विशेष दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है
5	सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय की समीक्षा केवल तभी कर सकता है जब वह असंगत, अतार्किक, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण हो (मारू राम मामला 1980 में बिंदु 3 और 5 की पुनः पुष्टि हुई)

क्षमादान शक्ति के पाँच रूप (अनुच्छेद 72)



चित्र 7.19: क्षमादान शक्ति का वर्गीकरण — पाँच रूप और उनका प्रभाव

🌟 क्या आप जानते हैं? — दया याचिका का रास्ता

दया याचिका गृह मंत्रालय में जाँची जाती है; मंत्रालय की राय पर मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। निर्णय की कोई समय-सीमा संविधान में नहीं है।

◆ क्षमादान पर प्रमुख न्यायिक निर्णय

मामला	वर्ष	मुख्य सिद्धांत
मारू राम बनाम भारत संघ	1980	शक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर; मनमाने, दुर्भावनापूर्ण प्रयोग पर न्यायिक जाँच
केहर सिंह बनाम भारत संघ	1988	मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं; राष्ट्रपति सबूत दोबारा देख सकते हैं; दिशा-निर्देश ज़रूरी नहीं
एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य	11 अक्टूबर 2006	राजनीतिक/जाति/धर्म जैसे अप्रासंगिक आधार पर दिया गया क्षमादान रद्द किया जा सकता है
शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ	21 जनवरी 2014	दया याचिका पर अत्यधिक, अकारण देरी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार
ए.जी. पेरारिवलन बनाम राज्य	18 मई 2022	अनुच्छेद 161 में राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से बँधे; लंबी देरी पर न्यायालय ने अनुच्छेद 142 से रिहाई दी

📊 क्षमादान — याद रखने लायक तथ्य

1. राष्ट्रपति यह शक्ति **गृह मंत्रालय** के माध्यम से आई मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयोग करते हैं; दया याचिका पहले राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति को भेजी जा सकती है।
2. राज्य के क़ानून में मृत्युदंड हो तो भी **पूर्ण क्षमा** केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं; राज्यपाल उसे निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं।
3. क्षमा "न्यायालय के ऊपर अपील" नहीं, बल्कि **कार्यपालिका की स्वतंत्र, दया-आधारित शक्ति** है।

⚠️ भ्रम से बचें — अनुच्छेद 72 बनाम 161

मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं; राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण तो कर सकते हैं, पर पूर्ण क्षमा नहीं।

सैन्य न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) की सज़ा पर क्षमादान केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं।

राष्ट्रपति यह शक्ति **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर चलाते हैं (मारू राम, 1980); निर्णय की सीमित **न्यायिक समीक्षा** हो सकती है — मनमानी, दुर्भावना या अप्रासंगिक आधार पर (एपुरु सुधाकर, 2006)।

📖 31 वर्ष की प्रतीक्षा — दया याचिका और देरी का प्रश्न

जून 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड की जाँच के दौरान 19 वर्ष के **ए.जी. पेरारिवलन** को गिरफ़्तार किया गया; आरोप था कि उसने विस्फोटक में प्रयुक्त **9 वोल्ट की दो बैटरियाँ** ख़रीदी थीं। 1998 में उसे मृत्युदंड मिला और 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बरकरार रखा। उसकी दया याचिका वर्षों तक लंबित रही।

शत्रुघ्न चौहान मामले (21 जनवरी 2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दया याचिका पर अत्यधिक और अकारण देरी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार है; इसी सिद्धांत पर फ़रवरी 2014 में पेरारिवलन सहित तीन लोगों की सज़ा आजीवन कारावास में बदली गई। 2018 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने उसकी रिहाई की सिफ़ारिश की, पर राज्यपाल ने निर्णय नहीं लिया।

आख़िरकार **18 मई 2022** को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल **राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से बँधे** हैं और लंबी देरी को देखते हुए **अनुच्छेद 142** के तहत उसे रिहा कर दिया — **31 वर्ष** बाद।

🎯 **इस कहानी से समझें:** क्षमादान भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलता है — तो फिर राष्ट्रपति की अपनी स्थिति क्या है? क्या उनके पास कोई विवेक बचता है? यही अगले खंड का प्रश्न है।

📌 **याद रखने लायक बात:** दया याचिका पर अत्यधिक देरी = सज़ा कम करने का आधार (शत्रुघ्न चौहान 2014); पेरारिवलन रिहा 18 मई 2022।

📊 क्षमादान — रोचक तथ्य

1. कुछ राष्ट्रपतियों ने दया याचिकाओं पर बहुत कम निर्णय लिए, जबकि कुछ ने बड़ी संख्या में निपटाई — यह पूरी तरह सरकार की सलाह पर निर्भर रहता है।
2. राष्ट्रपति के आदेश से राजनीतिक कारणों पर दिया क्षमादान अदालत रद्द कर सकती है — एपुरु सुधाकर (2006)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 72 बनाम 161 — एक पंक्ति में

राष्ट्रपति — संघ का क़ानून, सैनिक न्यायालय और हर मृत्युदंड; राज्यपाल — राज्य का क़ानून (मृत्युदंड की पूर्ण क्षमा छोड़कर)। दोनों की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर।



चित्र 7.20: क्षमादान की शक्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति एवं परिस्थितिजन्य विवेक

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति समझने के लिए तीन अनुच्छेद साथ पढ़ें — **अनुच्छेद 53** (शक्ति राष्ट्रपति में निहित), **अनुच्छेद 74** (मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देगी और राष्ट्रपति उसके अनुसार कार्य "करेंगे") और **अनुच्छेद 75(3)** (मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी)। इनसे साफ़ है कि **राष्ट्रपति "राज्य के प्रधान" हैं, "सरकार के प्रधान" नहीं**।

15.1 राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

> *"भारतीय संविधान में संघ के प्रधान के रूप में एक पदाधिकारी रखा गया है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। इस नाम से अमेरिकी राष्ट्रपति की याद आती है, परंतु नाम के अतिरिक्त उन दोनों में कोई समानता नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, इंग्लैंड के सम्राट जैसी स्थिति में है। वे राज्य के प्रधान हैं, सरकार के नहीं। वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु शासन नहीं चलाते। वे एक औपचारिक माध्यम हैं, या एक मुहर हैं जिससे राष्ट्र के निर्णय सामने आते हैं। वे सामान्यतः अपने मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। वे उनकी सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, और उनकी सलाह के बिना भी कुछ नहीं कर सकते।"* — **डॉ. भीमराव आंबेडकर — संविधान सभा में दिया गया वक्तव्य**

प्रावधान	विवरण
अनुच्छेद 53	संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है — जिसे वे स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं
अनुच्छेद 74	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी; राष्ट्रपति को इस सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा

प्रावधान	विवरण
अनुच्छेद 75	मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह (उत्तरदायी) होगी
42वाँ संविधान संशोधन (सन् 1976)	अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं (इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया संशोधन)
44वाँ संविधान संशोधन (सन् 1978)	राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं; परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी होगा (मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किया गया संशोधन)

◆ परिस्थितिजन्य विवेक — 3 विशेष परिस्थितियाँ

यद्यपि सामान्य रूप से राष्ट्रपति को कोई स्वतंत्र संवैधानिक विवेक (अपनी मर्ज़ी से निर्णय लेने का अधिकार) प्राप्त नहीं है, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में वे मंत्रिमंडल की सलाह के बिना भी कार्य कर सकते हैं —

परिस्थिति	कब लागू होती है
1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेक	जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, अथवा पदस्थ प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो
2. मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने में विवेक	जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास सिद्ध न कर पाए
3. लोकसभा भंग करने में विवेक	यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो चुकी हो

📌 के.आर. नारायणन से जुड़े ऐतिहासिक उदाहरण

सन् 1997 में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की — राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया — मंत्रिमंडल ने आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया — जिससे कल्याण सिंह की सरकार बच गई। सन् 1998 में बिहार को लेकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश वापस की गई, परंतु मंत्रिमंडल ने फिर वही सलाह दोहराई — जिसके बाद फरवरी 1999 में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

◆ परिस्थितिजन्य विवेक के ऐतिहासिक उदाहरण

वर्ष	राष्ट्रपति	घटना
1979	नीलम संजीव रेड्डी	मोरारजी देसाई के इस्तीफ़े के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया; उन्होंने लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफ़ा दिया और उनकी सलाह पर लोकसभा भंग हुई
1989	आर. वेंकटरमण	त्रिशंकु लोकसभा — सबसे बड़े दल (कांग्रेस) के मना करने पर दूसरे बड़े दल के नेता वी.पी. सिंह को आमंत्रण, बहुमत सिद्ध करने की शर्त
1996	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रण; 13 दिन बाद विश्वास मत से पहले इस्तीफ़ा
1998	के.आर. नारायणन	समर्थन-पत्र माँगकर ही वाजपेयी को आमंत्रित किया — नई परंपरा
1997/1998	के.आर. नारायणन	उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन की सलाह पुनर्विचार हेतु लौटाई

"रबर स्टैंप" मानने के तर्क	"रबर स्टैंप नहीं" — मानने के तर्क
● अनुच्छेद 74(1) — सलाह मानना अनिवार्य ("करेंगे")	● त्रिशंकु संसद में प्रधानमंत्री चुनने का विवेक
● पुनर्विचार केवल एक बार; दोबारा वही सलाह बाध्यकारी	● मामला लौटाकर सरकार को रुककर सोचने पर मजबूर करना
● अनुच्छेद 74(2) — दी गई सलाह की जाँच अदालत नहीं कर सकती	● जेब वीटो की अनिश्चित अवधि
● हर शक्ति मंत्रिपरिषद के माध्यम से	● संविधान के "संरक्षक" की शपथ — नैतिक प्रभाव, सलाह देना, चेतावनी देना

> *"राष्ट्रपति के तीन अधिकार हैं — परामर्श पाने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार।"* — **वाल्टर बेजहॉट (Walter Bagehot) — ब्रिटिश सम्राट के संदर्भ में**

🔍 आसान परिभाषा: परिस्थितिजन्य विवेक (Situational Discretion)

📘 **परिभाषा:** संविधान राष्ट्रपति को कोई स्पष्ट स्वविवेकी शक्ति नहीं देता, फिर भी कुछ परिस्थितियों में — जैसे किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विश्वास खो चुकी सरकार को बर्ख़ास्त करना, या बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग करने का निर्णय — राष्ट्रपति को अपने विवेक से काम करना पड़ता है।

💡 **आसान भाषा में:** आम दिनों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानते हैं; पर जब सलाह देने वाली स्थिर सरकार ही न हो, तब फ़ैसला उनके अपने विवेक पर टिकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे बस का कंडक्टर आम तौर पर ड्राइवर के बताए रास्ते से चलता है, पर ड्राइवर ही न हो तो उसे ख़ुद तय करना पड़ता है कि गाड़ी किसके हाथ में दी जाए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रपति के लौटाए मामले

अनुच्छेद 74(1) के परंतुक के तहत राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 1997 (उत्तर प्रदेश) और 1998 (बिहार) में राष्ट्रपति शासन की सलाह पुनर्विचार हेतु लौटाई; राष्ट्रपति कलाम ने 2006 में लाभ का पद विधेयक लौटाया। ये तीनों उदाहरण दिखाते हैं कि "एक बार पुनर्विचार" का अधिकार वास्तविक प्रभाव डाल सकता है।

📖 1979 — 24 दिन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का विवेक

जुलाई 1979 में जनता पार्टी टूटी और **मोरारजी देसाई** ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब राष्ट्रपति **नीलम संजीव रेड्डी** के सामने त्रिशंकु स्थिति थी — किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं। उन्होंने अपने विवेक से **28 जुलाई 1979** को **चौधरी चरण सिंह** को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा।

विश्वास मत से ठीक पहले कांग्रेस (इ) ने समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बिना **20 अगस्त 1979** को इस्तीफ़ा दिया और लोकसभा भंग करने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने जगजीवन राम को सरकार बनाने का अवसर देने के बजाय **22 अगस्त** को लोकसभा भंग कर दी — इस निर्णय की तीखी आलोचना भी हुई।

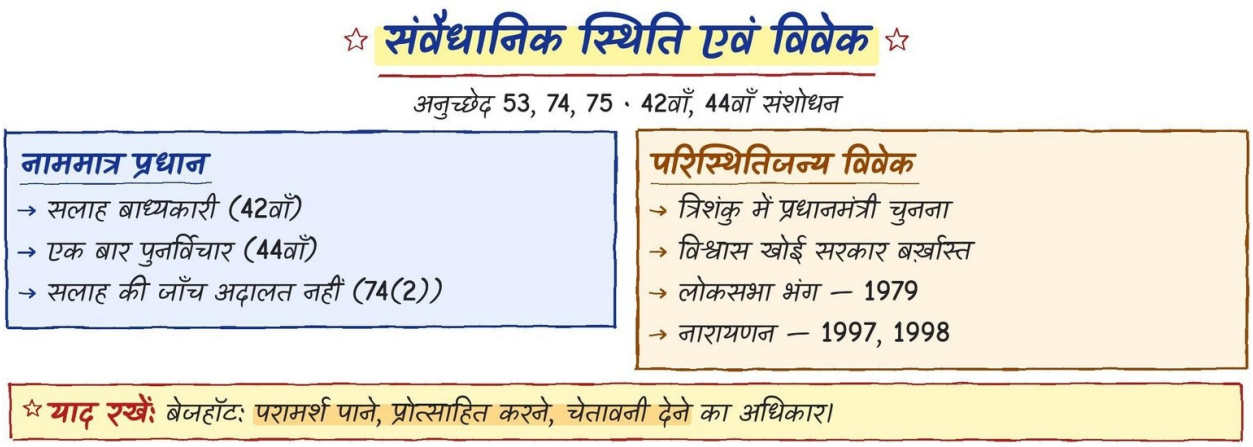
यही प्रसंग "परिस्थितिजन्य विवेक" का सबसे बड़ा उदाहरण है — (1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति, (2) विश्वास खो चुकी सरकार की सलाह पर लोकसभा भंग करना। तभी से यह परंपरा बनी कि त्रिशंकु स्थिति में नियुक्त प्रधानमंत्री को **निश्चित समय में विश्वास मत** हासिल करना होगा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति समझने के बाद, अब तुलना करें — भारतीय राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट से कैसे अलग हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** परिस्थितिजन्य विवेक: 1979 में चरण सिंह की नियुक्ति और लोकसभा भंग — राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी।

📊 राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सम्मान

1. **भारत रत्न** और **पद्म पुरस्कार** (पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री) राष्ट्रपति प्रदान करते हैं; पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है।
2. **बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1995):** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 वाली "उपाधियाँ" नहीं हैं, पर इन्हें नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता।
3. **वीरता पुरस्कार** — परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र (युद्धकाल) तथा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र (शांतिकाल) — राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में देते हैं।
4. **2024** में एक ही वर्ष में पाँच व्यक्तियों को भारत रत्न घोषित हुआ — कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन।



चित्र 7.21: राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति एवं परिस्थितिजन्य विवेक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. भारत बनाम अमेरिका तुलना एवं अनुच्छेद एक नज़र में

भारतीय राष्ट्रपति का नाम अमेरिका जैसा है, पर काम ब्रिटिश सम्राट जैसा। फ़र्क़ यह है कि सम्राट वंशानुगत होता है और भारतीय राष्ट्रपति **निर्वाचित** — इसलिए भारत को **"गणराज्य (Republic)"** कहा जाता है। आयरलैंड का राष्ट्रपति भारत के सबसे निकट उदाहरण है — वह भी नाममात्र प्रधान है, पर जनता द्वारा सीधे चुना जाता है।

16.1 भारतीय राष्ट्रपति बनाम अमेरिकी राष्ट्रपति — तुलना

पहलू	भारत	अमेरिका
शासन प्रणाली	संसदीय शासन-प्रणाली	राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली
कार्यकारी स्थिति	नाममात्र/औपचारिक कार्यपालिका	वास्तविक कार्यपालिका
पद	केवल राज्य का प्रधान (Head of State)	राज्य का प्रधान + सरकार का प्रधान — दोनों एक साथ
मंत्रिमंडल की भूमिका	मंत्रिमंडल की सलाह मानना बाध्यकारी है	मंत्रिमंडल केवल सलाहकार है; राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं
वीटो शक्ति	परम + निलंबनकारी + जेब वीटो उपलब्ध; अर्हित वीटो नहीं	सभी चार प्रकार उपलब्ध; वीटो पलटने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए

पहलू	भारत	अमेरिका
जेब वीटो	कोई समय-सीमा नहीं (भारत की जेब वीटो अधिक शक्तिशाली)	केवल 10 दिन की समय-सीमा
अध्यादेश की शक्ति	अनुच्छेद 123 — संसद के अवकाश में उपलब्ध	ऐसी कोई शक्ति उपलब्ध नहीं
कार्यकाल	कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन संभव	अधिकतम 2 कार्यकाल
महाभियोग का आधार	संविधान का उल्लंघन (अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया)	गंभीर अपराध एवं दुराचार (High Crimes and Misdemeanors)
सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार	माँग सकते हैं (अनुच्छेद 143); यह सलाह बाध्यकारी नहीं	ऐसा कोई अधिकार नहीं
सेना का प्रधान	हाँ — परंतु मंत्रिमंडल की सलाह से	हाँ — पूर्णतः स्वतंत्र रूप से

16.2 अनुच्छेद एक नज़र में

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
52	भारत का राष्ट्रपति
53	संघ की कार्यकारी शक्ति — राष्ट्रपति में निहित
54	राष्ट्रपति का निर्वाचन
55	राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति (मतों के मूल्य का सूत्र)
56	राष्ट्रपति का कार्यकाल
57	पुनर्निर्वाचन की पात्रता
58	राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यताएँ
59	राष्ट्रपति के पद की शर्तें
60	राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान
61	महाभियोग की प्रक्रिया
62	राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने का समय
65	उपराष्ट्रपति — कार्यवाहक राष्ट्रपति
71	राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विषय (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम)
72	क्षमादान की शक्ति
74	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद
75	मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि
76	महान्यायवादी
77	भारत सरकार के कार्य का संचालन
78	प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य
85	संसद — सत्र, सत्रावसान, विघटन
111	संसद के विधेयकों पर स्वीकृति
112	केंद्रीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)
123	अध्यादेश निर्माण की शक्ति
143	राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय

आधार	भारत का राष्ट्रपति	ब्रिटेन का सम्राट	आयरलैंड का राष्ट्रपति
पद कैसे मिलता है	अप्रत्यक्ष चुनाव, 5 वर्ष	वंशानुगत, आजीवन	प्रत्यक्ष चुनाव, 7 वर्ष (अधिकतम 2 बार)
वास्तविक शक्ति	नाममात्र; मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी	नाममात्र; परंपराओं से बँधा	नाममात्र; कुछ विवेकाधिकार
हटाया जाना	महाभियोग (अनुच्छेद 61)	हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं	संसद द्वारा महाभियोग
विधेयक पर	परम, निलंबनकारी, जेब वीटो	स्वीकृति रोकने की शक्ति 1708 के बाद कभी प्रयोग नहीं	विधेयक सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है

🔍 आसान परिभाषा: नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances)

📘 **परिभाषा:** शासन के तीनों अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — को ऐसी शक्तियाँ देना कि कोई एक अंग निरंकुश न हो सके; अमेरिका में राष्ट्रपति का वीटो, सीनेट द्वारा नियुक्तियों की पुष्टि और महाभियोग इसके उदाहरण हैं, जबकि भारत में कार्यपालिका सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी है।

💡 **आसान भाषा में:** हर अंग के हाथ में दूसरे को रोकने की थोड़ी-सी लगाम — ताकि कोई भी "मनमर्ज़ी" न कर सके। 🏠 **उदाहरण:** जैसे बैंक की तिजोरी की दो चाबियाँ दो अलग अधिकारियों के पास होती हैं — अकेला कोई भी तिजोरी नहीं खोल सकता।

📖 1708 — जब ब्रिटेन में आख़िरी बार "शाही वीटो" लगा

11 मार्च 1708 को ब्रिटेन की महारानी **ऐन (Queen Anne)** ने **स्कॉटिश मिलिशिया विधेयक** पर स्वीकृति देने से मना कर दिया। उसके बाद से तीन सौ वर्षों में किसी ब्रिटिश सम्राट ने संसद के पारित विधेयक पर स्वीकृति नहीं रोकी। कोई लिखित नियम नहीं बदला — बस **परंपरा (Convention)** बन गई कि सम्राट मंत्रियों की सलाह मानेंगे।

भारत ने यही व्यवस्था अपनाई, पर एक बड़ा अंतर रखा — हमने परंपराओं को काफ़ी हद तक **लिखित संविधान** में उतार दिया। अनुच्छेद 74 साफ़ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य "करेंगे" (42वाँ संशोधन), एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं (44वाँ संशोधन), और अनुच्छेद 111 वीटो के विकल्प गिनाता है।

इसीलिए भारतीय राष्ट्रपति के पास परम वीटो का विकल्प **काग़ज़ पर** है और 1954 व 1991 में उसका प्रयोग भी हुआ — पर दोनों बार मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही। ब्रिटेन "अलिखित परंपरा" से चलता है, भारत "लिखित संविधान + परंपरा" से।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रपति के बाद भाग ब — देश का दूसरा सर्वोच्च पद, उपराष्ट्रपति — जो अमेरिकी मॉडल पर बना, पर भूमिका में अलग है।

📌 **याद रखने लायक बात:** ब्रिटेन में आख़िरी शाही वीटो 1708 (महारानी ऐन); भारत में परंपराएँ अनुच्छेद 74 में लिखित।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पुनर्निर्वाचन — अमेरिका बनाम भारत

अमेरिका में 22वें संविधान संशोधन (1951) के बाद कोई व्यक्ति **दो बार से अधिक** राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, और वहाँ उम्मीदवार का **जन्म से नागरिक** होना ज़रूरी है। भारत में अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं रखता और जन्म की शर्त भी नहीं है — फिर भी अब तक केवल **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** ही दो बार निर्वाचित हुए।

📊 अमेरिकी राष्ट्रपति — तुलना के लिए मुख्य तथ्य

1. सीधे जनता से (इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से) चुना जाता है; कार्यकाल 4 वर्ष, अधिकतम 2 बार (22वाँ संशोधन, 1951)।
2. मंत्री ("सचिव") कांग्रेस के सदस्य नहीं होते; राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकता है।
3. कांग्रेस का विधेयक लौटाने पर कांग्रेस दोनों सदनों में **2/3 बहुमत** से वीटो पलट सकती है (अर्हित वीटो)।
4. राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता; कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव से उसे नहीं हटा सकती।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आयरलैंड से क्या लिया?

भारत ने राष्ट्रपति के **निर्वाचन की पद्धति** और राज्यसभा में **मनोनयन** का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया, जबकि संसदीय सरकार और "नाममात्र प्रधान" का विचार ब्रिटेन से।

☆ **भारत बनाम अमेरिका** ☆

नाम एक, भूमिका अलग

आधार	भारत	अमेरिका
प्रणाली	संसदीय — नाममात्र	अध्यक्षीय — वास्तविक
कार्यकाल	5 वर्ष, असीमित बार	4 वर्ष, अधिकतम 2 बार
जेब वीटो	समय-सीमा नहीं	10 दिन
अध्यादेश	हाँ (अनु. 123)	नहीं
महाभियोग आधार	संविधान का अतिक्रमण	गंभीर अपराध, दुराचार

☆ **याद रखें:** ब्रिटेन — वंशानुगत सम्राट · आयरलैंड — सीधा चुना पर नाममात्र प्रधान।

चित्र 7.22: भारत बनाम अमेरिका तुलना एवं अनुच्छेद एक नज़र में — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग ब — उपराष्ट्रपति (देश का दूसरा सर्वोच्च पद)

इस भाग में खंड 17 से 19 तक — उपराष्ट्रपति का पद, निर्वाचन, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, पद से हटाने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सभापति और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका, अमेरिका से तुलना, 1952 से 2025 तक के सभी चुनाव और राजस्थान से जुड़े दो उपराष्ट्रपति।

17. उपराष्ट्रपति — परिचय, निर्वाचन, योग्यताएँ एवं शपथ (अनुच्छेद 63, 66, 69)

अनुच्छेद 63 कहता है — "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।" यह पद **अमेरिकी उपराष्ट्रपति** के मॉडल पर बना है, पर भूमिका अलग है। उपराष्ट्रपति की दो भूमिकाएँ हैं — **राज्यसभा के पदेन सभापति (अनुच्छेद 64)** और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में **राष्ट्रपति के रूप में कार्य (अनुच्छेद 65)**। राजकीय वरीयता-क्रम में वे राष्ट्रपति के ठीक बाद, प्रधानमंत्री से ऊपर आते हैं।

17.1 परिचय — अनुच्छेद 63 से 71

विषय	विवरण
पद का स्थान	देश का दूसरा सर्वोच्च पद; राष्ट्रपति के बाद आधिकारिक वरीयता-क्रम में सबसे ऊपर आने वाला पद
किस देश के मॉडल से बना	अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद के अनुरूप बनाया गया
एक रोचक उपनाम	कुछ विद्वान इसे "उनकी अनावश्यक महानता (His Superfluous Highness)" कहकर मज़ाक में पुकारते हैं — क्योंकि इस पद के वास्तविक अधिकार बहुत सीमित हैं, इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता की निरंतरता (Political Continuity) बनाए रखना है
संबंधित अनुच्छेद	अनुच्छेद 63 — उपराष्ट्रपति का पद; अनुच्छेद 64 — राज्यसभा के पदेन सभापति; अनुच्छेद 65 — कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का प्रावधान

17.2 निर्वाचन-प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल	राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अंतर
संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के सदस्य	राष्ट्रपति के मामले में: केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं; उपराष्ट्रपति के मामले में: निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों शामिल होते हैं
निर्वाचित और मनोनीत — दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं	राष्ट्रपति के मामले में: राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं; उपराष्ट्रपति के मामले में: नहीं
राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते	डॉ. आंबेडकर के अनुसार — चूँकि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, इसलिए राज्य के विधायकों की भागीदारी आवश्यक नहीं समझी गई
सन् 1961 के 11वें संशोधन ने संयुक्त बैठक की जगह अलग-अलग मतदान की व्यवस्था कर दी	राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र पूरे राज्यों तक फैला होता है — इसलिए वहाँ राज्य विधानमंडल की भागीदारी रखी गई है

पहलू	विवरण
निर्वाचन-विधि	राष्ट्रपति की तरह ही — आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति + एकल संक्रमणीय मत पद्धति + गुप्त मतदान
विवाद निपटारा	सभी विवाद और संदेह केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय होते हैं; उसका निर्णय अंतिम माना जाता है
अपूर्ण निर्वाचक मंडल की स्थिति	निर्वाचक मंडल में कुछ सीटें रिक्त होने के बावजूद उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव शून्य घोषित होने की स्थिति	यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य (अमान्य) घोषित कर दे, तो उससे पहले उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध ही बने रहते हैं

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

17.3 योग्यताएँ

क्र.	आवश्यक योग्यता
1	भारत का नागरिक होना चाहिए
2	आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए
3	राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो
4	संघ, राज्य, स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक निकाय के अधीन कोई "लाभ का पद" न रखता हो

📌 अपवाद — इन्हें "लाभ का पद" नहीं माना जाएगा

पदस्थ राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, तथा संघ या राज्य के मंत्री — ये सभी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के योग्य माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में ₹15,000 की जमानत-राशि आवश्यक है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — उपराष्ट्रपति चुनाव — गणना

उपराष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद के मत का मूल्य बराबर (एक) होता है। 2025 में 752 वैध मतों के आधार पर क़ोटा 377 था (752 ÷ 2 + 1)। यहाँ भी एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान की पद्धति है।

17.4 शपथ एवं पद की शर्तें

शपथ	पद की शर्तें
◆ **उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं** ◆ **राष्ट्रपति स्वयं अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है** ◆ **शपथ में 2 प्रतिज्ञाएँ होती हैं: (1) संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की; (2) अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की**	◆ संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं रह सकते ◆ यदि ऐसा कोई सदस्य उपराष्ट्रपति बने, तो पद ग्रहण करते ही उसकी सदन-सदस्यता समाप्त हो जाती है ◆ कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते

🔍 आसान परिभाषा: पदेन सभापति (Ex-officio Chairman)

📘 **परिभाषा:** वह व्यक्ति जो किसी दूसरे पद पर होने के कारण अपने-आप किसी निकाय का अध्यक्ष बन जाता है, उसके लिए अलग से चुनाव या नियुक्ति नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** उपराष्ट्रपति बनते ही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बन जाता है — राज्यसभा उसे नहीं चुनती, और वह राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी ज़िले का कलेक्टर अपने पद के कारण ही ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।

आधार	राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
निर्वाचक मंडल	संसद के निर्वाचित सदस्य + राज्यों/दिल्ली/पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक	संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत); विधायक नहीं
मत का मूल्य	जनसंख्या आधारित, अलग-अलग	हर सांसद का एक वोट, मूल्य बराबर (मत-मूल्य का सूत्र नहीं)
सदस्यता-योग्यता	लोकसभा का सदस्य बनने योग्य	राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य
प्रस्तावक + अनुमोदक	50 + 50	20 + 20
शपथ दिलाते हैं	भारत के मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति
शपथ में	संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण	संविधान के प्रति श्रद्धा-निष्ठा और कर्तव्य का निर्वहन
इस्तीफ़ा किसे	उपराष्ट्रपति को	राष्ट्रपति को
हटाना	महाभियोग — संविधान का अतिक्रमण	राज्यसभा का प्रस्ताव + लोकसभा की सहमति; कोई आधार नहीं लिखा

📌 ध्यान दें — 11वाँ संविधान संशोधन (1961)

मूल अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव **संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक** द्वारा होना था। **11वें संशोधन (1961)** ने संयुक्त बैठक की शर्त हटाकर दोनों सदनों के सदस्यों से बने **निर्वाचक मंडल** का प्रावधान किया और यह भी जोड़ा कि निर्वाचक मंडल में किसी रिक्ति के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

📊 उपराष्ट्रपति — "पहले" जो याद रखें

1. पहले उपराष्ट्रपति — डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952-62), दोनों बार निर्विरोध।
2. पद पर निधन वाले एकमात्र — कृष्ण कांत (2002)।
3. मुख्य न्यायाधीश रहे उपराष्ट्रपति — एम. हिदायतुल्लाह (1979-84)।
4. लगातार दो पूर्ण कार्यकाल — मोहम्मद हामिद अंसारी (2007-17)।
5. राजस्थान से — भैरों सिंह शेखावत (2002) और जगदीप धनखड़ (2022)।

📖 खाचरियावास का "बाबोसा" — भैरों सिंह शेखावत

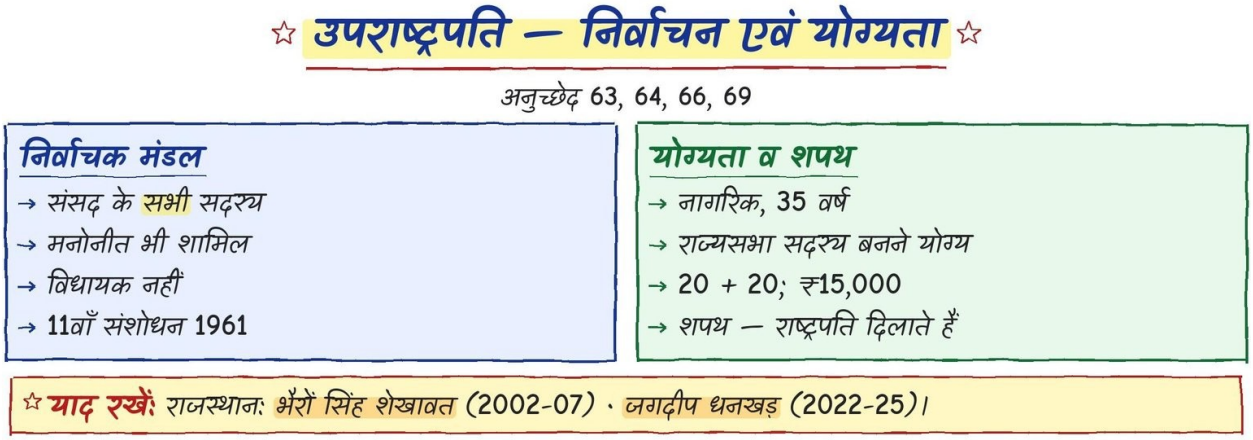
23 अक्टूबर 1923 को सीकर ज़िले के **खाचरियावास** गाँव में जन्मे भैरों सिंह शेखावत ने किशोरावस्था में पिता को खो दिया और परिवार चलाने के लिए पुलिस में सिपाही की नौकरी तक की। 1952 में वे राजस्थान विधानसभा पहुँचे और आगे **तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री** (1977-80, 1990-92, 1993-98) बने। 1977 में गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई उनकी **"अंत्योदय योजना"** देश भर में चर्चित हुई। लोग उन्हें प्यार से **"बाबोसा"** कहते थे।

अगस्त **2002** में कृष्ण कांत के निधन से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने **सुशील कुमार शिंदे** को हराया — 454 बनाम 305 मत। **19 अगस्त 2002** को वे देश के **11वें उपराष्ट्रपति** बने और राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी निष्पक्षता और हास्य के लिए जाने गए।

2007 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और राजस्थान की ही तत्कालीन राज्यपाल **प्रतिभा पाटिल** से हार गए; इसके बाद **21 जुलाई 2007** को उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया। **15 मई 2010** को जयपुर में उनका निधन हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, यह समझने के बाद अब देखें कि वे कितने समय रहते हैं, उन्हें हटाया कैसे जाता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी शक्तियाँ क्या हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** भैरों सिंह शेखावत (सीकर) — 11वें उपराष्ट्रपति (2002-07), राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री।



चित्र 7.23: उपराष्ट्रपति — परिचय, निर्वाचन, योग्यताएँ एवं शपथ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. उपराष्ट्रपति — कार्यकाल, पद से हटाया जाना, शक्तियाँ एवं अमेरिका से तुलना (अनुच्छेद 64, 65, 67, 68)

उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं (**अनुच्छेद 67**), दोबारा चुने जा सकते हैं और कार्यकाल पूरा होने पर भी उत्तराधिकारी आने तक पद पर बने रहते हैं। हटाने की प्रक्रिया **अनुच्छेद 67(ख)** में है, जिसे औपचारिक "महाभियोग" नहीं कहा जाता।

18.1 कार्यकाल, पद से हटाया जाना, एवं रिक्ति

पहलू	विवरण
कार्यकाल	5 वर्ष (पद ग्रहण की तारीख से); उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण तक अपने पद पर बने रह सकते हैं; पुनर्निर्वाचन कितनी भी बार संभव — डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरी बार भी उपराष्ट्रपति चुने गए थे
इस्तीफा	कभी भी राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा भेजकर पद छोड़ सकते हैं
पद से हटाया जाना	राज्यसभा में प्रभावी बहुमत (उस समय सदन के वास्तविक सदस्यों — यानी रिक्त सीटें घटाकर — का बहुमत) से प्रस्ताव पारित करना होता है, फिर लोकसभा की सहमति (साधारण बहुमत) चाहिए होती है; यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। यह औपचारिक महाभियोग नहीं है, और संविधान में कोई विशेष आधार भी नहीं बताया गया है
रिक्ति के कारण	(1) 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना; (2) इस्तीफा; (3) पद से हटाया जाना; (4) मृत्यु (कृष्णकांत — पद पर रहते हुए मृत्यु पाने वाले पहले उपराष्ट्रपति); (5) अयोग्यता या चुनाव शून्य घोषित होना
रिक्ति कैसे भरी जाती है	कार्यकाल पूरा होने पर पहले ही चुनाव करा लिया जाता है; अन्य रिक्तियों की स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है — हर नए उपराष्ट्रपति को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है

📌 प्रभावी बहुमत बनाम साधारण बहुमत

पद से हटाने के लिए राज्यसभा में "प्रभावी बहुमत" चाहिए होता है — यानी उस समय सदन के वास्तविक सदस्यों की संख्या का बहुमत (कुल सदस्य संख्या में से रिक्त सीटें घटाकर गिनती की जाती है)। जबकि लोकसभा में केवल "साधारण बहुमत" चाहिए — यानी उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।

18.2 शक्तियाँ एवं कार्य

कार्य	विवरण	विशेष बात
1. राज्यसभा के पदेन सभापति	जैसे लोकसभा में अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति सीनेट (ऊपरी सदन) का अध्यक्ष होता है	वेतन: ₹4 लाख प्रति माह — राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है
2. कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना	जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए (इस्तीफा, महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से), तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं — इस बीच नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है	इस दौरान राज्यसभा सभापति के कर्तव्य राज्यसभा के उप-सभापति निभाते हैं
3. राष्ट्रपति के अस्थायी अनुपस्थित रहने पर उनके कार्यों का निर्वहन	यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्य नहीं कर पा रहे हों, तो उपराष्ट्रपति उनके लौटने तक उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं	इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बराबर वेतन मिलता है, राज्यसभा सभापति के वेतन के बजाय

📌 पेंशन

सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति को — उपराष्ट्रपति पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार — अंतिम वेतन का 50% प्रति माह पेंशन के रूप में मिलता है; पहले यह राशि केवल ₹20,000 प्रति माह थी।

🔍 आसान परिभाषा: प्रभावी बहुमत (Effective Majority)

📘 **परिभाषा:** सदन की कुल सदस्य संख्या में से रिक्त सीटें घटाने पर जो "वास्तविक सदस्य संख्या" बचे, उसका आधे से अधिक; उपराष्ट्रपति को हटाने, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति को हटाने में यही बहुमत लगता है।

💡 **आसान भाषा में:** जितने सदस्य अभी सचमुच सदन में हैं (खाली सीटें छोड़कर), उनमें से आधे से एक भी ज़्यादा — चाहे उस दिन उपस्थित कितने भी हों। 🏠 **उदाहरण:** राज्यसभा की 245 सीटों में 5 खाली हों, तो वास्तविक सदस्य 240 — प्रभावी बहुमत 121 (भले उस दिन 200 ही आए हों)।

◆ राज्यसभा के सभापति के रूप में शक्तियाँ

शक्ति	आधार	विवरण
निर्णायक मत (Casting Vote)	अनुच्छेद 100(1)	सामान्यतः मतदान नहीं करते; बराबर मत होने पर निर्णायक मत
सदन का संचालन व व्यवस्था	राज्यसभा प्रक्रिया नियम	सदन स्थगित करना, सदस्य को निलंबित/बाहर करना, नियमों की व्याख्या
दल-बदल पर निर्णय	दसवीं अनुसूची	राज्यसभा सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय (न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन — किहोतो होलोहन 1992)
विशेषाधिकार	अनुच्छेद 105	विशेषाधिकार हनन के मामले समिति को भेजना
पद-मुक्ति के प्रस्ताव के समय	अनुच्छेद 92	अपने विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्षता नहीं करते; बोल सकते हैं, पर मत नहीं दे सकते

📌 नवीन घटनाक्रम — पहली बार हटाने की सूचना (दिसंबर 2024)

दिसंबर 2024 में विपक्षी दलों ने अनुच्छेद 67(ख) के तहत तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव की सूचना राज्यसभा में दी — स्वतंत्र भारत में यह इस तरह की पहली सूचना थी। राज्यसभा के उपसभापति **हरिवंश** ने 19 दिसंबर 2024 को इसे प्रक्रियागत कमियों (जैसे 14 दिन की सूचना की शर्त) के आधार पर अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब तक किसी उपराष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है।

New India Education by Omkar Sir

18.3 भारतीय उपराष्ट्रपति बनाम अमेरिकी उपराष्ट्रपति — तुलना

भारत	अमेरिका
◆ **उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है** ◆ **पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता** ◆ **6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है** ◆ **यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद से प्रेरित होकर बनाया गया, पर व्यवहार में अलग है** ◆ **सीमित शक्तियों के कारण इसे "अनावश्यक महानता" भी कहा जाता है**	◆ उपराष्ट्रपति स्वयं ही राष्ट्रपति पद पर आ जाता है जब वह रिक्त हो जाए ◆ पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है ◆ सीनेट (ऊपरी सदन) का अध्यक्ष होता है — भारत जैसा ही ◆ पूर्ण राष्ट्रपति-सी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ◆ निक्सन, जॉनसन, फोर्ड — सभी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने

📖 किठाना से उपराष्ट्रपति भवन तक — और अचानक इस्तीफ़ा

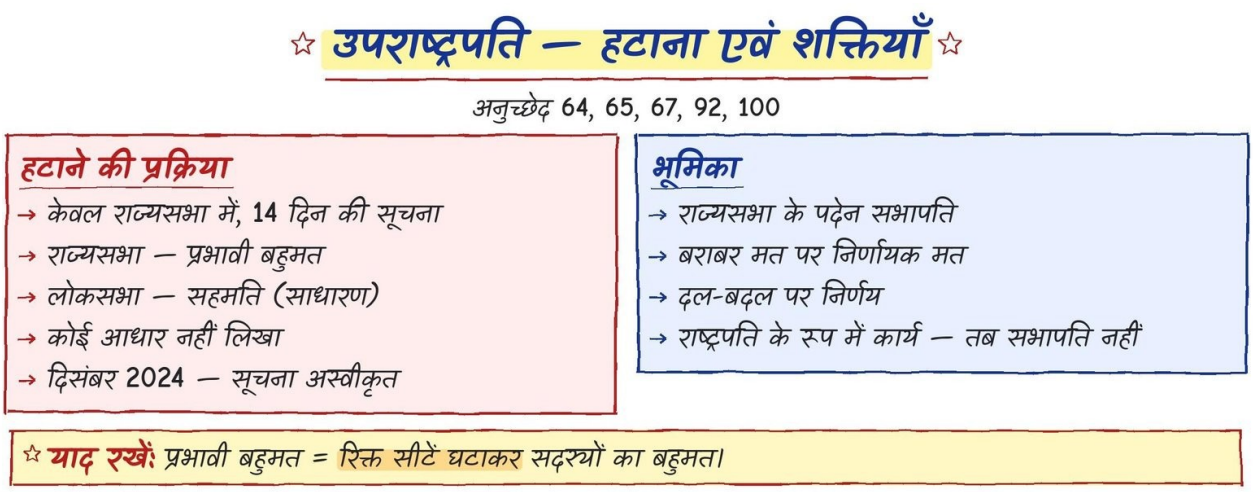
18 मई 1951 को झुंझुनूं ज़िले के **किठाना** गाँव के किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ ने **सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़** से पढ़ाई की और जयपुर में वकालत शुरू की। वे राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बने। 1989 में झुंझुनूं से सांसद चुने गए और 1990 में केंद्र में **संसदीय कार्य राज्य मंत्री** रहे। 2019 से 2022 तक वे **पश्चिम बंगाल के राज्यपाल** रहे।

अगस्त 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें **528 मत** मिले (मार्गरेट अल्वा — 182) और **11 अगस्त 2022** को वे **14वें उपराष्ट्रपति** बने। उनके कार्यकाल में सभापति और विपक्ष के बीच कई बार तीखे टकराव हुए; दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उन्हें हटाने की सूचना भी दी, जिसे उपसभापति ने अस्वीकार कर दिया।

21 जुलाई 2025 — संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन शाम को उन्होंने **अनुच्छेद 67(क)** के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा भेज दिया, कारण बताया — **स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सलाह**। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। इसके बाद 9 सितंबर 2025 को नया चुनाव हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** हटाने और इस्तीफ़े की प्रक्रिया के बाद अब पूरे इतिहास पर नज़र — 1952 से 2025 तक के उपराष्ट्रपति चुनाव और अनुच्छेद 63-71 एक नज़र में।

📌 **याद रखने लायक बात:** जगदीप धनखड़ (झुंझुनूं) — 14वें उपराष्ट्रपति; 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा (अनु. 67(क))।



चित्र 7.24: उपराष्ट्रपति — कार्यकाल, हटाना, शक्तियाँ एवं तुलना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. उपराष्ट्रपति चुनाव 1952-2025, अनुच्छेद 63-71 एवं राजस्थान से जुड़ाव

1952 से 2025 तक **17 उपराष्ट्रपति चुनाव** हुए हैं और **15 व्यक्ति** उपराष्ट्रपति बने हैं — डॉ. एस. राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी दो-दो बार। अब तक **छह उपराष्ट्रपति** बाद में राष्ट्रपति बने — एस. राधाकृष्णन, ज़ाकिर हुसैन, वी.वी. गिरि, आर. वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन।

19.1 तालिका — उपराष्ट्रपति चुनाव सन् 1952 से 2025 तक

क्र.	वर्ष	विजयी उम्मीदवार	प्राप्त मत	उल्लेखनीय बात
1	1952	डॉ. एस. राधाकृष्णन	निर्विरोध	देश के प्रथम उपराष्ट्रपति
2	1957	डॉ. एस. राधाकृष्णन	निर्विरोध	दूसरी बार निर्वाचित — दूसरा कार्यकाल पाने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति
3	1962	डॉ. ज़ाकिर हुसैन	568	बाद में राष्ट्रपति बने
4	1967	वी.वी. गिरि	486	बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने
5	1969	जी.एस. पाठक	400	बी.डी. जत्ती सन् 1974 में उपराष्ट्रपति बने
6	1974	बी.डी. जत्ती	521	बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने
7	1979	एम. हिदायतुल्लाह	निर्विरोध	—
8	1984	आर. वेंकटरमण	508	बाद में राष्ट्रपति बने
9	1987	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	निर्विरोध	बाद में राष्ट्रपति बने
10	1992	के.आर. नारायणन	700	बाद में राष्ट्रपति बने; 700 वोट — अब तक का सर्वाधिक
11	1997	कृष्ण कांत	441	पद पर रहते हुए मृत्यु — ऐसा होने वाले पहले उपराष्ट्रपति
12	2002	बी.एस. शेखावत	454	—
13	2007	मोहम्मद हामिद अंसारी	455	लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए
14	2012	मोहम्मद हामिद अंसारी	490	—

क्र.	वर्ष	विजयी उम्मीदवार	प्राप्त मत	उल्लेखनीय बात
15	2017	वेंकैया नायडू	516	—
16	2022	जगदीप धनखड़	528	मार्गरेट अल्वा (182 मत) दूसरे स्थान पर रहीं; जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया
17	2025	सी.पी. राधाकृष्णन	—	9 सितंबर 2025 को निर्वाचित (जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया); 12 सितंबर 2025 को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली; वर्तमान (सन् 2026 में) उपराष्ट्रपति

📌 ताज़ा घटनाक्रम (सन् 2025)

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया — वे स्वास्थ्य कारणों से कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने — इससे पहले जिन उपराष्ट्रपतियों ने बीच में पद छोड़ा (जैसे वी.वी. गिरि 1969 और आर. वेंकटरमण 1987), उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के कारण ऐसा किया था। इसके बाद हुए चुनाव में सी.पी. राधाकृष्णन (जो पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे) 9 सितंबर 2025 को 452 मत (विपक्ष के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी — 300 मत) पाकर 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई।

◆ भारत के उपराष्ट्रपति — कार्यकाल सहित

क्र.	उपराष्ट्रपति	कार्यकाल	विशेष
1	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952 – 1962	दो कार्यकाल, दोनों बार निर्विरोध
2	डॉ. ज़ाकिर हुसैन	1962 – 1967	बाद में राष्ट्रपति
3	वी.वी. गिरि	1967 – 1969	राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु इस्तीफ़ा
4	गोपाल स्वरूप पाठक	1969 – 1974	—
5	बी.डी. जत्ती	1974 – 1979	1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति
6	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह	1979 – 1984	मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति — दोनों रहे; 1969 में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन भी
7	आर. वेंकटरमण	1984 – 1987	राष्ट्रपति चुने जाने पर इस्तीफ़ा
8	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987 – 1992	बाद में राष्ट्रपति
9	के.आर. नारायणन	1992 – 1997	बाद में राष्ट्रपति
10	कृष्ण कांत	1997 – 2002	पद पर मृत्यु (27 जुलाई 2002)
11	भैरों सिंह शेखावत	2002 – 2007	राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री
12	मोहम्मद हामिद अंसारी	2007 – 2017	लगातार दो पूर्ण कार्यकाल
13	एम. वेंकैया नायडू	2017 – 2022	—
14	जगदीप धनखड़	11 अगस्त 2022 – 21 जुलाई 2025	झुंझुनूं (राजस्थान); स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा
15	सी.पी. राधाकृष्णन	12 सितंबर 2025 से	तमिलनाडु; इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल; 452 मत

New India Education by Omkar Sir

19.2 तालिका — अनुच्छेद 63 से 71 (एक नज़र में)

अनुच्छेद	विषय
63	उपराष्ट्रपति का पद
64	उपराष्ट्रपति — राज्यसभा के पदेन सभापति
65	उपराष्ट्रपति — कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना अथवा राष्ट्रपति के कार्यों का अस्थायी निर्वहन
66	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
67	उपराष्ट्रपति के पद की अवधि
68	उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव की समय-सीमा
69	उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान
70	राष्ट्रपति के कार्यों का अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में निर्वहन
71	उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवाद (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम)

📊 उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 — मुख्य आँकड़े

1. कारण — जगदीप धनखड़ का 21 जुलाई 2025 को इस्तीफ़ा (अनुच्छेद 67(क)); गृह मंत्रालय की अधिसूचना 22 जुलाई 2025।
2. मतदान व मतगणना — **9 सितंबर 2025**, संसद भवन; निर्वाचन अधिकारी — राज्यसभा के महासचिव।
3. निर्वाचक मंडल 781; 767 ने मतदान किया (98.2%), 752 वैध, 15 अवैध; जीत के लिए 377 मत चाहिए थे।
4. **सी.पी. राधाकृष्णन — 452**; न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी — 300; अंतर 152 मत।
5. शपथ — **12 सितंबर 2025**, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई; नया पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष।

🔍 आसान परिभाषा: निर्णायक मत (Casting Vote)

📘 **परिभाषा:** राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति पहली बार में मतदान नहीं करते; पर किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएँ, तब वे अपना एक मत देकर गतिरोध तोड़ते हैं (अनुच्छेद 100(1))।

💡 **आसान भाषा में:** बराबरी की स्थिति में "टाई तोड़ने वाला" वोट — सभापति का। 🏠 **उदाहरण:** जैसे क्रिकेट मैच "टाई" हो जाए तो सुपर ओवर से फ़ैसला होता है — वैसे ही सदन में बराबरी पर सभापति का एक वोट फ़ैसला कर देता है।

📖 2002 — जब पहली बार एक उपराष्ट्रपति का पद पर निधन हुआ

27 जुलाई 2002 को उपराष्ट्रपति **कृष्ण कांत** का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे पद पर रहते हुए निधन होने वाले **पहले (और अब तक एकमात्र) उपराष्ट्रपति** थे। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे और 1997 में सुरजीत सिंह बरनाला को हराकर उपराष्ट्रपति बने थे।

प्रश्न उठा — अब राज्यसभा कौन चलाएगा? संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर **राज्यसभा के उपसभापति** (तब नजमा हेपतुल्ला) सभापति के कर्तव्य निभाते हैं (अनुच्छेद 91)। और नया चुनाव? **अनुच्छेद 68(2)** कहता है कि ऐसी रिक्ति के बाद चुनाव **"यथाशीघ्र"** होगा — राष्ट्रपति की तरह 6 माह की निश्चित सीमा नहीं।

कुछ ही हफ़्तों में चुनाव हुआ और **भैरों सिंह शेखावत** ने 19 अगस्त 2002 को शपथ ली। नए उपराष्ट्रपति को **पूरे पाँच वर्ष** का नया कार्यकाल मिलता है — पिछले का बचा हिस्सा नहीं। 2025 में धनखड़ के इस्तीफ़े के बाद भी यही हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उपराष्ट्रपति के बाद भाग स — देश की वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री — जिनकी नियुक्ति से बात शुरू होती है।

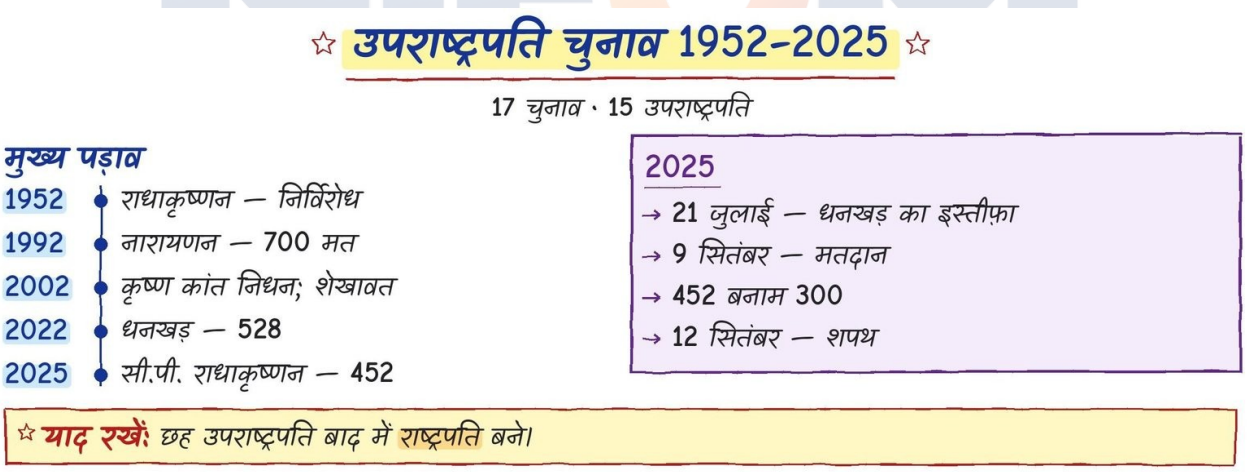
📌 **याद रखने लायक बात:** उपराष्ट्रपति की रिक्ति पर चुनाव "यथाशीघ्र" (अनु. 68(2)); नए उपराष्ट्रपति को पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल।

📊 उपराष्ट्रपति — वेतन व सुविधाएँ

1. उपराष्ट्रपति को अलग से "उपराष्ट्रपति का वेतन" नहीं मिलता; उन्हें **राज्यसभा के सभापति** के रूप में वेतन मिलता है — ₹4 लाख प्रति माह (2018 के बाद)।
2. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय सभापति का वेतन नहीं, बल्कि राष्ट्रपति का वेतन।
3. आधिकारिक निवास — उपराष्ट्रपति निवास, नई दिल्ली।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्यसभा के उपसभापति

उपराष्ट्रपति के न होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता **उपसभापति** करते हैं, जिन्हें राज्यसभा अपने सदस्यों में से चुनती है (अनुच्छेद 89)। 2018 से यह पद हरिवंश के पास है।



चित्र 7.25: उपराष्ट्रपति चुनाव 1952-2025 एवं अनुच्छेद 63-71 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग स — प्रधानमंत्री (देश की वास्तविक कार्यपालिका)

इस भाग में खंड 20 से 23 तक — प्रधानमंत्री की नियुक्ति (त्रिशंकु लोकसभा सहित), शपथ, कार्यकाल, वेतन, शक्तियाँ, विद्वानों के विचार, राष्ट्रपति से संबंध, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने नेता, कार्यवाहक सरकार, सभी प्रधानमंत्रियों की सूची, उप-प्रधानमंत्री और विश्वास-अविश्वास प्रस्तावों का इतिहास।

संसदीय शासन-प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। सरल शब्दों में — राष्ट्रपति राज्य के प्रधान हैं, और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान हैं।

20. प्रधानमंत्री — नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन (अनुच्छेद 75)

संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव या नियुक्ति की कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं है। **अनुच्छेद 75(1)** बस इतना कहता है कि "प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा"। संसदीय परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति **लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता** को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। संविधान में "प्रधानमंत्री" शब्द अनुच्छेद 74, 75 और 78 में आता है, पर उनकी शक्तियों की कोई सूची नहीं है — वे मुख्यतः परंपराओं से आती हैं।

20.1 नियुक्ति — अनुच्छेद 75

परिस्थिति	विवरण
सामान्य स्थिति	संविधान में प्रधानमंत्री चुनने की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है — केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा में बहुमत रखने वाले दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है
त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति (जब किसी को स्पष्ट बहुमत न हो)	ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं — सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और उन्हें 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। सन् 1979 में पहली बार यह देखने को मिला जब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया
पदस्थ प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर	सन् 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री नियुक्त किया था — जबकि सामान्यतः ऐसी स्थिति में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की परंपरा रही है
दिल्ली उच्च न्यायालय का सन् 1980 का निर्णय	प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक नहीं है — राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, फिर उन्हें उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं
सर्वोच्च न्यायालय का सन् 1996 का निर्णय	यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न हो, तब भी वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है; परंतु यदि 6 माह के भीतर वह संसद का सदस्य नहीं बनता, तो उसका प्रधानमंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाता है
राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनना	प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है — जैसे इंदिरा गांधी (सन् 1966), एच.डी. देवेगौड़ा (सन् 1996) और मनमोहन सिंह (सन् 2004) राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने थे (जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल निचले सदन — हाउस ऑफ कॉमन्स — से ही होना चाहिए)

20.2 शपथ, कार्यकाल एवं वेतन

◆ प्रधानमंत्री की शपथ के 2 प्रकार

पद की शपथ (कुल 4 प्रतिज्ञाएँ)	गोपनीयता की शपथ
◆ **1. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा** ◆ **2. भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा** ◆ **3. अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से निर्वहन करने की प्रतिज्ञा** ◆ **4. बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के — संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के साथ न्याय करने की प्रतिज्ञा**	◆ जो भी विषय उनके विचारार्थ लाया जाए, अथवा संघ के मंत्री के रूप में उन्हें ज्ञात हो — उसे वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक सीमा से अधिक किसी को भी नहीं बताएँगे

विषय	विवरण
कार्यकाल	कोई निश्चित अवधि नहीं है — यह राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत होता है। जब तक लोकसभा में उनका बहुमत बना रहता है, तब तक राष्ट्रपति उन्हें पद से नहीं हटा सकते; परंतु यदि लोकसभा का विश्वास खो दें तो या तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं
वेतन	संसद द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है। इसमें सांसद जितना वेतन-भत्ता तो मिलता ही है, साथ में ₹3,000 प्रति माह की विशेष भत्ता-राशि (सन् 2001 से; पहले यह ₹1,500 प्रति माह थी) भी मिलती है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ आदि भी मिलती हैं

◆ त्रिशंकु लोकसभा में आमंत्रण का क्रम — सरकारिया आयोग (1988) की सिफ़ारिश

1. चुनाव से पहले बना वह **गठबंधन** जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो।
2. वह **सबसे बड़ा एकल दल** जो दूसरों (निर्दलीयों सहित) के समर्थन से बहुमत का दावा करे।
3. चुनाव के **बाद बना गठबंधन** जिसके सभी दल सरकार में शामिल हों।
4. चुनाव के बाद बना ऐसा गठबंधन जिसके कुछ दल सरकार में हों और कुछ **बाहर से समर्थन** दें।

इन सब मामलों में नियुक्त प्रधानमंत्री से **एक निश्चित समय में लोकसभा में विश्वास मत** प्राप्त करने को कहा जाता है — यह परंपरा 1979 (चरण सिंह) से मज़बूत हुई। **एस.आर. बोम्मई मामले (1994)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहुमत की असली परीक्षा **सदन का पटल (Floor of the House)** है, राजभवन या राष्ट्रपति भवन नहीं।

राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने नेता	वर्ष	टिप्पणी
इंदिरा गांधी	1966	पहली बार प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा सदस्य थीं

🔍 आसान परिभाषा: अंतरिम प्रधानमंत्री (Interim Prime Minister)

📘 **परिभाषा:** प्रधानमंत्री की मृत्यु से अचानक पद ख़ाली होने पर, सत्ताधारी दल द्वारा नया नेता चुने जाने तक राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ मंत्री को अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं; संविधान में उप-प्रधानमंत्री या स्वतः उत्तराधिकारी का कोई प्रावधान नहीं है।

💡 **आसान भाषा में:** देश बिना प्रधानमंत्री के एक दिन भी न रहे, इसलिए नए नेता के चुने जाने तक कोई वरिष्ठ मंत्री कुर्सी संभालता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परिवार के मुखिया के न रहने पर, परिवार के मिल-बैठकर नया मुखिया तय करने तक, घर का सबसे बड़ा सदस्य कामकाज संभालता है। भारत में गुलज़ारीलाल नंदा दो बार (1964 और 1966) ऐसे प्रधानमंत्री बने।

⚠️ भ्रम से बचें — प्रधानमंत्री किस सदन से?

प्रधानमंत्री का **लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य नहीं** — वह राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, या किसी सदन का सदस्य न होने पर छह माह में सदस्य बनना होता है। राज्यसभा सदस्य रहते प्रधानमंत्री बने — **इंदिरा गांधी (1966), एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉ. मनमोहन सिंह**।

📖 गुलज़ारीलाल नंदा — दो बार, कुल 26 दिन के प्रधानमंत्री

27 मई 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। कांग्रेस संसदीय दल को अपना नया नेता चुनने में कुछ दिन लगने थे, पर देश एक दिन भी बिना सरकार नहीं रह सकता। राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने उसी दिन सबसे वरिष्ठ मंत्री (गृह मंत्री) **गुलज़ारीलाल नंदा** को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने तक नंदा पद पर रहे।

डेढ़ साल बाद इतिहास दोहराया गया। **11 जनवरी 1966** को ताशकंद (तत्कालीन सोवियत संघ) में शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया और नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने — **24 जनवरी 1966** को इंदिरा गांधी के शपथ लेने तक।

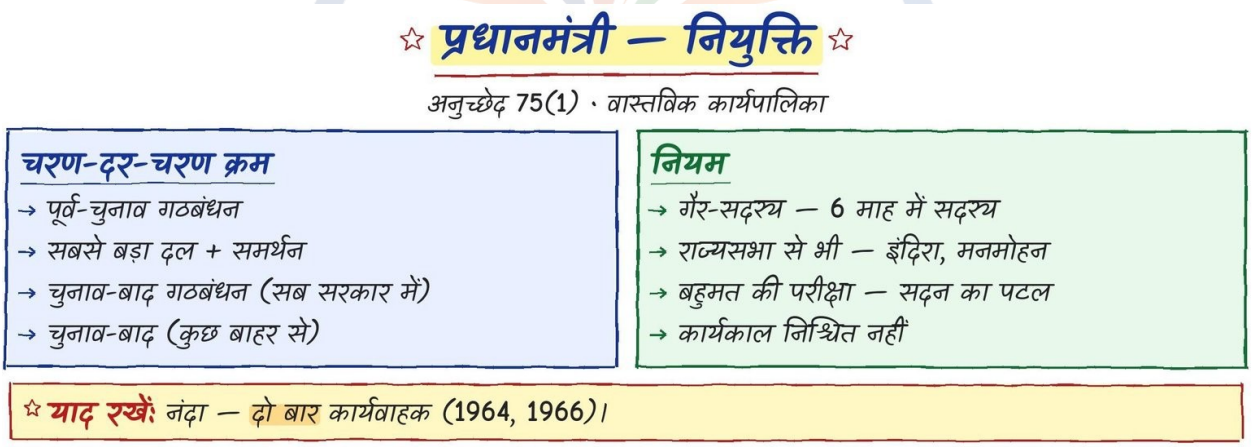
यह प्रसंग दिखाता है कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु पर राष्ट्रपति के पास **सीमित विवेक** होता है — वे अस्थायी व्यवस्था करते हैं और फिर बहुमत दल के चुने नेता को नियुक्त करते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने राजीव गांधी को उसी शाम शपथ दिलाई, जबकि वे औपचारिक रूप से नेता चुने भी नहीं गए थे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद अगला प्रश्न — वे करते क्या हैं? उनकी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं और विद्वान उन्हें किन उपमाओं से समझाते हैं?

📌 **याद रखने लायक बात:** गुलज़ारीलाल नंदा — दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री (1964, 1966)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — प्रधानमंत्री — कुछ रिकॉर्ड

सबसे लंबा कार्यकाल **जवाहरलाल नेहरू** का (15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, लगभग 17 वर्ष); सबसे कम आयु में पद संभालने वाले **राजीव गांधी** (31 अक्टूबर 1984, 40 वर्ष); दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री **पी.वी. नरसिंह राव** (1991)।



चित्र 7.26: प्रधानमंत्री — नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं भूमिका पर विद्वानों के विचार

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तीन संबंधों से निकलती हैं — **मंत्रिपरिषद** के मुखिया के रूप में, **राष्ट्रपति** और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में, और **लोकसभा के नेता** के रूप में। इसके अलावा वे सत्तारूढ़ दल के नेता, राष्ट्र के प्रवक्ता और संकट-प्रबंधक भी हैं।

21.1 शक्तियाँ एवं कार्य

◆ मंत्रिपरिषद से जुड़ी शक्तियाँ

क्र.	शक्ति/कार्य
1	राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों के नाम सुझाते हैं जिन्हें मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए; राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं

क्र.	शक्ति/कार्य
2	मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का बंटवारा (Portfolio Allocation) करते हैं और समय-समय पर फेरबदल (Reshuffle) भी करते हैं
3	किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, अथवा किसी गंभीर मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं
4	मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं
5	सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करते हैं
6	स्वयं पद से इस्तीफा देकर पूरी मंत्रिपरिषद को गिरा सकते हैं

> ⚠️ **महत्वपूर्ण नोट**
> प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। परंतु किसी अन्य मंत्री के इस्तीफे से केवल उतनी सीट खाली होती है — जिसे प्रधानमंत्री भरें भी सकते हैं और नहीं भी।

◆ राष्ट्रपति एवं संसद से जुड़ी शक्तियाँ

क्र.	शक्ति/कार्य
1	अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम होते हैं — वे मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताते हैं, राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई प्रशासनिक जानकारी देते हैं, और यदि राष्ट्रपति चाहें तो किसी मंत्री के निर्णय को पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखते हैं
2	महान्यायवादी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं
3	संसद के सत्र बुलाने और सत्र स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं; किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं; सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा भी करते हैं

◆ अन्य भूमिकाएँ

क्र.	अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएँ
1	नीति आयोग (जो पुरानी योजना आयोग की जगह बना), राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद, तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि के अध्यक्ष होते हैं
2	देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
3	संघ सरकार (केंद्र सरकार) के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं
4	आपातकाल के समय राजनीतिक स्तर पर संकट-प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं
5	राष्ट्र के नेता के रूप में विभिन्न राज्यों में लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं से जुड़े ज्ञापन प्राप्त करते हैं
6	सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं
7	सभी सरकारी सेवाओं के राजनीतिक प्रधान माने जाते हैं

◆ लोकसभा के संदर्भ में शक्तियाँ

- प्रधानमंत्री **लोकसभा के नेता** होते हैं (राज्यसभा सदस्य हों तो लोकसभा में किसी वरिष्ठ मंत्री को सदन का नेता बनाया जाता है)।
- वे राष्ट्रपति को **लोकसभा भंग करने** की सलाह दे सकते हैं; सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं।
- नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी संस्थाओं के **अध्यक्ष** होते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: समान में प्रथम (Primus Inter Pares)

📘 **परिभाषा:** लैटिन मुहावरा, जिसका अर्थ है "बराबर वालों में पहला"; ब्रिटिश परंपरा में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के समान दर्जे का, पर नेतृत्व करने वाला माना गया।

💡 **आसान भाषा में:** सिद्धांत में सब मंत्री बराबर, व्यवहार में प्रधानमंत्री सबसे ऊपर — वही मंत्री बनाते हैं, विभाग बाँटते हैं और उनके जाते ही पूरी मंत्रिपरिषद चली जाती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे क्रिकेट टीम के कप्तान — खिलाड़ी वे भी बाकी दस जैसे ही हैं, पर गेंदबाज़ी किसे देनी है और फ़ील्डिंग कैसी हो, यह वही तय करते हैं।

21.2 प्रधानमंत्री की भूमिका पर विद्वानों के विचार

विद्वान	प्रधानमंत्री की भूमिका पर उनका कथन
लॉर्ड मॉर्ले (Lord Morley)	प्रधानमंत्री = "समान में प्रथम (Primus Inter Pares)" तथा "मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला (Keystone of the Cabinet Arch)"

विद्वान	प्रधानमंत्री की भूमिका पर उनका कथन
सर विलियम वर्नोर हारकोर्ट	प्रधानमंत्री = "छोटे तारों के बीच चंद्रमा (Inter Stellas Luna Minores)"
आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings)	"वे एक सूर्य के समान हैं जिसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। वे संविधान की आधारशिला हैं। संविधान में सभी रास्ते अंततः प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं।"
एच.जे. लास्की (H.J. Laski)	"प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के गठन के केंद्र में हैं, उसके जीवन के केंद्र में हैं, और उसकी समाप्ति के केंद्र में भी हैं।" प्रधानमंत्री = "वह धुरी जिसके चारों ओर पूरी सरकारी मशीनरी घूमती है"
एच.आर.जी. ग्रीव्स (H.R.G. Greaves)	"सरकार देश की स्वामी है, और प्रधानमंत्री सरकार का स्वामी है।"
रैम्जे म्यूर (Ramsay Muir)	प्रधानमंत्री = "राज्य रूपी जहाज़ के पतवार को थामने वाला नाविक"
क्रॉसमैन एवं बर्कले	युद्धोत्तर काल में "मंत्रिमंडलीय शासन (Cabinet Government) से प्रधानमंत्रीय शासन (Prime Ministerial Government) में बदलाव" आया है
डॉ. बी.आर. आंबेडकर	"यदि हमारे संविधान के किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करनी हो तो वह प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं।"

> *"प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। (keystone of the cabinet arch)"* — **लॉर्ड मॉर्ले (Lord Morley)**

📊 प्रधानमंत्री — रोचक तथ्य

1. सबसे लंबा कार्यकाल — जवाहरलाल नेहरू; दूसरे — इंदिरा गांधी (कुल लगभग 16 वर्ष)।
2. लगातार तीन आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री — नेहरू (1952, 1957, 1962) और नरेंद्र मोदी (2014, 2019, 2024)।
3. पद पर रहते निधन — नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी।
4. प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास — 7, लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली (2016 से यही नाम; पहले रेसकोर्स रोड)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — प्रधानमंत्री का पद संविधान में कहाँ?

संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों की सूची नहीं; "प्रधानमंत्री" शब्द अनुच्छेद 74, 75, 78 और 366 के बाद के कुछ प्रावधानों में आता है। उनकी अधिकांश शक्तियाँ ब्रिटिश परंपरा से आती हैं।

📖 हर पखवाड़े एक चिट्ठी — नेहरू के मुख्यमंत्रियों को पत्र

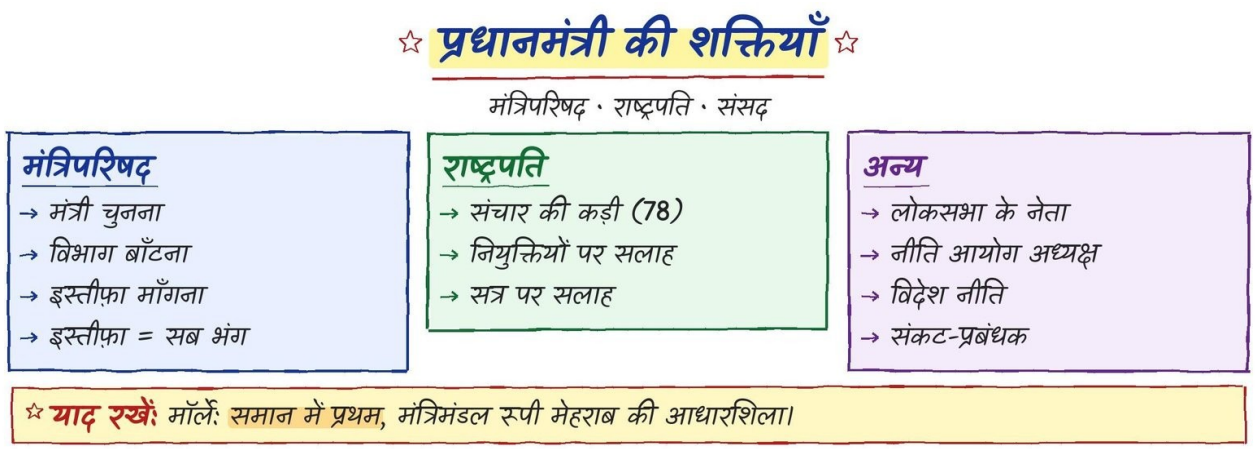
15 अक्टूबर 1947 से अपनी मृत्यु (1964) तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगभग **हर पखवाड़े** सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक लंबा पत्र लिखते रहे। इन पत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक योजना, सांप्रदायिक सद्भाव, प्रशासन की ईमानदारी — हर विषय पर वे अपनी सोच साझा करते थे। ये पत्र बाद में पाँच खंडों में प्रकाशित हुए।

ये पत्र दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की भूमिका केवल "मंत्रिमंडल के अध्यक्ष" की नहीं, बल्कि **राष्ट्र के नेता और नीति के दिशा-दाता** की भी है। यही वह भूमिका है जिसे विद्वानों ने "मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला", "सूर्य जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं" और "जहाज़ का कप्तान" जैसी उपमाओं से समझाया।

आज भी प्रधानमंत्री नीति आयोग, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की अध्यक्षता करके **केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय** का यही काम करते हैं — संचार के साधन बदले हैं, भूमिका नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रधानमंत्री की शक्तियों के बाद अगली कड़ी — राष्ट्रपति के साथ उनका संबंध, जिसका आधार अनुच्छेद 74, 75 और 78 हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रधानमंत्री = सरकार का प्रधान + राष्ट्र का नेता + केंद्र-राज्य समन्वयक।



चित्र 7.27: प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं विद्वानों के विचार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

22. राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंध, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री एवं कार्यवाहक सरकार (अनुच्छेद 74, 78)

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध **अनुच्छेद 74, 75 और 78** से बँधा है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर तीन कर्तव्य डालता है — (क) संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के **सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताना**; (ख) राष्ट्रपति जो जानकारी माँगें, वह **देना**; (ग) किसी मंत्री के ऐसे निर्णय को, जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो, राष्ट्रपति के कहने पर **मंत्रिपरिषद के सामने रखना**।

22.1 राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंध

अनुच्छेद	विषय	विवरण
अनु. 74	मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति को उसके अनुसार ही कार्य करना होता है; राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार माँग सकते हैं, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानना बाध्यकारी है
अनु. 75(अ)	प्रधानमंत्री की नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है
अनु. 75(ब)	मंत्रियों का कार्यकाल	राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत पद पर बने रहते हैं
अनु. 75(स)	सामूहिक उत्तरदायित्व	मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है
अनु. 78	प्रधानमंत्री के कर्तव्य	(अ) निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना; (ब) माँगी गई जानकारी देना; (स) यदि राष्ट्रपति चाहें तो किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखना

22.2 मुख्यमंत्री रह चुके नेता जो बाद में प्रधानमंत्री बने (कुल 6 नेता)

नाम	किस राज्य के मुख्यमंत्री थे	प्रधानमंत्री कब बने	विशेष बात
मोरारजी देसाई	बॉम्बे राज्य (सन् 1952-56)	मार्च 1977	देश के प्रथम गैर-कांग्रेस प्रधानमंत्री
चरण सिंह	उत्तर प्रदेश (1967-68 एवं 1970)	1979	सन् 1979 में राष्ट्रपति के विवेक से नियुक्त हुए (त्रिशंकु संसद)
वी.पी. सिंह	उत्तर प्रदेश	1989-90	राष्ट्रीय मोर्चा (National Front) सरकार का नेतृत्व किया
पी.वी. नरसिम्हा राव	आंध्र प्रदेश (1971-73)	1991-96	दक्षिण भारत से बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
एच.डी. देवेगौड़ा	कर्नाटक	1996-97	संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता; राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने
नरेंद्र मोदी	गुजरात (2001-14; 4 बार मुख्यमंत्री रहे)	मई 2014	भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री; गुजरात के मुख्यमंत्री पद से सीधे प्रधानमंत्री बने; सन् 2024 में तीसरी बार शपथ ली — लगातार तीसरा कार्यकाल — वर्तमान (सन् 2026) प्रधानमंत्री

22.3 कार्यवाहक सरकार (Caretaker Government)

संविधान में "कार्यवाहक सरकार" जैसी किसी व्यवस्था का सीधा उल्लेख नहीं है — यह केवल एक व्यावहारिक ज़रूरत के तौर पर बनी परिस्थितिजन्य व्यवस्था है।

पहलू	विवरण
यह ज़रूरत कब पड़ती है	(1) लोकसभा भंग होने के बाद, आम चुनावों तक — मौजूदा मंत्रिपरिषद ही बनी रहती है; (2) यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से हार जाए या स्वयं इस्तीफा दे दे, परंतु राष्ट्रपति उन्हें तब तक पद पर बने रहने को कहें जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न बन जाए
इसकी भूमिका बहुत सीमित होती है	केवल नियमित और दैनिक कार्य ही किए जाते हैं; कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाता; कोई नई योजना शुरू नहीं की जाती — राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रहित से जुड़े अनिवार्य मामलों को छोड़कर
टारकुंडे समिति (1974-75) की सिफारिश	कार्यवाहक सरकार को ये काम नहीं करने चाहिए: (1) नई नीतियों की घोषणा; (2) नई परियोजनाओं की शुरुआत; (3) भत्ते, ऋण या वेतन बढ़ाने की घोषणा; (4) मंत्रियों की उपस्थिति वाले सरकारी समारोह आयोजित करना
कलकत्ता उच्च न्यायालय का सन् 1979 का कथन	"यद्यपि संविधान में कार्यवाहक सरकार का कहीं उल्लेख नहीं है, फिर भी ऐसी असाधारण स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद केवल दैनिक प्रशासन का ही कार्य कर सकते हैं।"

🔍 आसान परिभाषा: कार्यवाहक सरकार (Caretaker Government)

📘 **परिभाषा:** लोकसभा भंग होने, सरकार के इस्तीफ़े या विश्वास खोने के बाद नई सरकार बनने तक राष्ट्रपति के अनुरोध पर पद पर बनी रहने वाली मंत्रिपरिषद, जो केवल रोज़मर्रा के काम करती है और बड़े नीतिगत निर्णयों से बचती है।

💡 **आसान भाषा में:** खेल ख़त्म होने के बाद नई टीम आने तक पुरानी टीम मैदान सँभालती है, पर नया खेल शुरू नहीं करती। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल का प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो जाए और नया आने तक वरिष्ठ शिक्षक रोज़ का काम देखें, पर नई इमारत बनाने का फ़ैसला न लें।

📌 ध्यान दें — अनुच्छेद 74(2)

मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी **जाँच कोई अदालत नहीं** कर सकती। इसलिए राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत गोपनीय रहती है। पर एस.आर. बोम्मई (1994) में न्यायालय ने कहा कि सलाह जिन **सामग्रियों/आधारों** पर टिकी है, उनकी जाँच हो सकती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पहला "राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री" मतभेद

राष्ट्रपति ज़ैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच 1987 में संबंध इतने तनावपूर्ण हुए कि राष्ट्रपति ने शिकायत की कि अनुच्छेद 78 के तहत उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। यह प्रसंग अनुच्छेद 78 के महत्व का उदाहरण माना जाता है।

📖 राजेंद्र प्रसाद और हिंदू कोड बिल — राष्ट्रपति कितने स्वतंत्र?

सितंबर 1951 में जब हिंदू कोड बिल पर संसद में बहस चल रही थी, राष्ट्रपति **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** ने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर संकेत दिया कि यदि विधेयक पारित हुआ तो वे उसे अपनी "स्वतंत्र राय" से परख सकते हैं — क्योंकि उनके अनुसार अंतरिम संसद को इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन करने का जनादेश नहीं था।

नेहरू ने तुरंत उत्तर दिया कि राष्ट्रपति के पास संसद के पारित विधेयक पर मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं; ऐसा करना **संवैधानिक संकट** पैदा करेगा। विधि विशेषज्ञों की राय भी नेहरू के पक्ष में थी। अंततः प्रसाद ने संसदीय परंपरा स्वीकार की; बाद में (1955-56) ये क़ानून अलग-अलग विधेयकों के रूप में पारित हुए और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी।

यह प्रसंग राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंधों की नींव बना — **राष्ट्रपति सलाह दे सकते हैं, चिंता जता सकते हैं, पर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद का**। 1976 के 42वें संशोधन ने इसी परंपरा को अनुच्छेद 74 में लिख दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंध समझने के बाद अब पूरे इतिहास पर नज़र — कौन-कौन प्रधानमंत्री बने, उप-प्रधानमंत्री कौन रहे और कौन-सी सरकारें विश्वास मत हारीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रपति सलाह और चेतावनी दे सकते हैं, पर मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध नहीं जा सकते (1951 का प्रसाद-नेहरू पत्राचार)।

📊 प्रधानमंत्री का सहायक तंत्र — कौन क्या करता है

1. **प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO):** प्रधानमंत्री को सीधे सहायता देने वाला विभाग; इसके प्रशासनिक प्रमुख प्रधान सचिव होते हैं; 1977 तक इसे "प्रधानमंत्री सचिवालय" कहा जाता था।
2. **मंत्रिमंडल सचिवालय:** कैबिनेट सचिव (देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक) के नेतृत्व में कैबिनेट बैठकों की तैयारी, निर्णयों के पालन की निगरानी और मंत्रालयों में तालमेल करता है।
3. **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार:** 1998 में बना पद; सुरक्षा और सामरिक मामलों पर प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार।
4. **नीति आयोग:** 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बना; प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं।
5. **मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति:** प्रधानमंत्री और गृह मंत्री — सचिव-स्तर के अधिकारियों, सेना प्रमुखों और विधि अधिकारियों जैसी बड़ी नियुक्तियाँ यहीं से तय होती हैं।

📊 तारकुंडे समिति (1974-75) — कार्यवाहक सरकार पर सुझाव

1. जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित इस समिति (अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.एम. तारकुंडे) ने चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट दी।
2. सुझाव — लोकसभा भंग होने के बाद सरकार केवल **कार्यवाहक** रूप में काम करे और बड़े नीतिगत निर्णय न ले।
3. चुनाव के समय सरकारी तंत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन।

📌 ध्यान दें — कार्यवाहक सरकार के उदाहरण

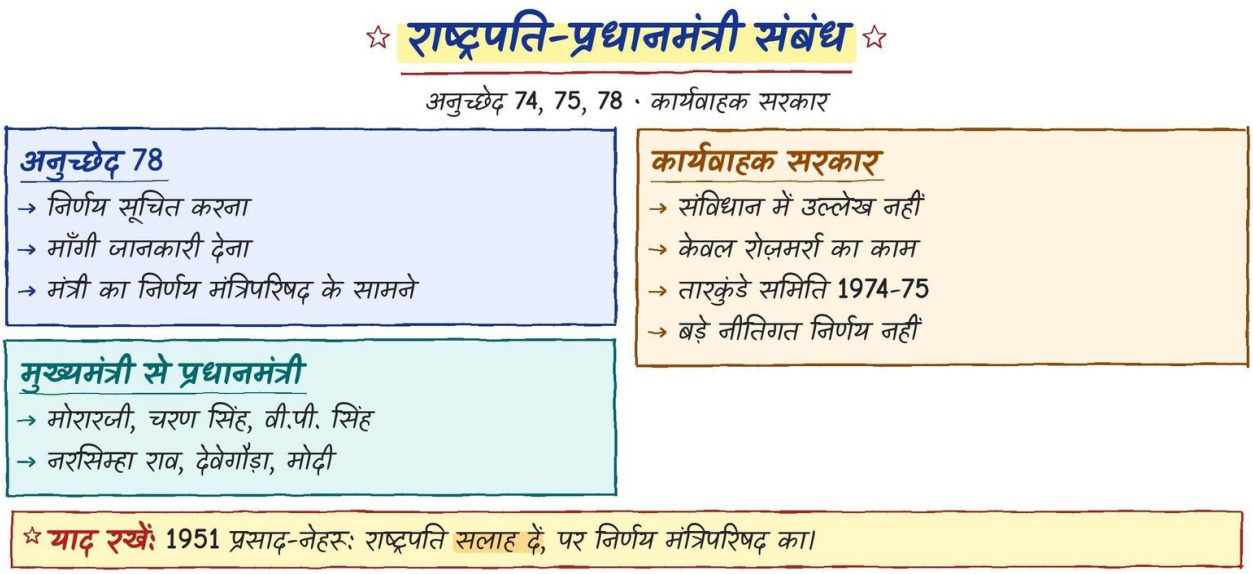
1979-80 — चरण सिंह सरकार लोकसभा का सामना किए बिना कार्यवाहक रही।

1999 — वाजपेयी सरकार विश्वास मत हारने के बाद अक्टूबर 1999 के चुनाव तक कार्यवाहक रही; इसी दौरान कारगिल युद्ध हुआ।

हर आम चुनाव के परिणाम के बाद नई सरकार बनने तक पुरानी सरकार राष्ट्रपति के कहने पर कार्यवाहक रहती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री

मोरारजी देसाई (बंबई), चरण सिंह (उत्तर प्रदेश), वी.पी. सिंह (उत्तर प्रदेश), पी.वी. नरसिम्हा राव (आंध्र प्रदेश), एच.डी. देवेगौड़ा (कर्नाटक) और नरेंद्र मोदी (गुजरात) — ये छह नेता मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने।



चित्र 7.28: राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंध एवं कार्यवाहक सरकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

23. भारत के प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री एवं विश्वास-अविश्वास प्रस्ताव

15 अगस्त 1947 से अब तक भारत में **15 व्यक्ति** प्रधानमंत्री बने हैं (गुलज़ारीलाल नंदा के दो कार्यवाहक कार्यकाल सहित)। **जवाहरलाल नेहरू** का कार्यकाल सबसे लंबा (लगभग 16 वर्ष 9 माह) और **चरण सिंह** ऐसे अकेले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पद पर रहते कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। **नरेंद्र मोदी** 9 जून 2024 को लगातार **तीसरी बार** प्रधानमंत्री बने — नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे नेता।

क्र.	प्रधानमंत्री	कार्यकाल	याद रखने लायक बात
1	जवाहरलाल नेहरू	15 अगस्त 1947 – 27 मई 1964	पद पर निधन; सबसे लंबा कार्यकाल
—	गुलज़ारीलाल नंदा (कार्यवाहक)	27 मई – 9 जून 1964; 11 – 24 जनवरी 1966	दो बार, कुल 26 दिन
2	लाल बहादुर शास्त्री	9 जून 1964 – 11 जनवरी 1966	ताशकंद में निधन; "जय जवान जय किसान"
3	इंदिरा गांधी	1966 – 1977; 1980 – 1984	पहली महिला प्रधानमंत्री; 31 अक्टूबर 1984 को हत्या
4	मोरारजी देसाई	24 मार्च 1977 – 28 जुलाई 1979	पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री; सबसे अधिक आयु (81)
5	चरण सिंह	28 जुलाई 1979 – 14 जनवरी 1980	लोकसभा का सामना कभी नहीं किया
6	राजीव गांधी	31 अक्टूबर 1984 – 2 दिसंबर 1989	सबसे कम आयु (40) में प्रधानमंत्री
7	विश्वनाथ प्रताप सिंह	2 दिसंबर 1989 – 10 नवंबर 1990	विश्वास मत हारकर हटने वाले पहले प्रधानमंत्री
8	चंद्रशेखर	10 नवंबर 1990 – 21 जून 1991	बाहरी समर्थन वाली अल्पमत सरकार
9	पी.वी. नरसिम्हा राव	21 जून 1991 – 16 मई 1996	आर्थिक सुधार 1991; दक्षिण भारत से पहले
10	अटल बिहारी वाजपेयी	1996 (13 दिन); 1998 – 2004	1999 में एक मत से विश्वास मत हारे
11	एच.डी. देवेगौड़ा	1 जून 1996 – 21 अप्रैल 1997	संयुक्त मोर्चा; विश्वास मत हारे
12	इंद्र कुमार गुजराल	21 अप्रैल 1997 – 19 मार्च 1998	"गुजराल सिद्धांत" (पड़ोसी नीति)
13	डॉ. मनमोहन सिंह	22 मई 2004 – 26 मई 2014	पहले सिख प्रधानमंत्री; राज्यसभा से
14	नरेंद्र मोदी	26 मई 2014 से (2019, 9 जून 2024)	स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री; लगातार तीसरा कार्यकाल

◆ उप-प्रधानमंत्री — एक संविधानेतर पद

उप-प्रधानमंत्री	प्रधानमंत्री	वर्ष
सरदार वल्लभभाई पटेल	जवाहरलाल नेहरू	1947 – 1950
मोरारजी देसाई	इंदिरा गांधी	1967 – 1969
चरण सिंह और जगजीवन राम	मोरारजी देसाई	1979

उप-प्रधानमंत्री	प्रधानमंत्री	वर्ष
यशवंतराव चव्हाण	चरण सिंह	1979 – 1980
चौधरी देवी लाल	वी.पी. सिंह और चंद्रशेखर	1989 – 1991
लालकृष्ण आडवाणी	अटल बिहारी वाजपेयी	2002 – 2004

◆ विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव — इतिहास

अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) का उल्लेख संविधान में नहीं, बल्कि **लोकसभा प्रक्रिया नियम 198** में है; इसे कम से कम **50 सदस्यों** का समर्थन चाहिए और यह केवल **लोकसभा** में आता है। **विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)** सरकार स्वयं लाती है। अनुच्छेद 75(3) के सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण इनमें हारने पर पूरी मंत्रिपरिषद को जाना पड़ता है।

वर्ष	घटना	परिणाम
अगस्त 1963	पहला अविश्वास प्रस्ताव — आचार्य जे.बी. कृपलानी, नेहरू सरकार के विरुद्ध	गिरा
1966 – 1975	इंदिरा गांधी के विरुद्ध सबसे अधिक (15) अविश्वास प्रस्ताव	सभी गिरे
जुलाई 1979	मोरारजी देसाई सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पर बहस के बीच	मतदान से पहले इस्तीफ़ा
7 नवंबर 1990	वी.पी. सिंह — विश्वास मत	हारे (142 पक्ष, 346 विपक्ष)
11 अप्रैल 1997	एच.डी. देवेगौड़ा — विश्वास मत	हारे (158 पक्ष, 292 विपक्ष)
17 अप्रैल 1999	अटल बिहारी वाजपेयी — विश्वास मत	एक मत से हारे (269 पक्ष, 270 विपक्ष)
जुलाई 2008	मनमोहन सिंह — विश्वास मत (भारत-अमेरिका परमाणु समझौता)	जीते (275-256)
20 जुलाई 2018	मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव	गिरा (126 पक्ष, 325 विपक्ष)
10 अगस्त 2023	मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (मणिपुर मुद्दा)	ध्वनिमत से गिरा

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> भारत में आज तक **कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं** हुआ; सरकारें **विश्वास मत हारकर** (1990, 1997, 1999) या मतदान से पहले इस्तीफ़ा देकर (1979, 1996) गिरीं। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना ज़रूरी नहीं; **निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)** में कारण बताना ज़रूरी होता है और वह किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी आ सकता है।

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

भारत के प्रधानमंत्री — कालरेखा

1947 — **जवाहरलाल नेहरू (1947-64)**
पहले प्रधानमंत्री; 1964 और 1966 में गुलज़ारीलाल नंदा कार्यवाहक

1964 — **लाल बहादुर शास्त्री (1964-66)**
ताशकंद समझौता; वहीं निधन

1966 — **इंदिरा गांधी (1966-77, 1980-84)**
पहली महिला प्रधानमंत्री; राज्यसभा से

1977 — **मोरारजी देसाई, चरण सिंह (1977-80)**
पहली गैर-कांग्रेसी सरकार; 1979 में राष्ट्रपति का विवेक

1984 — **राजीव गांधी (1984-89)**
सबसे कम आयु (40) में प्रधानमंत्री

1989 — **वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर (1989-91)**
गठबंधन युग; 1990 में विश्वास मत हारकर पहली सरकार गिरी

1991 — **पी.वी. नरसिम्हा राव (1991-96)**
आर्थिक सुधार

1996 — **वाजपेयी, देवेगौड़ा, गुजराल (1996-98)**
त्रिशंकु लोकसभा; 13 दिन की सरकार; 1997 में विश्वास मत की हार

1998 — **अटल बिहारी वाजपेयी (1998-2004)**
1999 में एक मत से हार; फिर पूर्ण कार्यकाल

2004 — **डॉ. मनमोहन सिंह (2004-14)**
राज्यसभा से दस वर्ष

2014 — **नरेंद्र मोदी (2014 से)**
2019 और 9 जून 2024 — लगातार तीसरा कार्यकाल

चित्र 7.29: भारत के प्रधानमंत्री — कालरेखा (1947-2024)

🔍 आसान परिभाषा: अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)

📘 **परिभाषा:** लोकसभा का वह प्रस्ताव जिसमें कहा जाता है कि सदन को मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं है; इसका आधार अनुच्छेद 75(3) का सामूहिक उत्तरदायित्व है, पर प्रक्रिया लोकसभा के नियम 198 में है — प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, कारण बताना ज़रूरी नहीं, और यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** विपक्ष कहता है — "सरकार ने सदन का भरोसा खो दिया है"; प्रस्ताव पारित हुआ तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी आवासीय समिति के सदस्य कार्यकारिणी के ख़िलाफ़ "भरोसा नहीं" का प्रस्ताव लाएँ; बहुमत ने हाथ उठा दिए तो पूरी कार्यकारिणी हट जाती है।

📊 अविश्वास प्रस्ताव — इतिहास की झलक

1. पहला अविश्वास प्रस्ताव **अगस्त 1963** में आचार्य **जे.बी. कृपलानी** ने नेहरू सरकार के विरुद्ध रखा (चीन युद्ध के बाद); यह गिर गया।
2. सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव (**15**) इंदिरा गांधी की सरकारों के विरुद्ध आए — सभी गिर गए।
3. **जुलाई 1979** में यशवंतराव चव्हाण के प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया।
4. 1952 में प्रस्ताव के लिए **30** सदस्यों का समर्थन चाहिए था; आज **50**। हाल के प्रस्ताव — जुलाई 2018 और अगस्त 2023 (ध्वनिमत से) — भी गिरे।

📖 17 अप्रैल 1999 — जब एक वोट से गिरी सरकार

मार्च 1998 में बनी **अटल बिहारी वाजपेयी** की गठबंधन सरकार से अप्रैल 1999 में अन्नाद्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने प्रधानमंत्री से लोकसभा में **विश्वास मत** हासिल करने को कहा। पूरा देश टीवी पर साँसें थामे देख रहा था।

मतदान से पहले कई नाटकीय मोड़ आए — ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके पर अभी भी सांसद **गिरिधर गमांग** सदन में आए और उन्होंने मतदान किया; कुछ दलों ने आख़िरी क्षण में अपना रुख़ बदला। जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर परिणाम आया — **पक्ष में 269, विपक्ष में 270** — सरकार **केवल एक मत** से गिर गई।

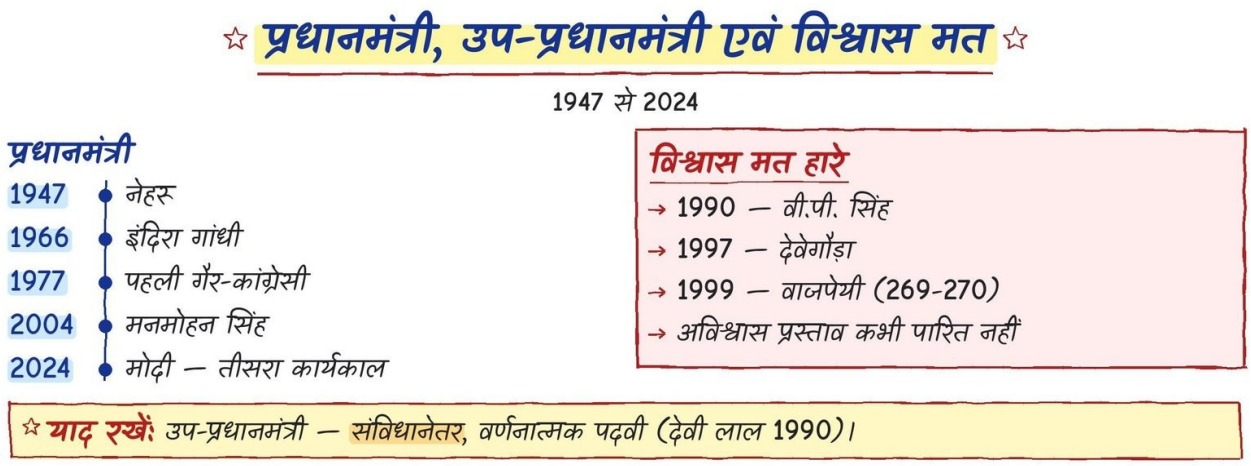
अनुच्छेद 75(3) के सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना पड़ा। कोई वैकल्पिक सरकार न बन पाने से लोकसभा भंग हुई और वाजपेयी **कार्यवाहक प्रधानमंत्री** के रूप में अक्टूबर 1999 के चुनाव तक रहे — उसी दौरान कारगिल युद्ध भी लड़ा गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रधानमंत्री के बाद भाग द — वह पूरी मंत्रिपरिषद, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है; पहले उसके संवैधानिक प्रावधान।

📌 **याद रखने लायक बात:** वाजपेयी सरकार 17 अप्रैल 1999 को विश्वास मत 269-270 से हारी — एक मत से।

🌟 क्या आप जानते हैं? — देवी लाल मामला (1990)

चौधरी देवी लाल ने शपथ में स्वयं को "उप-प्रधानमंत्री" कहा; के.एम. शर्मा बनाम देवी लाल (1990) में न्यायालय ने कहा कि यह केवल वर्णनात्मक पदवी है, शपथ "मंत्री" की ही मानी जाएगी।



चित्र 7.30: भारत के प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री एवं विश्वास-अविश्वास प्रस्ताव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग द — केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कैबिनेट (मंत्रिमंडल) एवं मंत्रिमंडल की समितियाँ

इस भाग में खंड 24 से 27 तक — मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रावधान, 91वाँ संशोधन, नियुक्ति-शपथ-वेतन, सामूहिक, व्यक्तिगत और कानूनी उत्तरदायित्व, मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ, मंत्रिपरिषद बनाम कैबिनेट, किचन कैबिनेट, मंत्रिमंडल समितियाँ, मंत्री-समूह, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय।

संसदीय शासन-प्रणाली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ही देश की वास्तविक कार्यकारी शक्ति है। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 — दोनों बहुत संक्षिप्त और सामान्य ढंग से संसदीय सरकार के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं।

24. केंद्रीय मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति, शपथ एवं वेतन (अनुच्छेद 74, 75, 88)

अनुच्छेद 74 और 75 बहुत छोटे हैं, पर संसदीय सरकार का पूरा ढाँचा इन्हीं पर टिका है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के **अस्तित्व** की बात करता है ("राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी") और अनुच्छेद 75 उसकी **नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, योग्यता और वेतन** की। मंत्रिपरिषद हमेशा रहती है — लोकसभा भंग होने पर भी; राष्ट्रपति उसके बिना शासन नहीं चला सकते।

24.1 संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	मुख्य प्रावधान
अनु. 74(1)	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी; राष्ट्रपति को इस सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा; वे एक बार पुनर्विचार माँग सकते हैं; मंत्रियों की सलाह को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा
अनु. 75(1)	प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं
अनु. 75(1क) [91वें संशोधन 2003 से जुड़ा]	प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य-संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती
अनु. 75(1ख) [91वें संशोधन 2003 से जुड़ा]	दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी सदस्य मंत्री नहीं बन सकता
अनु. 75(2)	मंत्री राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत पद पर बने रहते हैं
अनु. 75(3)	मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है

New India Education by Omkar Sir

अनुच्छेद	मुख्य प्रावधान
अनु. 75(4)	राष्ट्रपति मंत्रियों को पद की शपथ तथा गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं
अनु. 75(5)	यदि कोई मंत्री लगातार 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता, तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता
अनु. 75(6)	मंत्रियों के वेतन-भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं
अनु. 77	भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं; इसके लिए कार्य-संचालन नियम बनाए जाते हैं
अनु. 78	प्रधानमंत्री के कर्तव्य — राष्ट्रपति को निर्णय सूचित करना, माँगी गई जानकारी देना, तथा राष्ट्रपति चाहें तो किसी मंत्री का निर्णय मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखना
अनु. 88	हर मंत्री को दोनों सदनों में, संयुक्त बैठक में तथा संसदीय समितियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है — परंतु मतदान केवल अपने ही सदन में कर सकते हैं

> 📌 **यू.एन.आर. राव मामला 1971**
> सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — "लोकसभा भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद पद पर बनी रहती है। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है — राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते।" शमशेर सिंह मामला 1974 में कहा गया — "राष्ट्रपति की संतुष्टि का अर्थ है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि — यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत राय नहीं है।"

24.2 नियुक्ति, शपथ एवं वेतन

विषय	विवरण
नियुक्ति	प्रधानमंत्री की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा होती है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। सामान्यतः संसद के सदस्यों में से ही मंत्री बनाए जाते हैं, परंतु गैर-सांसद को भी 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है — 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है
दूसरे सदन में बोलने का अधिकार	किसी एक सदन का मंत्री दूसरे सदन में जाकर बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है — परंतु वहाँ मतदान का अधिकार नहीं रखता
उप-प्रधानमंत्री — देवी लाल मामला 1990	सन् 1990 में देवी लाल की "उप-प्रधानमंत्री" के रूप में ली गई शपथ को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — यह शपथ वैध थी; "उप-प्रधानमंत्री" केवल एक वर्णनात्मक (Descriptive) पदवी है, इसमें कोई अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति नहीं जुड़ी होती; शपथ का मूल भाग सही ढंग से लिया गया था
वेतन	संसद द्वारा तय किया जाता है। सांसद जितना वेतन तो मिलता ही है, साथ में विशेष भत्ता-राशि भी मिलती है: प्रधानमंत्री को ₹3,000 प्रति माह; कैबिनेट मंत्री को ₹2,000; राज्यमंत्री को ₹1,000; उपमंत्री को ₹600 (सन् 2001 से लागू); इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास, यात्रा एवं चिकित्सा सुविधाएँ भी मिलती हैं

◆ 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 — मंत्रिपरिषद का आकार और दल-बदल

प्रावधान	विवरण
अनुच्छेद 75(1क)	प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के **15%** से अधिक नहीं (543 × 15% ≈ 81)
अनुच्छेद 75(1ख)	दल-बदल के कारण अयोग्य ठहराया गया सांसद, अयोग्यता की अवधि (या नया चुनाव जीतने) तक मंत्री नहीं बन सकता
अनुच्छेद 164(1क)	राज्यों में भी मंत्री विधानसभा के 15% तक, पर कम से कम **12**
अनुच्छेद 361ख	दल-बदल से अयोग्य सदस्य कोई "लाभप्रद राजनीतिक पद" नहीं ले सकता
दसवीं अनुसूची	एक-तिहाई विधायकों के "विभाजन" से मिलने वाली छूट समाप्त; अब केवल दो-तिहाई के "विलय" पर छूट

> 📌 **ध्यान दें — गैर-सदस्य मंत्री और एस.आर. चौधरी मामला (2001)**
> कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य न होते हुए भी मंत्री (या प्रधानमंत्री) बन सकता है, पर उसे **6 माह के भीतर** किसी सदन का सदस्य बनना होगा (अनुच्छेद 75(5))।
> **एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (17 अगस्त 2001)** — सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई गैर-सदस्य 6 माह में निर्वाचित न हो पाए तो उसी विधानमंडल के कार्यकाल में उसे **बिना निर्वाचित हुए दोबारा मंत्री नहीं** बनाया जा सकता; ऐसा करना संविधान के साथ धोखा है।

📊 वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद — मुख्य तथ्य

1. **9 जून 2024** को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ **72 सदस्यीय** मंत्रिपरिषद ने शपथ ली — प्रधानमंत्री + 30 कैबिनेट मंत्री + 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) + 36 राज्य मंत्री।
2. संवैधानिक अधिकतम सीमा — 81 (लोकसभा 543 का 15%)।
3. अक्टूबर 2026 में एक राज्य मंत्री का इस्तीफ़ा राष्ट्रपति ने "प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 75(2) के तहत" स्वीकार किया — प्रसादपर्यंत सिद्धांत का व्यावहारिक रूप।

🔍 आसान परिभाषा: दल-बदल से अयोग्य सदस्य की मंत्री-अयोग्यता (अनुच्छेद 75(1B))

📘 **परिभाषा:** 91वें संविधान संशोधन (2003) से जोड़ा गया प्रावधान — दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल के कारण अयोग्य हुआ संसद-सदस्य उस अयोग्यता की तारीख़ से अपने कार्यकाल की समाप्ति तक, या दोबारा निर्वाचित होने तक, मंत्री नहीं बन सकता।

💡 **आसान भाषा में:** दल बदलकर सदस्यता गँवाने वाले को "इनाम" में मंत्री-पद नहीं मिल सकता — पहले जनता से दोबारा चुनकर आना होगा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षा में नक़ल करते पकड़ा गया विद्यार्थी उसी वर्ष कक्षा का मॉनिटर नहीं बनाया जा सकता — अगली बार साफ़ तरीक़े से आकर ही।

📌 ताज़ा स्थिति (अक्टूबर 2026)

9 जून 2024 को 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने शपथ ली थी; 2026 में कुछ मंत्रियों के त्यागपत्रों (जैसे शिक्षा मंत्री **धर्मेंद्र प्रधान** और अक्टूबर 2026 में राज्य मंत्री **एल. मुरुगन**) के बाद सदस्य-संख्या 72 से कम है और 27 अक्टूबर 2026 तक कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ।

संवैधानिक अधिकतम सीमा प्रधानमंत्री सहित **81** (लोकसभा की 543 सीटों का 15%) ही है।

📖 छह महीने का नियम और "दोबारा मंत्री" की चाल

1995-96 में पंजाब में **तेज प्रकाश सिंह** को, जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, मंत्री बनाया गया। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार उन्हें **छह महीने** में विधानसभा का सदस्य बनना था। वे निर्वाचित नहीं हो सके, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया — और कुछ ही समय बाद उसी विधानसभा के कार्यकाल में उन्हें **फिर से मंत्री** बना दिया गया। यानी छह महीने का घड़ी फिर से शून्य!

मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा — **एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य**। **17 अगस्त 2001** को न्यायालय ने कहा कि छह माह की छूट एक **असाधारण और अस्थायी** व्यवस्था है; उसी विधानमंडल के कार्यकाल में किसी गैर-सदस्य को बिना निर्वाचित हुए दोबारा मंत्री बनाना **संविधान के साथ धोखा** और लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।

यही नियम केंद्र पर भी लागू है (अनुच्छेद 75(5))। इसीलिए जब कोई गैर-सदस्य मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, तो उसे छह माह के भीतर किसी सदन (अक्सर राज्यसभा) में पहुँचना ही होता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मंत्री कैसे बनते हैं, यह समझने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न — वे जवाबदेह किसके प्रति हैं और कैसे?

📌 **याद रखने लायक बात:** एस.आर. चौधरी (2001): गैर-सदस्य को उसी कार्यकाल में बिना निर्वाचित हुए दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता।

📊 मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा — कैसे आई?

1. 2003 से पहले संविधान में कोई सीमा नहीं थी; कई राज्यों में विधायकों के बड़े हिस्से को मंत्री बना दिया जाता था।
2. संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया) ने 2002 में **10%** सीमा सुझाई; संसद ने **91वें संशोधन (2003)** से **15%** रखी।
3. **राज्यों में:** अधिकतम 15%, पर न्यूनतम **12** सदस्य (मुख्यमंत्री सहित) — अनुच्छेद 164(1A)।
4. **दिल्ली में:** विधानसभा का **10%** (अनुच्छेद 239AA(4)) — 70 सदस्यीय सदन में मुख्यमंत्री सहित 7।
5. **राजस्थान में:** 200 सदस्यीय विधानसभा, इसलिए मुख्यमंत्री सहित अधिकतम **30** मंत्री।

📊 मंत्रियों का वेतन और भत्ते (अनुच्छेद 75(6))

1. मंत्रियों के वेतन-भत्ते संसद क़ानून से तय करती है — **मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952**।
2. मंत्री को सांसद का वेतन-भत्ता मिलता है, साथ में **सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance)**, निःशुल्क आवास, यात्रा और चिकित्सा सुविधा।
3. सत्कार भत्ता — प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री के लिए अलग-अलग दर।

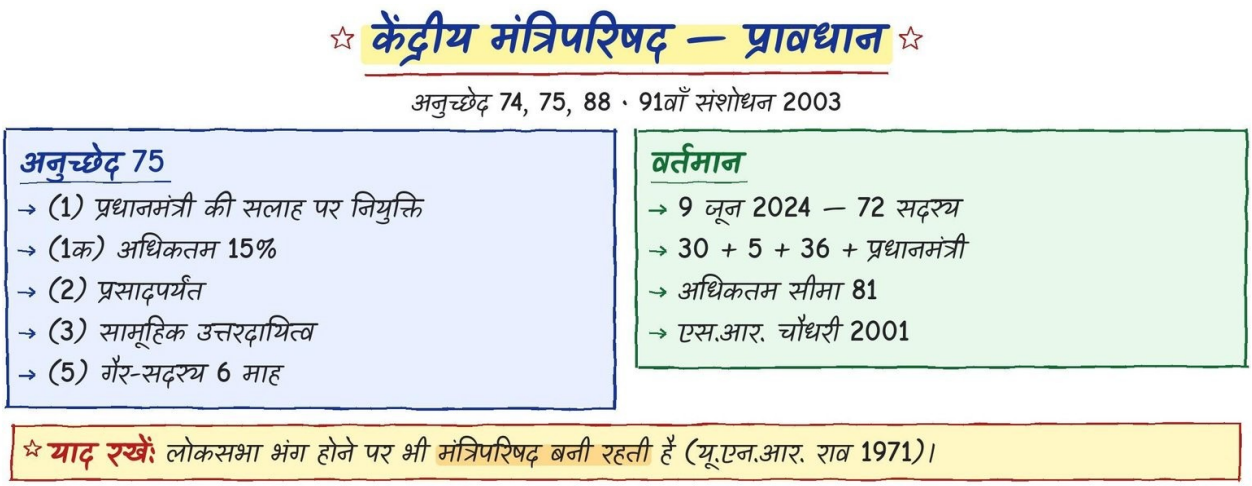
📌 ध्यान दें — मंत्री की शपथ

मंत्री दो शपथ लेते हैं — **पद की शपथ** और **गोपनीयता की शपथ** (तीसरी अनुसूची), जो राष्ट्रपति दिलाते हैं।

गोपनीयता की शपथ के कारण मंत्रिमंडल की चर्चाएँ और दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किए जाते।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा आकार

तीसरी वाजपेयी सरकार की मंत्रिपरिषद (1999-2004) सबसे बड़ी मानी जाती है; उसके बाद 91वें संशोधन (2003) ने 15% की सीमा लगाई। 9 जून 2024 की 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद दूसरी सबसे बड़ी थी।



चित्र 7.31: केंद्रीय मंत्रिपरिषद — संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति एवं 91वाँ संशोधन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

25. मंत्रियों की जवाबदेही — सामूहिक, व्यक्तिगत एवं कानूनी उत्तरदायित्व

संसदीय सरकार का सार है **"उत्तरदायी सरकार (Responsible Government)"**। मंत्री तीन तरह से जवाबदेह माने जाते हैं — **सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति** (अनुच्छेद 75(3)), **व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति** (अनुच्छेद 75(2)), और **कानूनी रूप से** — जो भारत में ब्रिटेन की तरह नहीं है।

25.1 मंत्रियों की जवाबदेही (उत्तरदायित्व) के 3 प्रकार

◆ सामूहिक उत्तरदायित्व

🔍 आसान परिभाषा: सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए एक साथ, संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है — यह संसदीय शासन-प्रणाली का सबसे मूलभूत सिद्धांत है।

💡 **आसान भाषा में:** मंत्रिपरिषद में चाहे कितने भी मंत्री हों, संसद की नज़र में वे सब "एक इकाई" की तरह काम करते हैं। यदि लोकसभा किसी एक बड़े मुद्दे पर सरकार से नाराज़ हो जाए और अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, तो अकेले किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है — भले ही राज्यसभा से आने वाले मंत्री हों जिन्होंने खुद कभी लोकसभा में वोट नहीं डाला। 🏠 **उदाहरण:** इसे अंग्रेज़ी की एक प्रसिद्ध कहावत से समझा जाता है — "साथ तैरेंगे, साथ डूबेंगे" (swim and sink together) यानी सब एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। जैसे एक ही नाव में बैठे सभी यात्री एक साथ पार होते हैं या एक साथ डूबते हैं, वैसे ही पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ बनी रहती है या एक साथ गिरती है।

पहलू	विवरण
अर्थ	सभी मंत्री अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जवाबदेह होते हैं
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर	लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है (राज्यसभा से आए मंत्री भी शामिल); वैकल्पिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह भी दे सकती है
मंत्रिमंडल का निर्णय सभी पर बाध्यकारी	मंत्रिमंडल की बैठक में किसी मंत्री ने असहमति जताई हो, फिर भी मंत्रिमंडल का अंतिम निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री उस निर्णय के विरुद्ध हो और सार्वजनिक रूप से उसका बचाव न कर सके, तो उसे इस्तीफा देना अनिवार्य हो जाता है
इस्तीफे के ऐतिहासिक उदाहरण	डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने सन् 1951 में हिंदू संहिता विधेयक (Hindu Code Bill) पर असहमति के चलते इस्तीफा दिया; सी.डी. देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर इस्तीफा दिया; आरिफ मोहम्मद खान ने सन् 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पर इस्तीफा दिया

📌 डॉ. आंबेडकर का कथन

सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार होना ही चाहिए — तभी सामूहिक उत्तरदायित्व वास्तव में काम कर सकता है।

◆ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत पद पर बने रहते हैं; प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी एक मंत्री को अकेले भी बर्खास्त किया जा सकता है — इसके लिए पूरी मंत्रिपरिषद के इस्तीफे की जरूरत नहीं होती।

◆ कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं

ब्रिटेन में व्यवस्था	भारत में व्यवस्था
सम्राट (King) के हर सार्वजनिक आदेश पर संबंधित मंत्री का प्रति-हस्ताक्षर (Countersign) अनिवार्य होता है	राष्ट्रपति के सार्वजनिक आदेश पर मंत्री का प्रति-हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है
यदि वह आदेश कानून का उल्लंघन करे, तो संबंधित मंत्री कानूनी रूप से जवाबदेह होता है	मंत्रियों की सलाह को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता
यह सिद्धांत माना जाता है कि "सम्राट कुछ गलत नहीं कर सकता" — इसलिए सम्राट पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता	भारत में मंत्रियों की किसी भी प्रकार की कानूनी जवाबदेही का कोई अलग प्रावधान ही नहीं है

◆ संसद मंत्रिपरिषद को कैसे जवाबदेह रखती है — उपकरण

उपकरण	कैसे काम करता है
प्रश्नकाल व शून्यकाल	हर बैठक का पहला घंटा प्रश्नों का; मंत्री को उत्तर देना होता है (तारांकित प्रश्न पर मौखिक उत्तर व पूरक प्रश्न)
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान खींचना — भारत की अपनी नवीनता (1954)
स्थगन प्रस्ताव	सदन का सामान्य कार्य रोककर गंभीर विषय पर चर्चा; केवल लोकसभा में, 50 सदस्यों का समर्थन
कटौती प्रस्ताव	बजट की माँगों में कटौती — नीति अस्वीकृति, मितव्ययिता, सांकेतिक
अविश्वास/निंदा प्रस्ताव	पूरी सरकार या किसी मंत्री के विरुद्ध
संसदीय समितियाँ	लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ

🔍 आसान परिभाषा: सामूहिक उत्तरदायित्व का "गोपनीयता" पहलू

📘 **परिभाषा:** मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री खुलकर असहमति रख सकते हैं, पर निर्णय हो जाने के बाद हर मंत्री को सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करना होता है, और मंत्रिमंडल की चर्चाएँ गोपनीयता की शपथ के कारण बाहर नहीं बताई जातीं।

💡 **आसान भाषा में:** घर के अंदर बहस हो सकती है, पर बाहर पूरा परिवार एक ही आवाज़ में बोलता है; असहमत हो तो परिवार की "टीम" छोड़नी पड़ती है — यानी इस्तीफ़ा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी टीम की रणनीति बैठक में खिलाड़ी बहस करें, पर मैदान पर सब कप्तान की तय रणनीति से खेलें।

📖 अरियालूर 1956 — एक रेल दुर्घटना और एक इस्तीफ़ा

सितंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के **महबूबनगर** के पास रेल दुर्घटना हुई, तो रेल मंत्री **लाल बहादुर शास्त्री** ने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़े की पेशकश की, जिसे प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। कुछ ही हफ़्तों बाद, **23 नवंबर 1956** को तमिलनाडु के **अरियालूर** के पास एक और भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 140 से अधिक लोग मारे गए।

इस बार शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दे ही दिया। संसद में नेहरू ने कहा कि वे इस्तीफ़ा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा का एक उदाहरण बनेगा — यह नहीं कि दुर्घटना के लिए शास्त्री जी व्यक्तिगत रूप से दोषी थे।

यही **व्यक्तिगत (मंत्रीय) उत्तरदायित्व** का आदर्श रूप है — मंत्री अपने विभाग में हुई बड़ी चूक की नैतिक ज़िम्मेदारी लेता है। भारत में कानूनी उत्तरदायित्व (ब्रिटेन जैसा प्रति-हस्ताक्षर) नहीं है, इसलिए यह जवाबदेही मुख्यतः **राजनीतिक और नैतिक** है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** जवाबदेही समझने के बाद अब मंत्रिपरिषद की अंदरूनी बनावट — मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ, कैबिनेट और अनौपचारिक "किचन कैबिनेट"।

📌 **याद रखने लायक बात:** शास्त्री का 1956 का इस्तीफ़ा — व्यक्तिगत/नैतिक उत्तरदायित्व का प्रसिद्ध उदाहरण।



चित्र 7.32: मंत्रियों की जवाबदेही — सामूहिक, व्यक्तिगत एवं कानूनी — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

26. मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद बनाम कैबिनेट एवं किचन कैबिनेट

संविधान मंत्रिपरिषद के **आकार और वर्गीकरण** के बारे में चुप है (केवल अधिकतम 15% की सीमा है)। मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ — **कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री** — ब्रिटिश परंपरा से आई हैं और उनका दर्जा, वेतन व भूमिका **प्रधानमंत्री** तय करते हैं। "कैबिनेट" शब्द संविधान में केवल एक जगह है — **अनुच्छेद 352(3)**, जिसे **44वें संशोधन (1978)** ने जोड़ा: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल **संघ मंत्रिमंडल के लिखित निर्णय** पर।

26.1 मंत्रिपरिषद की संरचना — 3 श्रेणियाँ

श्रेणी	दर्जा	विशेषताएँ
1. कैबिनेट मंत्री	सबसे ऊँचा स्तर — प्रधानमंत्री के ठीक बाद	गृह, रक्षा, वित्त, विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं; मंत्रिमंडल (Cabinet) के सदस्य होते हैं; मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं; केंद्र सरकार के हर बड़े निर्णय की जिम्मेदारी इन पर होती है
2. राज्य मंत्री	दूसरा स्तर	(अ) स्वतंत्र प्रभार वाले — इनका कार्य कैबिनेट मंत्री जैसा ही होता है, परंतु ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते और केवल विशेष रूप से बुलाए जाने पर ही मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं; (ब) किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर काम करने वाले — इन्हें विभाग की कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं
3. उपमंत्री	तीसरा स्तर	इनका कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता; ये कैबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री के साथ जुड़े रहकर प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं; ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते
उप-प्रधानमंत्री (वैकल्पिक पद)	सबसे ऊपर से नीचे तक कहीं भी हो सकता है	यह पदवी संविधान में कहीं नहीं है — मुख्यतः राजनीतिक कारणों से दी जाती है; देवी लाल मामला 1990 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैध ठहराया था
संसदीय सचिव	मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं	इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं (राष्ट्रपति नहीं); इनके पास कोई विभाग नहीं होता; ये वरिष्ठ मंत्रियों के संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं

26.2 मंत्रिपरिषद बनाम कैबिनेट — तालिका (8 प्रमुख अंतर)

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)	कैबिनेट (मंत्रिमंडल)
◆ **एक व्यापक निकाय है**	◆ एक छोटा निकाय है
◆ **इसमें तीनों श्रेणियाँ शामिल होती हैं — कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री**	◆ इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं — जो मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा हैं
◆ **इसकी कोई सामूहिक बैठक नहीं होती और न ही यह सामूहिक रूप से कोई कार्य करती है**	◆ इसकी नियमित (साप्ताहिक) बैठकें होती हैं; यह सामूहिक रूप से कार्य करती है और निर्णय लेती है
◆ **सिद्धांत रूप में (कागज़ पर) सभी शक्तियाँ इसी में निहित मानी जाती हैं**	◆ व्यवहार में यही असली शक्ति का प्रयोग करती है
◆ **यह कैबिनेट के निर्णयों को व्यवहार में लागू करती है**	◆ यह मंत्रिपरिषद के क्रियान्वयन की निगरानी करती है
◆ **यह अनुच्छेद 74-75 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है; 91वें संशोधन के अनुसार इसकी संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती**	◆ मूल संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं था — केवल 44वें संशोधन (सन् 1978) से अनुच्छेद 352 में इसे परिभाषित किया गया; इसकी भूमिका ज्यादातर संसदीय परंपराओं पर आधारित है
◆ **अनुच्छेद 74-75 में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है**	◆ इसकी शक्तियाँ एवं कार्य मुख्यतः संसदीय परंपराओं से ही तय होते हैं
◆ **यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है**	◆ यही सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू करवाती है

मंत्रिपरिषद का पदानुक्रम

प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद के प्रमुख; इस्तीफ़े/मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद भंग

कैबिनेट मंत्री
गृह, रक्षा, वित्त, विदेश जैसे बड़े मंत्रालय; कैबिनेट बैठक के सदस्य

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
अपने मंत्रालय के स्वतंत्र प्रमुख; बुलाए जाने पर कैबिनेट बैठक में

राज्य मंत्री
कैबिनेट मंत्री के साथ संबद्ध; विभाग का कुछ भाग

उपमंत्री
सहायक; कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं (आजकल प्रायः नियुक्त नहीं)

कैबिनेट, मंत्रिपरिषद का भाग • संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का भाग नहीं

चित्र 7.33: मंत्रिपरिषद का पदानुक्रम — कैबिनेट मंत्री से उपमंत्री तक

26.3 कैबिनेट की भूमिका एवं विद्वानों के विचार

◆ कैबिनेट की 9 प्रमुख भूमिकाएँ

क्र.	कैबिनेट की भूमिका
1	हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी निर्णय-निर्माण संस्था
2	केंद्र सरकार की मुख्य नीति-निर्माण संस्था
3	केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण
4	केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक
5	राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था — जिसकी सलाह मानना बाध्यकारी है
6	हर आपातस्थिति में मुख्य संकट-प्रबंधक की भूमिका निभाती है
7	सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों का संचालन करती है
8	संवैधानिक पदों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उच्च नियुक्तियों पर नियंत्रण रखती है
9	देश की सभी विदेश नीतियों और विदेश मामलों का संचालन करती है

विद्वान	कैबिनेट की भूमिका पर उनका कथन
रैम्जे म्यूर (Ramsay Muir)	"कैबिनेट = राज्य रूपी जहाज़ का पतवार-चक्र (Steering Wheel)।" साथ ही उन्होंने इसे "कैबिनेट की तानाशाही (Dictatorship of the Cabinet)" भी कहा
लोवेल (Lowell)	"कैबिनेट = राजनीतिक मेहराब की आधारशिला (Keystone)"
सर जॉन मैरियट	"कैबिनेट = वह धुरी जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है"
ग्लैडस्टोन (Gladstone)	"कैबिनेट = सौर मंडल का वह सूर्य जिसके चारों ओर बाकी सभी संस्थाएँ घूमती हैं"
बार्कर (Barker)	"कैबिनेट = नीति का चुंबक"
बैजहॉट (Bagehot)	"कैबिनेट = वह कड़ी और वह बकल जो कार्यपालिका और विधायिका को आपस में जोड़ती है"
सर आइवर जेनिंग्स	"कैबिनेट = ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र-बिंदु; यही ब्रिटिश शासन-प्रणाली को एकता प्रदान करती है"
एल.एस. एमरी	"कैबिनेट = सरकार का केंद्रीय निर्देशन-यंत्र"

26.4 किचन कैबिनेट (आंतरिक अथवा पाकशाला मंत्रिमंडल)

🔍 आसान परिभाषा: किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet)

📘 **परिभाषा:** प्रधानमंत्री और उनके कुछ अत्यंत विश्वासपात्र सलाहकारों का एक अनौपचारिक, बहुत छोटा समूह — जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत मित्र और परिवारजन भी शामिल हो सकते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** यह किसी संवैधानिक निकाय की तरह नहीं है — इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। यह केवल एक अनौपचारिक "भीतरी घेरा" होता है जिस पर प्रधानमंत्री सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण राजनीतिक-प्रशासनिक मुद्दों पर भरोसा करते हैं। 🏠 **उदाहरण:** भारत के हर प्रधानमंत्री का अपना एक "आंतरिक मंत्रिमंडल" रहा है; इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह विशेष रूप से शक्तिशाली और चर्चित रहा था।

New India Education by Omkar Sir

पहलू	विवरण
गुण	(1) छोटी इकाई होने के कारण बड़े मंत्रिमंडल से अधिक तेज़ और कुशल निर्णय ले पाती है; (2) आवश्यकता पड़ने पर बार-बार मिल सकती है; (3) प्रधानमंत्री को संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर गोपनीयता बनाए रखने में सहायता करती है
दोष	(1) इससे मंत्रिमंडल की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण भूमिका और उसका महत्व कम होता है; (2) संवैधानिक पद न रखने वाले बाहरी व्यक्तियों को सरकारी कामकाज में प्रभावशाली भूमिका मिल जाती है, जिससे औपचारिक कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है
वैश्विक स्थिति	यह प्रवृत्ति केवल भारत में ही नहीं — अमेरिका और ब्रिटेन में भी पाई जाती है; वहाँ भी ऐसे अनौपचारिक समूह सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली माने जाते हैं

💡 किचन कैबिनेट — उदाहरण

इंदिरा गांधी के समय यह समूह विशेष रूप से चर्चित रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन (1829-37) के अनौपचारिक सलाहकारों के लिए पहली बार "किचन कैबिनेट" शब्द प्रयोग हुआ; ब्रिटेन में इसे **"भीतरी मंत्रिमंडल (Inner Cabinet)"** भी कहा जाता है।

🔍 आसान परिभाषा: किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet)

📘 **परिभाषा:** प्रधानमंत्री के कुछ भरोसेमंद मंत्रियों, मित्रों, सलाहकारों और परिवारजनों का अनौपचारिक छोटा समूह, जिसमें बड़े निर्णयों पर पहले चर्चा हो जाती है; संविधान या किसी नियम में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

💡 **आसान भाषा में:** असली "अंदर की बैठक" — औपचारिक कैबिनेट से पहले कुछ ख़ास लोगों के साथ चाय पर हुई बातचीत। 🏠 **उदाहरण:** जैसे घर के बड़े फ़ैसले पूरे परिवार की बैठक से पहले रसोई में दो-तीन लोग आपस में तय कर लेते हैं।

📖 दुकान के मालिक की "चाय वाली बैठक" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

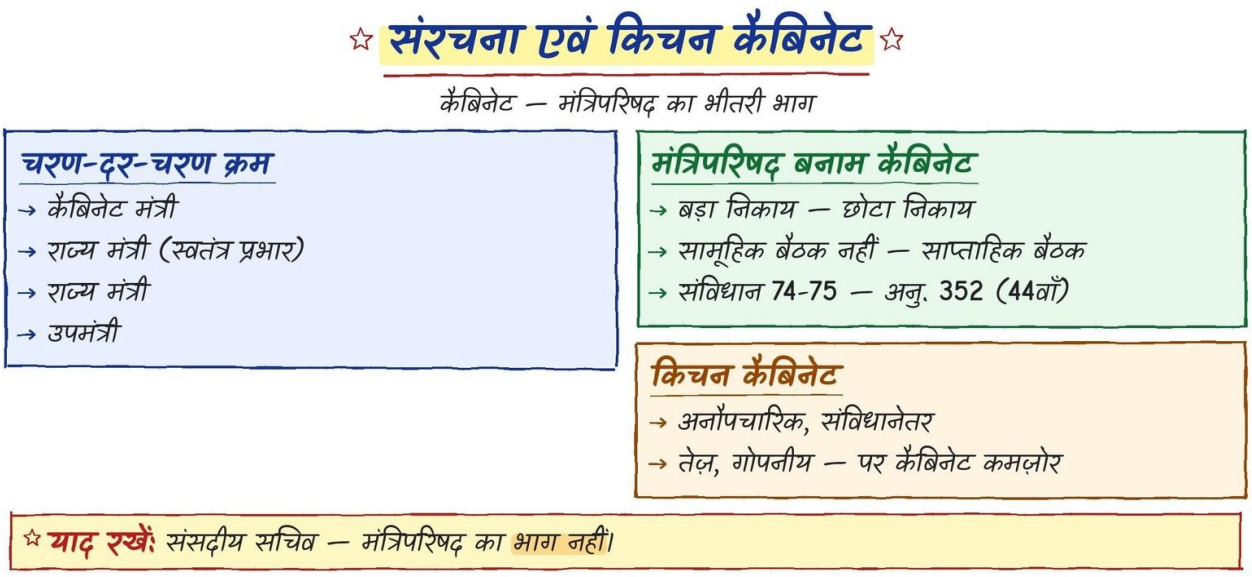
यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जोधपुर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी **रमेश जी** की कंपनी में 40 मैनेजर हैं और हर सोमवार **बोर्ड की औपचारिक बैठक** होती है, जिसके फ़ैसले लिखित में दर्ज होते हैं। पर असली बड़े फ़ैसले — नई शाखा कहाँ खुले, किसे तरक़्क़ी मिले — अक्सर रविवार शाम रमेश जी के घर की **चाय वाली बैठक** में तय होते हैं, जहाँ उनके दो पुराने भरोसेमंद साथी और उनका बेटा होते हैं।

मैनेजर शिकायत करते हैं — "बोर्ड बैठक तो बस मुहर लगाती है!" पर रमेश जी कहते हैं — "छोटी टोली में खुलकर, गोपनीय और तेज़ बात हो पाती है।" दोनों बातें सही हैं — यही **किचन कैबिनेट** के गुण और दोष हैं।

सरकार में **मंत्रिपरिषद** उन 40 मैनेजरों जैसी है, **कैबिनेट** बोर्ड बैठक जैसी, **मंत्रिमंडल समितियाँ** विशेष उप-बैठकों जैसी और **किचन कैबिनेट** उस चाय वाली बैठक जैसी — जिसका कोई कानूनी आधार नहीं, पर प्रभाव बहुत।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनौपचारिक "किचन कैबिनेट" के बाद अब कैबिनेट के औपचारिक औज़ार — मंत्रिमंडल समितियाँ, मंत्री-समूह, PMO और मंत्रिमंडल सचिवालय।

📌 **याद रखने लायक बात:** मंत्रिपरिषद ⊃ कैबिनेट ⊃ समितियाँ; किचन कैबिनेट = अनौपचारिक, संविधानेतर भीतरी घेरा।



चित्र 7.34: मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद बनाम कैबिनेट एवं किचन कैबिनेट — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

27. मंत्रिमंडल की समितियाँ, मंत्री-समूह, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय

कैबिनेट का काम इतना अधिक है कि वह सब कुछ पूरी बैठक में तय नहीं कर सकती; इसलिए वह **समितियों** के माध्यम से काम करती है। ये समितियाँ संविधान में नहीं, बल्कि **भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961** के तहत प्रधानमंत्री बनाते हैं। सबसे शक्तिशाली **राजनीतिक मामलों की समिति** ("सुपर कैबिनेट") मानी जाती है, जबकि रक्षा व आंतरिक सुरक्षा के लिए **सुरक्षा मामलों की समिति** सर्वोच्च निर्णायक है।

27.1 मंत्रिमंडल की समितियाँ (Cabinet Committees) — 8 प्रमुख विशेषताएँ

क्र.	विशेषता
1	ये समितियाँ संविधानेतर (Extra-Constitutional) हैं — संविधान में इनका कोई सीधा उल्लेख नहीं है; कार्य-संचालन नियमों (Rules of Business) में इनकी स्थापना का प्रावधान किया गया है
2	ये दो प्रकार की होती हैं: (अ) स्थायी समितियाँ — जो स्थायी प्रकृति की होती हैं; (ब) तदर्थ समितियाँ — जो किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु अस्थायी रूप से बनाई जाती हैं और काम पूरा होने पर भंग कर दी जाती हैं (जैसे सन् 1962 में बनी आपातकालीन समिति)
3	इन्हें प्रधानमंत्री गठित करते हैं — परिस्थितियों और ज़रूरतों के अनुसार; इसीलिए समय के साथ इनकी संख्या, नामकरण और संरचना बदलती रहती है
4	सदस्यता एक समिति से दूसरी समिति में भिन्न होती है — सामान्यतः केवल कैबिनेट मंत्री ही सदस्य होते हैं, परंतु कभी-कभी गैर-कैबिनेट मंत्रियों और विशेष रूप से आमंत्रित सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है

क्र.	विशेषता
5	किसी समिति में केवल उसी विषय से जुड़े मंत्री ही नहीं — बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं
6	सामान्यतः इनकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं; कभी-कभी अन्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी अध्यक्षता करते हैं — परंतु यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हों, तो उसकी अध्यक्षता अनिवार्य रूप से वे स्वयं ही करते हैं
7	इनका काम है — मंत्रिमंडल के विचारार्थ मुद्दों को सुलझाना, प्रस्ताव तैयार करना और कई मामलों में स्वयं निर्णय भी लेना; मंत्रिमंडल चाहे तो इन निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है
8	इनका उद्देश्य है — मंत्रिमंडल के भारी कार्यभार को कम करना, नीतिगत मुद्दों की गहराई से जाँच करना, और प्रभावी समन्वय स्थापित करना — यानी "कार्य-विभाजन (Division of Labour)" और "प्रभावी प्रत्यायोजन (Effective Delegation)" के सिद्धांतों पर काम करना

27.2 तालिका — 8 प्रमुख मंत्रिमंडल समितियाँ

क्र.	समिति का नाम	मुख्य कार्य
1	राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (जिसे "सुपर कैबिनेट" भी कहा जाता है)	सभी घरेलू और विदेश-नीति से जुड़े मामले देखती है; सबसे अधिक शक्तिशाली समिति मानी जाती है
2	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति	आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करती है
3	मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति	केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में उच्चस्तरीय नियुक्तियों पर निर्णय लेती है
4	संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति	संसद में सरकारी कार्य की प्रगति की निगरानी करती है
5	सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति	रक्षा, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े सभी मुद्दे देखती है
6	आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति	सांसदों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों को सरकारी आवास का आवंटन करती है
7	निवेश और विकास मंत्रिमंडल समिति	पूँजी-प्रवाह में तेज़ी लाना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात का विकल्प तैयार करना और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाना — यह इसका काम है
8	रोज़गार एवं कौशल विकास मंत्रिमंडल समिति	कौशल विकास करना, कार्यबल की रोज़गार-क्षमता बढ़ाना और महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना — यह इसका काम है

27.3 मंत्री-समूह (Groups of Ministers — GoM)

पहलू	विवरण
ये क्या हैं?	कैबिनेट के अतिरिक्त, विभिन्न विशेष विषयों पर विचार के लिए बनाए गए तदर्थ समूह — जिनका काम है मंत्रिमंडल को विशेष आपातकालीन मुद्दों तथा महत्वपूर्ण समस्याओं पर सिफारिशें देना
इनके 2 प्रकार	(अ) सशक्त मंत्री-समूह — जिन्हें मंत्रिमंडल की ओर से स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है; (ब) सलाहकार मंत्री-समूह — जो केवल मंत्रिमंडल को सिफारिशें देते हैं, निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते
संरचना	संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख मंत्री इसमें शामिल होते हैं; जब सलाह स्पष्ट हो जाती है तो इस समूह को भंग कर दिया जाता है
महत्व	विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का एक व्यावहारिक एवं प्रभावी माध्यम है
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2005-09) की टिप्पणी	(अ) बहुत बड़ी संख्या में मंत्री-समूह बनाए जाने से उनकी नियमित बैठकें नहीं हो पातीं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय में देरी होती है; (ब) यदि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सीमित संख्या में ही मंत्री-समूह बनाए जाएँ, तो वे अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं; (स) स्पष्ट कार्य-निर्देश और निश्चित समय-सीमा के साथ ही मंत्री-समूहों का चयनात्मक (Selective) उपयोग किया जाना चाहिए

📌 नवीन विकास — मंत्रिमंडल समितियाँ (3 जुलाई 2024)

तीसरी मोदी सरकार ने **3 जुलाई 2024** को **8 मंत्रिमंडल समितियों** का पुनर्गठन किया। प्रधानमंत्री इनमें से **6 के अध्यक्ष** हैं; आवास संबंधी समिति और संसदीय मामलों की समिति में वे सदस्य नहीं हैं।

"रोज़गार एवं कौशल विकास मंत्रिमंडल समिति" का नाम बदलकर **"कौशल, रोज़गार एवं आजीविका मंत्रिमंडल समिति"** कर दिया गया।

नियुक्ति समिति (ACC) में केवल दो सदस्य — प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। यह समिति मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव जैसे शीर्ष पदों पर नियुक्ति और सेवा-विस्तार तय करती है।

◆ प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और मंत्रिमंडल सचिवालय

आधार	प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)	मंत्रिमंडल सचिवालय
स्थिति	संविधानेतर; 1947 में "प्रधानमंत्री सचिवालय", 1977 से नाम PMO	कार्य आवंटन नियमों के तहत; प्रधानमंत्री के सीधे अधीन

आधार	प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)	मंत्रिमंडल सचिवालय
प्रमुख	प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव	मंत्रिमंडल सचिव (सबसे वरिष्ठ लोक सेवक)
कार्य	प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता, नीतिगत सलाह, जन-शिकायत, मंत्रालयों से संपर्क	मंत्रिमंडल व समितियों की बैठकें, कार्यसूची, निर्णयों का पालन, अंतर-मंत्रालयी समन्वय
वर्तमान	प्रधान सचिव — पी.के. मिश्रा (2019 से)	मंत्रिमंडल सचिव — टी.वी. सोमनाथन (30 अगस्त 2024 से; सेवा-विस्तार 30 अगस्त 2027 तक)

🔍 आसान परिभाषा: मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee)

📘 **परिभाषा:** कैबिनेट के काम का बोझ बाँटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के अंतर्गत बनाई गई चुने हुए मंत्रियों की छोटी समितियाँ; ये संविधानेतर (संविधान में अनुल्लिखित) हैं, फिर भी कई विषयों पर अंतिम निर्णय ले लेती हैं।

💡 **आसान भाषा में:** पूरी कैबिनेट हर फ़ाइल पर नहीं बैठ सकती, इसलिए अलग-अलग विषयों के लिए छोटे "उप-दल" बनाए जाते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के लिए अलग-अलग समितियाँ — भोजन समिति, मंच समिति, सजावट समिति — बनती हैं।

⚠️ भ्रम से बचें — कौन-सी समिति कौन चलाता है

वर्तमान में **8** मंत्रिमंडल समितियाँ हैं; इनमें से **6 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री** करते हैं।

प्रधानमंत्री दो समितियों में नहीं हैं — **आवास समिति** (अध्यक्ष गृह मंत्री) और **संसदीय कार्य समिति** (वर्तमान में अध्यक्ष रक्षा मंत्री)।

सबसे छोटी **नियुक्ति समिति** है — इसमें केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं।

📊 मंत्रिमंडल सचिवालय — मुख्य तथ्य

1. मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन; प्रमुख — **मंत्रिमंडल सचिव**, देश के सबसे वरिष्ठ लोक सेवक।
2. पहले मंत्रिमंडल सचिव — **एन.आर. पिल्लई** (1950)।
3. मंत्रिमंडल सचिव सचिवों की समिति के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रालयों के बीच समन्वय करते हैं।
4. सबसे लंबा कार्यकाल — राजीव गौबा (2019-2024, पाँच वर्ष)।

📖 1962 — युद्ध के बीच बनी "आपात समिति"

अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो पूरी कैबिनेट का बार-बार इकट्ठा होकर हर सैन्य और कूटनीतिक फ़ैसला लेना संभव नहीं था। तब सरकार ने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की एक **"आपात समिति (Emergency Committee)"** बनाई, जो तेज़ी से निर्णय ले सके। युद्ध के बाद ऐसी तदर्थ समितियाँ भंग कर दी जाती हैं।

यही मंत्रिमंडल समितियों का मूल तर्क है — **काम का बँटवारा और प्रभावी प्रत्यायोजन**। आज इस भूमिका में स्थायी **सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCS)** है, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री होते हैं; रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा के बड़े फ़ैसले यहीं होते हैं।

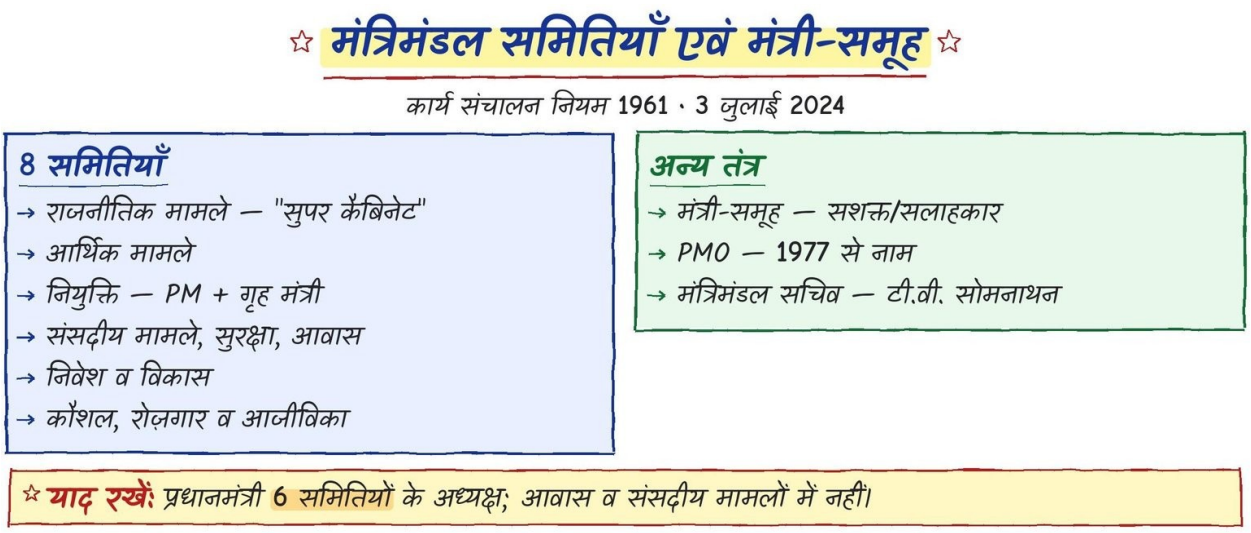
समितियाँ अपने विषय में फ़ैसले भी लेती हैं, पर कैबिनेट उन फ़ैसलों की **समीक्षा** कर सकती है। इसी तरह विशेष विषयों पर बने **मंत्री-समूह (GoM)** काम पूरा होते ही भंग हो जाते हैं — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन्हें कम संख्या में, स्पष्ट समय-सीमा के साथ बनाने की सलाह दी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मंत्रिपरिषद की पूरी मशीनरी के बाद भाग य — संघ कार्यपालिका का पाँचवाँ पदाधिकारी, भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)।

📌 **याद रखने लायक बात:** मंत्रिमंडल समितियाँ — स्थायी व तदर्थ; 1962 में आपात समिति; आज 8 स्थायी समितियाँ।

📊 कैबिनेट का निर्णय कैसे बनता है — कार्य संचालन नियम, 1961

1. संबंधित मंत्रालय प्रस्ताव का **"कैबिनेट नोट"** बनाता है और विधि, वित्त जैसे दूसरे मंत्रालयों से परामर्श करता है।
2. **मंत्रिमंडल सचिवालय** नोट को बैठक की कार्यसूची में रखता है; निर्णय कार्यवृत्त में दर्ज होकर मंत्रालयों को भेजा जाता है।
3. **नियम 12:** अत्यावश्यक स्थिति में प्रधानमंत्री नियमों से हटकर स्वयं निर्णय ले सकते हैं, जिसकी बाद में कैबिनेट पुष्टि करती है — नवंबर 2019 में महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाने में इसी का उपयोग हुआ।
4. "कैबिनेट" शब्द संविधान में केवल एक बार आता है — **अनुच्छेद 352** में (44वाँ संशोधन, 1978)।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं; पहले कैबिनेट सचिव **एन.आर. पिल्लै** (1950) थे।
6. कैबिनेट के निर्णय आम तौर पर पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के माध्यम से सार्वजनिक किए जाते हैं।



चित्र 7.35: मंत्रिमंडल समितियाँ, मंत्री-समूह, PMO एवं मंत्रिमंडल सचिवालय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग य — महान्यायवादी, सरकार का कार्य संचालन एवं निष्कर्ष

इस भाग में खंड 28 से 30 तक — भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76), सॉलिसिटर जनरल, अनुच्छेद 77-78, कार्य आवंटन व कार्य संचालन नियम 1961, नवीन विकास, राजस्थान से जुड़ा संदर्भ, और अंत में शब्दावली, अध्याय सार व कालरेखा।

28. भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) एवं सॉलिसिटर जनरल

अनुच्छेद 76 "भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India)" का पद बनाता है — वे **देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी** हैं। वे संघ कार्यपालिका का हिस्सा हैं, पर **केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं**; सरकार के क़ानूनी मामले देखने के लिए अलग से **विधि एवं न्याय मंत्री** होते हैं। राज्यों में इसी तरह का पद **महाधिवक्ता (Advocate General, अनुच्छेद 165)** का है।

पहलू	विवरण
नियुक्ति	राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर
योग्यता	सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य — भारत का नागरिक और (क) किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश, या (ख) उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता, या (ग) राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता
कार्यकाल	संविधान में निश्चित नहीं; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; परंपरा से सरकार बदलने पर इस्तीफ़ा
हटाना	संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं — राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं
पारिश्रमिक	राष्ट्रपति तय करते हैं (संविधान में निश्चित नहीं)
कर्तव्य (अनु. 76(2))	राष्ट्रपति द्वारा भेजे विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह; राष्ट्रपति द्वारा सौंपे विधिक कर्तव्य; संविधान/क़ानून से मिले कार्य
राष्ट्रपति द्वारा सौंपे कर्तव्य (1950)	सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना; अनुच्छेद 143 के संदर्भों में सरकार का प्रतिनिधित्व; ज़रूरत पड़ने पर उच्च न्यायालयों में पेश होना
अधिकार	भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार (अनु. 76(3)); संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठक और समितियों में बोलने व भाग लेने का अधिकार, पर **मत देने का नहीं** (अनु. 88); सांसद जैसे विशेषाधिकार (अनु. 105(4))
सीमाएँ	भारत सरकार के विरुद्ध सलाह/पैरवी नहीं; सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्त का बचाव नहीं; बिना अनुमति किसी कंपनी का निदेशक नहीं
स्थिति	पूर्णकालिक सरकारी वकील या सरकारी सेवक नहीं — निजी वकालत पर रोक नहीं

🔍 आसान परिभाषा: महान्यायवादी (Attorney General)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जो सरकार को क़ानूनी सलाह देता है और सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी अदालतों में उसकी ओर से पैरवी करता है।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार का "सबसे बड़ा वकील" — जो संसद में बोल सकता है, पर वोट नहीं दे सकता; मंत्री नहीं, फिर भी संघ कार्यपालिका का हिस्सा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़ी कंपनी का मुख्य क़ानूनी सलाहकार, जो बोर्ड की बैठक में राय देता है पर बोर्ड का मतदाता सदस्य नहीं होता।

◆ सॉलिसिटर जनरल और अन्य विधि अधिकारी

महान्यायवादी की सहायता के लिए **भारत के सॉलिसिटर जनरल** और **अपर सॉलिसिटर जनरल** होते हैं। ध्यान रहे — **केवल महान्यायवादी का पद संविधान ने बनाया है;** सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में नहीं है, वे वैधानिक/प्रशासनिक नियमों (विधि अधिकारी (सेवा शर्तें) नियम, 1987) से आते हैं।

विधि अधिकारी	वर्तमान पदधारी (अक्टूबर 2026)	कार्यकाल
भारत के महान्यायवादी (16वें)	आर. वेंकटरमणी	1 अक्टूबर 2022 से; 26 सितंबर 2025 की अधिसूचना से 1 अक्टूबर 2025 से दो वर्ष (30 सितंबर 2027 तक) के लिए पुनर्नियुक्त
भारत के सॉलिसिटर जनरल	तुषार मेहता	10 अक्टूबर 2018 से; 1 जुलाई 2026 से तीन वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त

क्र.	प्रमुख महान्यायवादी	कार्यकाल
1	एम.सी. सीतलवाड़ (पहले और सबसे लंबे कार्यकाल वाले)	1950 – 1963
2	सी.के. दफ़्तरी	1963 – 1968
3	निरेन डे	1968 – 1977
7, 11	सोली सोराबजी	1989 – 1990; 1998 – 2004
14	मुकुल रोहतगी	2014 – 2017
15	के.के. वेणुगोपाल	2017 – 2022
16	आर. वेंकटरमणी	2022 से

⚠️ भ्रम से बचें — महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल

महान्यायवादी **मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं** है; वह संसद के किसी भी सदन और संयुक्त बैठक में बोल सकता है, पर **मत नहीं दे सकता** (अनुच्छेद 88)।

वह निजी वकालत कर सकता है, पर भारत सरकार के विरुद्ध नहीं; उसका कार्यकाल संविधान में तय नहीं — वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है।

सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक नहीं है; उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करती है और सेवा-शर्तें विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 से तय होती हैं।

📖 एम.सी. सीतलवाड़ — पहले महान्यायवादी और विधि आयोग

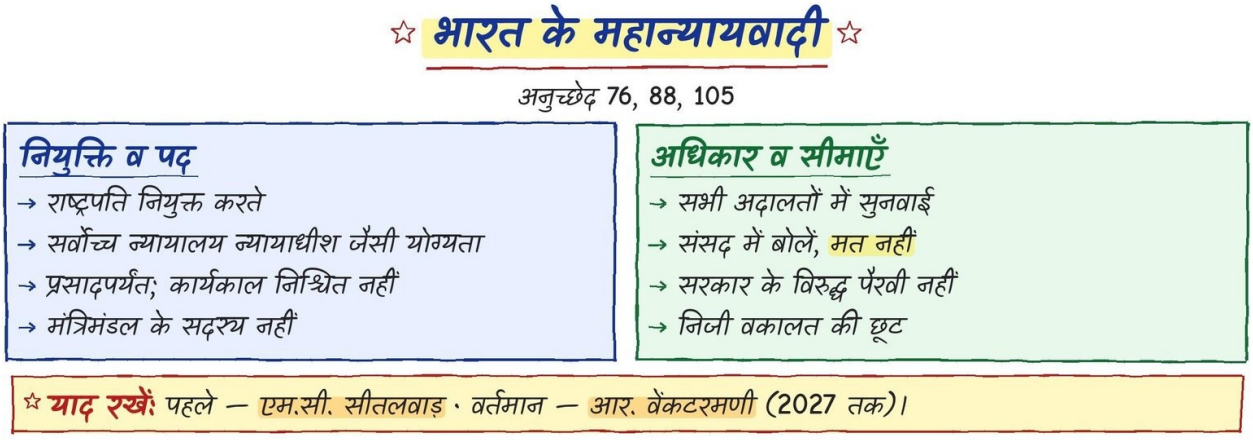
28 जनवरी 1950 — संविधान लागू होने के दो दिन बाद — बंबई के प्रसिद्ध अधिवक्ता **मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़** भारत के **पहले महान्यायवादी** बने। वे **1963** तक — लगभग 13 वर्ष — इस पद पर रहे, जो आज तक का **सबसे लंबा कार्यकाल** है। संविधान के शुरुआती वर्षों के अनेक ऐतिहासिक मुक़दमों में उन्होंने सरकार का पक्ष रखा।

महान्यायवादी रहते हुए ही वे **स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग (1955-58)** के अध्यक्ष भी बने, जिसकी 14वीं रिपोर्ट (न्यायिक प्रशासन में सुधार) आज भी याद की जाती है। यह दिखाता है कि महान्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं — वे सरकार के क़ानूनी सलाहकार के साथ स्वतंत्र विधिवेत्ता भी होते हैं, और निजी वकालत भी कर सकते हैं।

आज **आर. वेंकटरमणी** 16वें महान्यायवादी हैं — 1 अक्टूबर 2022 से; सितंबर 2025 में उन्हें **30 सितंबर 2027** तक दो वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** महान्यायवादी सरकार की क़ानूनी आवाज़ हैं; अब देखें कि सरकार का रोज़ का काम किन नियमों से चलता है — अनुच्छेद 77-78 और 1961 के नियम।

📌 **याद रखने लायक बात:** एम.सी. सीतलवाड़ — पहले और सबसे लंबे कार्यकाल (1950-63) वाले महान्यायवादी।



चित्र 7.36: भारत के महान्यायवादी एवं सॉलिसिटर जनरल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

29. भारत सरकार के कार्य का संचालन (अनुच्छेद 77-78), नवीन विकास एवं राजस्थान से जुड़ा संदर्भ

सरकार हज़ारों फ़ैसले रोज़ लेती है; हर फ़ाइल राष्ट्रपति या पूरी कैबिनेट तक नहीं जा सकती। इसीलिए **अनुच्छेद 77(3)** के तहत राष्ट्रपति ने दो नियम बनाए — **कार्य आवंटन नियम (Allocation of Business Rules), 1961**, जो तय करते हैं कि कौन-सा विषय किस मंत्रालय/विभाग का है (दूसरी अनुसूची), और **कार्य संचालन नियम (Transaction of Business Rules), 1961**, जो बताते हैं कि कौन-से मामले मंत्री स्वयं, कौन-से प्रधानमंत्री और कौन-से कैबिनेट या उसकी समितियाँ तय करेंगी। इन्हीं नियमों से नए मंत्रालय बनते हैं — जैसे **सहकारिता मंत्रालय (जुलाई 2021)**।

अनुच्छेद	विषय	मुख्य बात
77(1)	कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से	हर सरकारी आदेश "भारत के राष्ट्रपति के आदेश से..." से शुरू होता है
77(2)	आदेशों का अधिप्रमाणन	सचिव/संयुक्त सचिव आदि हस्ताक्षर करते हैं; अधिप्रमाणित आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं कि राष्ट्रपति ने नहीं बनाया
77(3)	कार्य आवंटन व संचालन नियम	मंत्रियों में कार्य का बँटवारा
78(क)	निर्णयों की सूचना	प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय बताएँगे
78(ख)	जानकारी देना	राष्ट्रपति जो जानकारी माँगें, प्रधानमंत्री देंगे
78(ग)	मंत्रिपरिषद के सामने रखना	किसी मंत्री का अकेले लिया निर्णय, राष्ट्रपति कहें तो पूरी मंत्रिपरिषद के विचार हेतु

📌 नवीन विकास — 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2025

20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश इस विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे अपराध में जिसकी सज़ा 5 वर्ष या अधिक हो, गिरफ़्तार होकर **लगातार 30 दिन** हिरासत में रहे, तो 31वें दिन उसे पद से हटाया जाएगा (या वह स्वतः पद पर नहीं रहेगा) — अनुच्छेद 75, 164 और 239कक में संशोधन।

विधेयक **संयुक्त संसदीय समिति** को भेजा गया; समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है और अक्टूबर 2026 तक विधेयक **पारित नहीं** हुआ है। यह अभी केवल प्रस्ताव है, क़ानून नहीं।

◆ राजस्थान से जुड़ा संदर्भ

29.1 राजस्थान से जुड़ा संदर्भ

💡 राज्यपाल-मुख्यमंत्री: राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री की राज्य-स्तरीय प्रतिकृति

राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ (अनुच्छेद 200-201) असल में संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्तियों (अनुच्छेद 111-123) की ही एक समानांतर, पर सीमित प्रतिकृति हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति, वीटो अथवा पुनर्विचार का प्रयोग करते हैं, वैसे ही राज्यपाल राजस्थान विधानसभा से पारित विधेयक पर करते हैं। इसी प्रकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का राज्यपाल से जो संबंध है, वह केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति से संबंध का ही एक राज्य-स्तरीय प्रतिबिंब है (अनुच्छेद 163-164)।

राजस्थान से जुड़ाव	संघ कार्यपालिका में भूमिका
भैरों सिंह शेखावत (खाचरियावास, सीकर)	11वें उपराष्ट्रपति (19 अगस्त 2002 – 21 जुलाई 2007); 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार
जगदीप धनखड़ (किठाना, झुंझुनूं)	14वें उपराष्ट्रपति (2022-2025); इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल; 1990 में केंद्र में संसदीय कार्य राज्य मंत्री
प्रतिभा पाटिल	राजस्थान की राज्यपाल (2004-2007) रहते हुए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनीं — पहली महिला राष्ट्रपति
राजस्थान के 200 विधायक	राष्ट्रपति चुनाव में हर विधायक का मत-मूल्य 129; कुल 25,800
राजस्थान के 25 लोकसभा + 10 राज्यसभा सांसद	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति — दोनों चुनावों में मतदाता

🔍 आसान परिभाषा: कार्य आवंटन नियम (Allocation of Business Rules), 1961

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम, जिनकी अनुसूची में बताया गया है कि भारत सरकार का कौन-सा विषय किस मंत्रालय या विभाग के पास रहेगा; नया मंत्रालय बनाना या विभाग बदलना इन्हीं नियमों में संशोधन से होता है।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार के काम की "सूची" — कौन-सा काम किस मंत्रालय की मेज़ पर जाएगा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े दफ़्तर में दीवार पर टँगा चार्ट बताता है कि बिजली का बिल कौन देखेगा, वेतन कौन बनाएगा और शिकायतें कौन सुनेगा।

📖 राजभवन जयपुर से राष्ट्रपति भवन तक — प्रतिभा पाटिल

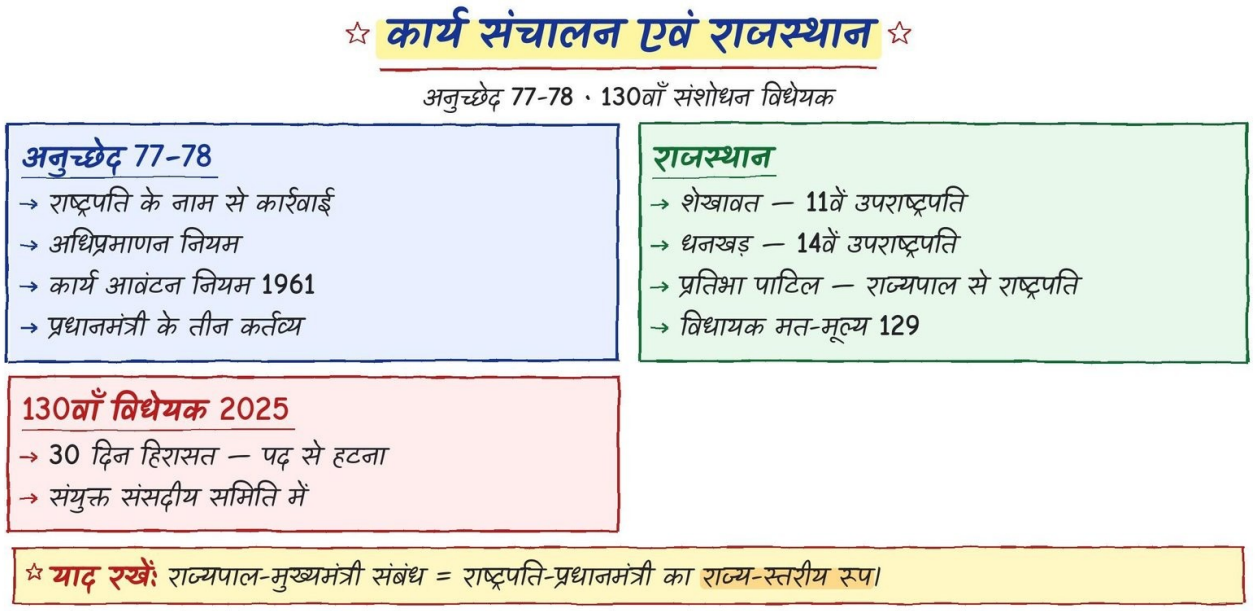
8 नवंबर 2004 को महाराष्ट्र की वरिष्ठ नेता **प्रतिभा देवीसिंह पाटिल** ने **राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल** के रूप में जयपुर राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल के रूप में वे राज्य में वही भूमिका निभा रही थीं जो केंद्र में राष्ट्रपति निभाते हैं — मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम, विधेयकों पर स्वीकृति (अनुच्छेद 200) और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षण।

जून 2007 में सत्तारूढ़ गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने **राज्यपाल पद से इस्तीफ़ा** देकर चुनाव लड़ा — हालाँकि अनुच्छेद 58 के अनुसार राज्यपाल का पद "लाभ का पद" नहीं माना जाता, इसलिए पद पर रहते भी वे योग्य थीं। उनके सामने थे राजस्थान के ही भैरों सिंह शेखावत।

25 जुलाई 2007 को वे भारत की **पहली महिला राष्ट्रपति** बनीं। इस तरह एक ही चुनाव में राजस्थान से जुड़े दोनों प्रमुख उम्मीदवार थे — एक राज्य की तत्कालीन राज्यपाल और दूसरे राज्य के तीन बार के मुख्यमंत्री व तत्कालीन उपराष्ट्रपति।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पूरे अध्याय की कड़ियाँ — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी — अब अंतिम खंड में एक साथ: शब्दावली, अध्याय सार और कालरेखा।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रतिभा पाटिल — राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल (2004-07) और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति (2007)।



चित्र 7.37: अनुच्छेद 77-78, नवीन विकास एवं राजस्थान से जुड़ा संदर्भ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

30. निष्कर्ष — शब्दावली, अध्याय सार, कालरेखा एवं अंतिम बात

इस अध्याय की पूरी यात्रा एक वाक्य में — **"शक्ति राष्ट्रपति के नाम में, निर्णय मंत्रिपरिषद के हाथ में, और जवाबदेही लोकसभा के प्रति।"** नीचे पहले मूल अध्याय की शब्दावली और सार हैं, फिर हर शब्द का अर्थ, महत्वपूर्ण तथ्यों की तालिका और पूरी कालरेखा।

📌 महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

निर्वाचक मंडल | मतों का मूल्य | परम वीटो | जेब वीटो | अध्यादेश | क्षमादान | संवैधानिक स्थिति | महाभियोग | सामूहिक उत्तरदायित्व | किचन कैबिनेट | मंत्रिमंडल समितियाँ | मंत्री-समूह

शब्द	अर्थ (एक पंक्ति में)
निर्वाचक मंडल	राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचित सांसदों और विधायकों का समूह (अनु. 54)
मतों का मूल्य	जनसंख्या के अनुपात में हर विधायक/सांसद के वोट का वज़न (अनु. 55)
परम वीटो	विधेयक पर स्वीकृति रोक देना; विधेयक समाप्त
जेब वीटो	विधेयक पर कोई कार्रवाई न करना; समय-सीमा नहीं
अध्यादेश	संसद के अवकाश में राष्ट्रपति का अस्थायी क़ानून; संसद बैठने के 6 सप्ताह तक (अनु. 123)
क्षमादान	सज़ा माफ़, कम या स्थगित करने की राष्ट्रपति की शक्ति (अनु. 72)
संवैधानिक स्थिति	राष्ट्रपति नाममात्र प्रधान; मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी (अनु. 74)
महाभियोग	"संविधान के अतिक्रमण" पर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से हटाना (अनु. 61)
सामूहिक उत्तरदायित्व	पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति एक इकाई के रूप में जवाबदेह (अनु. 75(3))

शब्द	अर्थ (एक पंक्ति में)
किचन कैबिनेट	प्रधानमंत्री के भरोसेमंद लोगों का अनौपचारिक, संविधानेतर भीतरी घेरा
मंत्रिमंडल समितियाँ	कार्य संचालन नियमों से बनी कैबिनेट की स्थायी/तदर्थ समितियाँ (वर्तमान 8)
मंत्री-समूह	विशेष विषयों पर बने अस्थायी मंत्री-समूह; कुछ सशक्त, कुछ सलाहकार

📌 अध्याय सार (Chapter Summary)

1. राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-78) — भारत का प्रथम नागरिक, नाममात्र कार्यपालिका। अप्रत्यक्ष निर्वाचन — निर्वाचित सांसद तथा राज्य/दिल्ली/पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक मिलकर चुनते हैं; मतों के मूल्य का आधार सन् 1971 की जनगणना; एकल संक्रमणीय मत पद्धति + गुप्त मतदान।

2. राष्ट्रपति की शक्तियाँ 7 श्रेणियों में बँटी हैं — कार्यकारी (12), विधायी (13), वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन। वीटो शक्ति (परम + निलंबनकारी + जेब वीटो; अर्हित वीटो नहीं); अध्यादेश (अनुच्छेद 123) एवं क्षमादान (अनुच्छेद 72) सबसे महत्वपूर्ण विधायी/न्यायिक शक्तियाँ हैं।

3. संवैधानिक स्थिति — आंबेडकर के अनुसार राष्ट्रपति की तुलना इंग्लैंड के सम्राट से करनी चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं; 42वें व 44वें संविधान संशोधन ने मंत्रिमंडल की सलाह मानने की बाध्यता को स्पष्ट किया; प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने और लोकसभा भंग करने में राष्ट्रपति को सीमित परिस्थितिजन्य विवेक प्राप्त है।

4. उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-71) — देश का दूसरा सर्वोच्च पद, राज्यसभा के पदेन सभापति एवं अधिकतम 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अधिकारी; जगदीप धनखड़ के जुलाई 2025 में दिए इस्तीफे के बाद सी.पी. राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए (सितंबर 2025)।

5. प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 75) — देश की वास्तविक कार्यपालिका; लोकसभा में बहुमत रखने वाले दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की धुरी हैं; प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है।

6. केंद्रीय मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-75; 91वें संशोधन 2003 से अधिकतम 15% की सीमा) — कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री की 3 श्रेणियाँ; सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)) संसदीय शासन का मूलभूत सिद्धांत है।

7. कैबिनेट — मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख ही नहीं था, केवल 44वें संशोधन (सन् 1978) से इसे अनुच्छेद 352 में परिभाषित किया गया, फिर भी व्यवहार में यह सबसे बड़ी नीति-निर्माण संस्था है; किचन कैबिनेट तथा 8 मंत्रिमंडल समितियाँ (जिनमें राजनीतिक मामलों की समिति "सुपर कैबिनेट" सबसे शक्तिशाली मानी जाती है) व्यावहारिक शासन-तंत्र के मुख्य आधार हैं।

◆ महत्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में

तथ्य	उत्तर
वर्तमान राष्ट्रपति	द्रौपदी मुर्मू — 15वीं राष्ट्रपति, 25 जुलाई 2022 से
वर्तमान उपराष्ट्रपति	सी.पी. राधाकृष्णन — 15वें उपराष्ट्रपति, 12 सितंबर 2025 से
वर्तमान प्रधानमंत्री	नरेंद्र मोदी — 9 जून 2024 से लगातार तीसरा कार्यकाल
वर्तमान महान्यायवादी	आर. वेंकटरमणी — 30 सितंबर 2027 तक
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले)	न्यायमूर्ति सूर्यकांत — 53वें, 24 नवंबर 2025 से (सेवानिवृत्ति 9 फ़रवरी 2027)
राष्ट्रपति चुनाव 2022 का कुल निर्वाचक मंडल	4,809 सदस्य; कुल मत-मूल्य 10,86,431; सांसद का मूल्य 700
सबसे अधिक / सबसे कम मत-मूल्य (विधायक)	उत्तर प्रदेश 208 / सिक्किम 7; राजस्थान 129
मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा	लोकसभा का 15% (91वाँ संशोधन 2003)
आज तक महाभियोग / उपराष्ट्रपति का हटना	कोई नहीं / कोई नहीं
अविश्वास प्रस्ताव से गिरी सरकार	कोई नहीं (विश्वास मत हारकर तीन: 1990, 1997, 1999)

New India Education by Omkar Sir

संघ कार्यपालिका — प्रमुख घटनाएँ (1950-2026)

1950 — **संविधान लागू**
डॉ. राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति; एम.सी. सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी

1952 — **पहले चुनाव**
राष्ट्रपति चुनाव (मई) और उपराष्ट्रपति — एस. राधाकृष्णन निर्विरोध

1961 — **11वाँ संशोधन**
उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल से

1969 — **गिरि का चुनाव; हिदायतुल्लाह**
दूसरी वरीयता से विजय; मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के कृत्य निभाए

1971 — **24वाँ संशोधन**
संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति अनिवार्य

1976-78 — **42वाँ और 44वाँ संशोधन**
सलाह बाध्यकारी; एक बार पुनर्विचार; "कैबिनेट" शब्द अनु. 352 में

1979 — **चरण सिंह प्रकरण**
परिस्थितिजन्य विवेक; लोकसभा भंग

1986 — **जेब वीटो; डी.सी. वाधवा**
डाकघर विधेयक; अध्यादेश पुनः जारी करना असंवैधानिक

1992/95 — **70वाँ संशोधन**
दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक निर्वाचक मंडल में (1 जून 1995 से)

1999 — **एक मत से हार**
वाजपेयी सरकार 269-270

2003 — **91वाँ संशोधन**
मंत्रिपरिषद अधिकतम लोकसभा का 15%

2022 — **द्रौपदी मुर्मू**
पहली जनजातीय राष्ट्रपति (25 जुलाई)

2024 — **मोदी का तीसरा कार्यकाल**
9 जून; 3 जुलाई को 8 मंत्रिमंडल समितियाँ पुनर्गठित

2025 — **उपराष्ट्रपति परिवर्तन; राष्ट्रपति संदर्भ**
धनखड़ का इस्तीफ़ा (21 जुलाई); सी.पी. राधाकृष्णन (12 सितंबर); 20 नवंबर की राय

2026 — **मंत्रिपरिषद में बदलाव**
इस्तीफ़े अनु. 75(2) के तहत स्वीकृत; अगला राष्ट्रपति चुनाव 2027 में

चित्र 7.38: संघ कार्यपालिका — प्रमुख घटनाओं की कालरेखा (1950-2026)

📌 अंतिम बात

भारत की संघ कार्यपालिका **दो ध्रुवों** पर टिकी है — एक तरफ़ **निर्वाचित, गैर-दलीय, प्रतीकात्मक राष्ट्रपति**, जो संविधान के "परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" की शपथ लेते हैं; दूसरी तरफ़ **लोकसभा के प्रति जवाबदेह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद**, जो असली शासन चलाते हैं। उपराष्ट्रपति दोनों के बीच निरंतरता का पुल हैं और महान्यायवादी सरकार की क़ानूनी आवाज़।

इस व्यवस्था की ताक़त इसकी **लचीली परंपराओं** में है — त्रिशंकु संसद में राष्ट्रपति का विवेक, एक बार पुनर्विचार का अधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व और विश्वास-अविश्वास प्रस्ताव। 2025 की राय में सर्वोच्च न्यायालय ने भी याद दिलाया कि संवैधानिक पदाधिकारियों से अपेक्षा **"उचित समय"** में संवैधानिक मर्यादा के भीतर काम करने की है। यही संतुलन — **स्थिरता से अधिक उत्तरदायित्व** — डॉ. आंबेडकर की कल्पना थी।

☆ संघ कार्यपालिका — पूरा सार ☆

नाम राष्ट्रपति का · निर्णय मंत्रिपरिषद का · जवाबदेही लोकसभा को

राष्ट्रपति
- → निर्वाचन, मत-मूल्य
- → महाभियोग
- → वीटो, अध्यादेश
- → क्षमादान
- → द्रौपदी मुर्मू

उपराष्ट्रपति / प्रधानमंत्री
- → राज्यसभा सभापति
- → सी.पी. राधाकृष्णन
- → नियुक्ति — बहुमत
- → नरेंद्र मोदी

मंत्रिपरिषद / अन्य
- → 15% सीमा
- → सामूहिक उत्तरदायित्व
- → 8 समितियाँ
- → महान्यायवादी

☆ **याद रखें:** आंबेडकर की कल्पना — स्थिरता से अधिक उत्तरदायित्व।

चित्र 7.39: संघ कार्यपालिका — पूरे अध्याय का सार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir